



P U T U S A N

Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I
A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara :

1. DIRMAN ZAI AHLI WARIS DARI YURIANI GULE, Lahir di Nias, 24 Mei 2001, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di AFD. VI PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/136/IV/2025 tertanggal 28 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. DIRMAN ZAI AHLI WARIS DARI ARO ZAI, Lahir di Nias, 24 Mei 2001, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di AFD. VI PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/136/IV/2025 tertanggal 28 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. DORIS SAHAT MANURUNG, Lahir di Mulgorejo, 28 Februari 1982, Perempuan, Agama Katholik, Alamat di AFD. VIII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. ARO TELAUMBANUA, Lahir di Saeve, 02 Juni 1984, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
5. YUTIA WARUWU, Lahir di Idano Gawo, 10 Mei 1986, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. IX PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

Halaman 1 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MEI NAPITUPULU, Lahir di Sibolga, 15 Mei 1990, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. VII PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;
7. FAASO TELAUMBANUA, Lahir di Aek Korsik, 20 Oktober 1979, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;
8. ANGALULU GULO, Lahir di Hilimbuasi, 14 September 1984, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di AFD. IX PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;
9. SITI NURHALIZAH, Lahir di Tebing Tinggi, 13 Juli 1980, Perempuan, Agama Islam, Alamat di AFD. VI PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;
10. SENANG RIA TELAUMBANUA, Lahir di Nias, 14 Juli 1996, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;
11. SOLALA NAZARA, Lahir di Lawira II, 16 Oktober 1996, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Dusun VII AFD. VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;
12. NESTA YENIMA NAZARA, Lahir di Nawa, 18 April 1987, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;
13. MASA DERITA LAIA, Lahir di Bintang Baru, 28 Agustus 1984, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. III PT.

Halaman 2 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;

14. SAMARIA GEA, Lahir di Nias, 12 Desember 1982, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di THG AFD.V, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;

15. MARIANA GULE, Lahir di Batang Toru, 17 Agustus 1989, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. V PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;

16. DESI LINA TELAUMBANUA, Lahir di Loloana, 08 Juni 1984, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;

17. MADIN GIAWA, Lahir di Gunung Sitoli, 11 September 1985, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;

18. AMIRUDDIN FUAD, Lahir di Deli Serdang, 09 September 1971, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di Dusun VII AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;

19. DASINA NDURU, Lahir di Samiri, 16 November 1978, Perempuan, Agama Katolik, Alamat di AFD.I Perk. Tahun Ganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;

20. MASRIANI ZEBUA, Lahir di Hilinaa, 03 April 1994, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. MEWATI TELAUMBANUA, Lahir di Nias, 05 April 1995, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD.I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 21;
22. JUSLINA SIDABALOK, Lahir di Asahan, 10 Juni 1975, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 22;
23. JUNIATI HASIBUAN, Lahir di Sidikalang, 01 Maret 1972, Perempuan, Agama Islam, Alamat di AFD. IV PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 23;
24. PAIJAN SARAGIH, Lahir di Tebing Tinggi, 31 Desember 1970, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di AFD. IV PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 24;
25. MURNI JAYA HAREFA, Lahir di Hiligeo Afia, 26 Juni 1987, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 25;
26. SINARLINAWATI LAOLI, Lahir di Nias, 04 April 2000, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 26;
27. ONIATI GEA, Lahir di Berua, 08 Januari 1987, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 27;
28. ONIATI GEA, Lahir di Berua, 08 Januari 1987, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di PT.Torganda, Desa Aek Korsik,

Halaman 4 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 28;

29. YANIRIA TELAUMBANUA, Lahir di Gunung Sitoli, 03 April 1974, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 29;

30. MESRA TELAUMBANUA, Lahir di Nias, 22 Maret 1985, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 30;

31. DESIANI TELAUMBANUA, Lahir di Nias, 25 Februari 1982, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 31;

32. HENDA WATI HAREFA, Lahir di Nias, 13 Desember 1971, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 32;

33. ASTI PUSPA SARI ZAI, Lahir di Simandraolo, 11 Januari 2001, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 33;

34. SAYATI NAZARA, Lahir di Gunung Sitoli, 21 Februari 1988, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 34;

35. ASYUNITA HAREFA, Lahir di Nias, 10 April 1995, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. III PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 35;



36. YULIANA ZENDRATO, Lahir di Nalua, 10 Juli 1991, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 36;
37. MASILIANI NAZARA, Lahir di Hili Maega, 17 Mei 1990, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 37;
38. ASRIANI GULO, Lahir di Nias, 18 Mei 1982, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. III PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 38;
39. YESI LASE, Lahir di Nias, 28 Desember 1989, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 39;
40. NIADA TELAUMBANUA, Lahir di Gunung Sitoli, 18 Juni 1980, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. III PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 40;
41. ENIATI NAZARA, Lahir di Luza Manu, 07 Agustus 1982, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 41;
42. NURAIDAH TAMPUBOLON, Lahir di Lubuk Pakam, 05 Februari 1974, Perempuan, Agama Islam, Alamat di Dusun VII AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 42;
43. RONNI SILITONGA, Lahir di Siborong Borong, 11 Juli 1988, Perempuan, Agama Katolik, Alamat di AFD III PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 43;

44. LIBERTI NAZARA, Lahir di Nias, 08 Januari 1986, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 44;

45. DENTI SIMBOLON, Lahir di Pamingke, 10 Agustus 1973, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di Dusun VII AFD. II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 45;

46. TUMINDANG SITORUS, Lahir di Indrapura, 02 Agustus 1980, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di Mess PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 46;

47. A D Y, Lahir di Tebing Tinggi, 14 Desember 1979, Laki-laki, Agama Islam, Alamat di AFD. VI PT.Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 47;

48. ROSITA ZALUKHU, Lahir di Aek Korsik, 22 April 2000, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. III PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 48;

49. TITI DEWINA ATIJAYA LAOLI, Lahir di Nias, 24 Maret 1992, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. V PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 49;

50. MERIA GULE, Lahir di Gunung Sitoli, 05 April 1980, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. III PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten

Halaman 7 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 50;

51. MENIATI NAZARA, Lahir di Nias, 09 September 1989, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. I PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 51;

52. YANTI TELAMBANUA, Lahir di Gunung Sitoli, 04 November 1994, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. V PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 52;

53. JASRIN TAMBA, Lahir di P Mahondang, 10 November 1979, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di AFD. VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 53;

54. SENTI BR SILALAH, Lahir di Medan, 11 April 1983, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 54;

55. BERTI NAIBORHU, Lahir di Sidikalang, 11 Januari 1980, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. VII PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 55;

56. YANTI WARNI ZENDRATO, Lahir di Aek Korsik, 06 Maret 1995, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. III PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 56;

57. RATNA HIA, LAHIR DI GUNUNG SITOLI, 10 Mei 1995, Perempuan, Agama Kristen, Alamat di AFD. V PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 57;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

58. RINA PUSPITA, Lahir di Lampung, 28 Desember 1992, Perempuan, Agama Islam, Alamat di AFD.II PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 58;

59. MELIRIA TELAUMBANUA, Lahir di Gunung Sitoli, 10 September 1990, Laki-laki, Agama Kristen, Alamat di AFD. V PT. Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT 59;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dermanto Turnip, S.H., M.H., MM., Harafuddin Sihombing, S.H., M.H., dan Pransisko Nainggolan, S.H., M.H., (ADA PENCABUTAN KUASA)** para Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE DERMANTO TURNIP & PARTNERS, beralamat di Jalan Raden Saleh No. 35 / 88 A Kecamatan Medan Barat Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 November 2025**, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Medan tanggal **16 Desember 2025**, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN :

PT. TOR GANDA, Perkebunan Tahunan Ganda atau disingkat PT. TOR GANDA THG beralamat di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara - Sumatera Utara dan berkantor pusat di Jl. Abdullah Lubis No.26, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald Christian, S.H., M.H., Widi Atmiko Heru Wibowo, S.H., Patar Aritonang, S.H., Rustam Efendi Pandiangan, S.H., Rinaldo Sinaga, S.H., dan Nuria Deborah Immanuella, S.H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OOFICE " SABAR GANDA & PARNERS", yang beralamat di Jalan Pintu Air 2 No. 12, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Halaman 9 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2025 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal **11 Desember 2025** dalam Register Nomor: 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

I. TENTANG LATAR BELAKANG DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai latar belakang, kedudukan hukum yang sama dan memiliki kepentingan hukum yang sama kepada TERGUGAT yaitu sebagai pekerja/karyawan yang bekerja secara terus-menerus di Perusahaan TERGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 adalah pekerja/karyawan sebagai pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 04 Juli 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada 25 Oktober 2017 (masa bakti kerja selama 9 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 2 adalah pekerja/karyawan sebagai pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak tanggal 04 Juli 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada tanggal 25 Oktober 2017 (masa bakti kerja selama 9 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 3 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15

Halaman 10 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT pada 04 September 2017 (masa bakti kerja selama 14 tahun);

- PENGGUGAT 4 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Oktober 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Maret 2016 (masa bakti kerja selama 15 tahun 6 bulan);

- PENGGUGAT 5 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Oktober 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 02 Juni 2016 (masa bakti kerja selama 15 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 6 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Agustus 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Desember 2016 (masa bakti kerja selama 8 tahun 5 bulan);

- PENGGUGAT 7 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 April 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 Juli 2022 (masa bakti kerja selama 10 tahun 3 bulan);

- PENGGUGAT 8 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 September 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 10 Januari 2025 (masa bakti kerja selama 5 tahun 4 bulan);

- PENGGUGAT 9 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Agustus 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 18 tahun 4 bulan);

- PENGGUGAT 10 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Agustus 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 4 bulan);

- PENGGUGAT 11 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 17 Januari 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 08 Januari 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun);

- PENGGUGAT 12 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01

Halaman 11 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun);

- PENGGUGAT 13 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Agustus 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 4 bulan);

- PENGGUGAT 14 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 April 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 15 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 11 Januari 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 11 bulan);

- PENGGUGAT 16 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 08 April 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 17 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 30 Maret 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 18 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Februari 1998 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 25 tahun 10 bulan);

- PENGGUGAT 19 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Juli 2014 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 9 tahun 5 bulan);

- PENGGUGAT 20 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 19 Januari 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 10 bulan);

- PENGGUGAT 21 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 Juni

Halaman 12 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 7 tahun 6 bulan);

- PENGGUGAT 22 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Mei 2005 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 18 tahun 7 bulan);

- PENGGUGAT 23 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 April 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 24 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 05 Oktober 2000 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 23 tahun 2 bulan);

- PENGGUGAT 25 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Juni 2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 7 tahun 6 bulan);

- PENGGUGAT 26 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15 Januari 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 11 bulan);

- PENGGUGAT 27 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 19 Maret 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 28 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Maret 2019 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 4 tahun 9 bulan);

- PENGGUGAT 29 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 November 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 1 bulan);

- PENGGUGAT 30 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02

Halaman 13 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 3 bulan);

- PENGGUGAT 31 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 06 Januari 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 21 tahun 11 bulan);

- PENGGUGAT 32 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Juni 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 6 bulan);

- PENGGUGAT 33 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 September 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 5 tahun 3 bulan);

- PENGGUGAT 34 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 September 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 3 bulan);

- PENGGUGAT 35 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 36 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 November 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 4 bulan);

- PENGGUGAT 37 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 Mei 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 13 tahun 7 bulan (masa bakti kerja selama 14 tahun 5 bulan);

- PENGGUGAT 38 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Oktober 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 2 bulan);

- PENGGUGAT 39 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 21

Halaman 14 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun);

- PENGGUGAT 40 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 Februari 2009 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 14 tahun 10 bulan);

- PENGGUGAT 41 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Maret 2017 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 6 tahun 9 bulan);

- PENGGUGAT 42 adalah pekerja/karyawan sebagai Petugas Mes yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 April 1999 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 30 November 2023 (masa bakti kerja selama 24 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 43 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 18 Agustus 2018 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 01 April 2017 (masa bakti kerja selama 5 tahun 3 bulan);

- PENGGUGAT 44 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 Juni 2004 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 19 tahun 6 bulan);

- PENGGUGAT 45 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 03 April 1995 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 28 tahun 8 bulan);

- PENGGUGAT 46 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Juli 2002 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 21 tahun 5 bulan);

- PENGGUGAT 47 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 September 2008 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 17 November 2023 (masa bakti kerja selama 15 tahun 3 bulan);

- PENGGUGAT 48 adalah pekerja/karyawan yang sebagai Perawatan bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 15

Halaman 15 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 7 tahun 4 bulan);

- PENGGUGAT 49 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 07 Agustus 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 4 bulan);
- PENGGUGAT 50 adalah pekerja/karyawan sebagai Jaga Bayi yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 09 September 2006 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 17 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 51 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Januari 2012 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 11 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 52 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 01 Oktober 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 2 bulan);
- PENGGUGAT 53 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 16 Juni 2007 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 16 tahun 6 bulan);
- PENGGUGAT 54 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 04 November 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 1 bulan);
- PENGGUGAT 55 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 13 September 2013 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 10 tahun 3 bulan);
- PENGGUGAT 56 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 18 Januari 2011 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 12 tahun 11 bulan);
- PENGGUGAT 57 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 12 Januari

Halaman 16 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 18 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 11 bulan);

- PENGGUGAT 58 adalah pekerja/karyawan sebagai Perawatan yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 10 November 2015 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 8 tahun 1 bulan);

- PENGGUGAT 59 adalah pekerja/karyawan sebagai Pemanen yang bekerja secara terus-menerus kepada TERGUGAT sejak 02 April 2010 dan terakhir bekerja kepada TERGUGAT adalah pada 16 November 2023 (masa bakti kerja selama 13 tahun 8 bulan);

2. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja kepada TERGUGAT di perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda sebagai pekerja/Karyawan, TERGUGAT telah memberikan upah/gaji kepada masing-masing PARA PENGGUGAT dengan variatif nilai upah/gaji sebagai berikut:

- Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja tahun 2014 hingga tahun 2017, sebagai Karyawan Perawatan dengan upah sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.2.054.000,- (dua juta lima puluh empat ribu rupiah) per bulan dan Karyawan Pemanen sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;

- Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja pada tahun 2018, sebagai Karyawan Perawatan dengan upah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, dan Karyawan Pemanen sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah) per bulan;

- Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja pada tahun 2019 hingga tahun 2025, sebagai Karyawan Perawatan dengan upah sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka

Halaman 17 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh upah/gaji sebesar Rp.3.432.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan, dan Karyawan Pemanen sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.3.822.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) per bulan;

3. Bahwa TERGUGAT adalah perseroan terbatas yang memiliki bidang usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit, salah satunya Perkebunan Tahunan Ganda yang terletak/berkedudukan di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, sementara kantor pusatnya beralamat di Jl. Abdullah Lubis No.26, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan penanggungjawab penuh atas pengelolaan dan management perkebunan PT. Tor Ganda in casu TERGUGAT termasuk dalam lingkup management Perkebunan Tahunan Ganda serta bertanggungjawab pula terhadap segala sesuatu hak dan kepentingan hukum para pekerja/karyawan (ic. PARA PENGGUGAT);

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja dalam hubungan industrial yang terdapat didalam lingkungan hukum PT Tor Ganda, yaitu PARA PENGGUGAT sebagai pekerja dan TERGUGAT sebagai pemberi kerja;

II. TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

TENTANG PERSELISIHAN HAK;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja dibawah naungan TERGUGAT secara terus menerus dan bahkan telah banyak PARA PENGGUGAT mencapai puluhan tahun lamanya bekerja, PARA PENGGUGAT selalu berusaha bekerja dengan baik dengan mengikuti segala instruksi dan perintah kerja yang berlaku di lingkungan kerja TERGUGAT dan bahkan tidak pernah mendapatkan surat teguran/surat peringatan dari TERGUGAT;

6. Bahwa meskipun PARA PENGGUGAT telah lama bekerja di perusahaan Perkebunan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT masih diberikan Upah/Gaji kurang layak oleh TERGUGAT dan terhusus bagi Karyawan Perawatan upah/gaji yang diberikan dibawah UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) Labuhanbatu Utara untuk setiap tahunnya, meskipun PARA



PENGUGAT telah berulang kali meminta kepada TERGUGAT agar selama bekerja dapat diberikan Upah yang layak sesuai dengan UMSK Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut, namun tidak pernah direalisasikan oleh TERGUGAT;

7. Bahwa demikian pula halnya PARA PENGUGAT telah berulang kali meminta/memohon kepada TERGUGAT agar pihak TERGUGAT dapat memberikan hak-hak PARA PENGUGAT selama bekerja berupa :

- Upah dibayarkan sesuai dengan UMSK Kabupaten Labuhanbatu Utara,
- Hak-hak Cuti diberikan,
- THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan dibayarkan sesuai dengan UMSK Kabupaten Labuhanbatu Utara,
- Diberikan kebebasan untuk bergabung di Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB),
- Didaftarkan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dilakukan pemotongan upah/gaji untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,
- Upah Lembur Kerja pada hari libur Resmi yang telah ditetapkan Pemerintah;

8. Bahwa selama PARA PENGUGAT melakoni pekerjaannya sebagai pekerja, TERGUGAT *tidak membekali PARA PENGUGAT* dengan memberi dan memfasilitasi peralatan kerja kepada PARA PENGUGAT. Namun demikian, meski kepada PARA PENGUGAT tidak dibekali alat-alat kerja yang berkaitan langsung dengan pekerjaan kebun, PARA PENGUGAT dengan kerelaan hati terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli peralatan – peralatan kerja di kebun dengan rincian biaya sebagai berikut:

1. Peralatan kerja pemanen

No.	Peralatan	Harga
1	Fiber	Rp. 750.000.,
2	Mata Egrek	Rp. 300.000.,
3	Gancu	Rp. 30.000.,
4	Angkong	Rp. 700.000.,
5	Sepatu Boot	Rp. 100.000.,
6	Batu Asah	Rp. 65.000.,
7	Kampak Buah dan Pegangan	Rp. 100.000.,
8	Dodos dan Pegangan	Rp. 150.000.,
	TOTAL:	Rp. 2.195.000.,



2. Peralatan Kerja Perawatan

1	Parang Selendang	Rp. 145.000.,
2	Cangkul	Rp. 75.000.,
3	Parang Babat Mata Dua	Rp. 75.000.,
4	Sepatu Boot	Rp. 100.000.,
5	Batu Asah	Rp. 65.000.,
6	Kampak Buah dan Pegangan	Rp. 100.000.,
7	Dodos dan Pegangan	RP. 150.000.,
8	Eggrek dan Pegangan	Rp. 100.000.,
9	Angkong Perawatan	Rp. 700.000.,
	TOTAL:	Rp. 1.510.000.,

Dengan nilai total sebesar Rp.2.195.000,- (dua juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk Karyawan Pemanen, dan sebesar Rp.1.510.000 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Karyawan Perawatan perawatan untuk setiap tahunnya, namun dihitung sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dikuatkan pula dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

Bahwa adapun rincian untuk masing-masing PENGUGAT adalah sebagai berikut:

- PENGUGAT 1 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 2.195.000) = 6.585.000,-
- PENGUGAT 2 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 2.195.000) = 6.585.000,-
- PENGUGAT 3 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 1.510.000) = 4.530.000,-
- PENGUGAT 4 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 2.195.000) = 4.390.000,-
- PENGUGAT 5 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 2.195.000) = 4.390.000,-
- PENGUGAT 6 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 1.510.000) = 3.020.000,-
- PENGUGAT 7 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000) = 17.560.000,-
- PENGUGAT 8 dihitung sejak tahun 2015 (7 X 2.195.000) = 15.365.000,-
- PENGUGAT 9 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 10 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 11 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 1.510.000) = 9.060.000,-
- PENGUGAT 12 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 13 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 14 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 15 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 16 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 17 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 18 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 19 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 20 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-
- PENGUGAT 21 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000) = 17.560.000,-
- PENGUGAT 22 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 23 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 24 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 25 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000) = 17.560.000,-
- PENGUGAT 26 dihitung sejak tahun 2015 (5 X 2.195.000) = 10.975.000,-
- PENGUGAT 27 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-

Halaman 21 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 28 dihitung sejak tahun 2015 (5 X 1.510.000) = 7.550.000,-
- PENGGUGAT 29 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 30 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 31 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 32 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 33 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-
- PENGGUGAT 34 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 35 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 36 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 37 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 38 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 39 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 40 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 41 dihitung sejak tahun 2015 (7 X 2.195.000) = 15.365.000,-
- PENGGUGAT 43 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 1.510.000) = 9.060.000,-
- PENGGUGAT 44 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 45 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 46 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-

Halaman 22 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 47 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) =
13.590.000,-
- PENGGUGAT 48 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 1.510.000) =
12.080.000,-
- PENGGUGAT 49 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) =
13.590.000,-
- PENGGUGAT 51 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) =
13.590.000,-
- PENGGUGAT 52 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) =
13.590.000,-
- PENGGUGAT 53 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) =
13.590.000,-
- PENGGUGAT 54 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) =
19.755.000,-
- PENGGUGAT 55 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) =
19.755.000,-
- PENGGUGAT 56 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) =
19.755.000,-
- PENGGUGAT 57 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) =
19.755.000,-
- PENGGUGAT 58 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) =
13.590.000,-
- PENGGUGAT 59 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) =
19.755.000,-

9. Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja pada perusahaan TERGUGAT, TERGUGAT pernah memberikan hak hukum PARA PENGGUGAT akan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan sebagai hak karyawan yang telah bekerja kepada TERGUGAT, namun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut yang tidak memberikan uang THR sesuai aturan yang berlaku kepada PARA PENGGUGAT adalah bertentangan dengan hukum dan tidak bersesuaian dengan peraturan dari pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dan dinyatakan didalam "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER – 04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri



Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, diatur didalam :

Pasal 1 ayat (1) "Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan"

Pasal 2 ayat (1) "Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun secara terus menerus atau lebih"

11. Bahwa PARA PENGGUGAT yang bekerja kepada TERGUGAT, adalah berstatus sebagai Karyawan. Sehingga dengan demikian, hak PARA PENGGUGAT sebagai pekerja harian yang bekerja kepada TERGUGAT berhak pula mendapatkan THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan *"Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER – 04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, yaitu:*

Pasal 3 ayat (3) "bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:

a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata – rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan;"

12. Bahwa adapun TERGUGAT, tidak pernah melakukan pembayaran/pemenuhan THR sejak berlakunya *"Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER – 04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan"* selama kurun waktu tahun 1994 sampai tahun 2009 kepada PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa selain TERGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran THR dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2009, namun sejak Tahun 2010 hingga sampai tahun 2014, TERGUGAT pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan/pembayaran uang THR kepada PARA PENGGUGAT, yaitu dengan perincian:

- Pembayaran THR Tahun 2010 sebesar Rp. 300.000,-
- Pembayaran THR Tahun 2011 sebesar Rp. 300.000,-
- Pembayaran THR Tahun 2012 sebesar Rp. 300.000,-
- Pembayaran THR Tahun 2013 sebesar Rp. 325.000,-
- Pembayaran THR Tahun 2014 sebesar Rp. 525.000,-

14. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, secara eksplisit TERGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran/pemenuhan THR kepada PARA PENGGUGAT sejak berlakunya "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER – 04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan" selama kurun waktu PARA PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT, dan TERGUGAT tidak membayar THR PARA PENGGUGAT pada tahun terakhir PARA PENGGUGAT bekerja dengan perincian sebagai berikut:

PENGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- THR Tahun 2009, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-
 - THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
 - THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
 - THR tahun 2017, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 22.288.735,-

PENGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- THR Tahun 2009, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

Halaman 25 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2017, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
Total = Rp. 22.288.735,-

PENGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- THR Tahun 2004 s/d Tahun 2009 = 6 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 20.604.630,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2017, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
Total = Rp. 39.459.260,-

PENGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- THR Tahun 2001 s/d Tahun 2009 = 9 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 30.906.945,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

Halaman 26 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR tahun 2016, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 49.761.575,-

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- THR Tahun 2001 s/d Tahun 2009 = 9 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 30.906.945,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2016, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 49.761.575,-

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- THR Tahun 2009, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2016, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 22.288.735,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2022, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Halaman 27 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp. 9.452.315,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)

- THR tahun 2025, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2006 s/d Tahun 2009 = 4 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 13.736.420,-

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 32.591.050,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2008 s/d Tahun 2009 = 2 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 6.868.210,-

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Halaman 28 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp. 25.722.840,-

PENGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2009, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-
 - THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
 - THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
 - THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 22.288.735,-

PENGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2005 s/d Tahun 2009 = 5 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 17.170.525,-
 - THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
 - THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
 - THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 36.025.155,-

PENGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

Halaman 29 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
Total = Rp. 18.854.630,-

PENGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2009, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
Total = Rp. 22.288.735,-

PENGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2008 s/d Tahun 2009 = 2 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 6.868.210,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
Total = Rp. 25.722.840,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

Halaman 30 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 1999 s/d Tahun 2009 = 11 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 37.775.155,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 56.629.785,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2006 s/d Tahun 2009 = 4 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 13.736.420,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 32.591.050,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

Halaman 31 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2005 s/d Tahun 2009 = 5 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 17.170.525,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 36.025.155,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2001 s/d Tahun 2009 = 9 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 30.906.945,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 49.761.575,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

Halaman 32 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2007 s/d Tahun 2009 = 3 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 10.302.315,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 29.156.945,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 18.854.630,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2003 s/d Tahun 2009 = 7 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 24.038.735,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

Halaman 33 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
 - THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
 - THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 36.025.155,-

PENGGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2005 s/d Tahun 2009 = 5 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 17.170.525,-
 - THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
 - THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
 - THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 36.025.155,-

PENGGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2009, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

Halaman 34 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 22.288.735,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 18.854.630,-

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 15.720.525,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2005 s/d Tahun 2009 = 5 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 17.170.525,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

Halaman 35 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 36.025.155,-

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 18.854.630,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- THR Tahun 1998 s/d Tahun 2009 = 12 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 41.209.260,-
- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

Halaman 36 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 53.195.680,-

PENGGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2005 s/d Tahun 2009 = 5 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 17.170.525,-

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 36.025.155,-

PENGGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 1996 s/d Tahun 2009 = 14 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 48.077.470,-

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Halaman 37 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp. 66.932.100,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- THR Tahun 2003 s/d Tahun 2009 = 7 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 24.038.735,-

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 42.893.365,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- THR Tahun 2009, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 22.288.735,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

Halaman 38 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
 - THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
 - THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 15.720.525,-

PENGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2007 s/d Tahun 2009 = 3 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 10.302.315,-
 - THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
 - THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
 - THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
 - THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 29.156.945,-

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
 - THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
 - THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
- Total = Rp. 9.452.315,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

Halaman 39 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 12.586.420,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2008 s/d Tahun 2009 = 2 tahun x Rp. 3.434.105 = Rp. 6.868.210,-

- THR Tahun 2010, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 25.722.840,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-

- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 12.586.420,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +

Total = Rp. 6.343.210,-

PENGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

Halaman 40 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
Total = Rp. 12.586.420,-

PENGGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
Total = Rp. 15.720.525,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- THR Tahun 2011, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2012, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 300.000,- = Rp. 3.134.105,-
- THR Tahun 2013, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 325.000,- = Rp. 3.109.105,-
- THR Tahun 2014, sebesar Rp. 3.434.105 - Rp. 525.000,- = Rp. 2.909.105,-
- THR tahun 2023, sebesar Rp. 3.434.105 = Rp. 3.434.105,- +
Total = Rp. 15.720.525,-

15. Bahwa terhadap kekurangan akan pembayaran uang THR periode tahun 1994 hingga tahun 2009 dan pemenuhan pembayaran uang THR periode tahun 2010 hingga tahun 2014 telah beberapa kali diminta oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT, tetapi adapun tanggapan dari

Halaman 41 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT selalu bertele – tele dan hanya memberikan janji – janji semata hingga pada saat gugatan ini diajukan dengan alasan karena TERGUGAT pernah melakukan pembayaran THR secara penuh pada periode tahun 2015 hingga saat PARA PENGGUGAT terakhir bekerja di Perusahaan TERGUGAT;

16. Bahwa selain kepada PARA PENGGUGAT, para pekerja lainnya yang berstatus sama dengan PARA PENGGUGAT juga diperlakukan secara sama oleh TERGUGAT, yaitu TERGUGAT juga tidak melakukan kewajiban hukumnya dengan melakukan pembayaran dan pemenuhan pembayaran uang THR dalam masing – masing periode tahun sebagaimana tersebut diatas. Hal tersebut jelas telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan kata lain TERGUGAT tidak taat dan tidak menghormati peraturan pemerintah Republik Indonesia yang telah memberi perlindungan hukum kepada warganya sebagai pekerja. Sehingga dengan demikian, kepada TERGUGAT mohon agar dihukum untuk memenuhi segala kewajiban hukumnya akan pembayaran dan pemenuhan pembayaran uang THR kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam periode tahun diatas;

17. Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja di Perusahaan TERGUGAT belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan hak cuti tahunan yang semestinya merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberitahukan dan ataupun mengganti hak cuti tahunan tersebut sesuai pasal 79 UU No.13 Tahun 2003, maka dengan demikian sangat patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.434.105,-/25 hari kerja = Rp. 137.364,- x 12 hari/tahun = Rp.1.648.368,- yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

PENGGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 15,384,790,-

PENGGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 15,384,790,-

PENGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- Masa kerja 14 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun = Rp. 23,077,186,-

PENGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- Masa kerja 15 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 1 bulan = Rp. 21,566,179,-

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan = Rp. 21,978,272,-

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- Masa kerja 8 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 5 bulan = Rp. 13,873,784,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan = Rp. 16,895,797,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)

- Masa kerja 5 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 4 bulan = Rp. 8,791,309,-

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 4 bulan = Rp. 30,220,124,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

Halaman 43 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 15,384,790,-

PENGGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

- Masa kerja 5 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun = Rp. 20.436.000 + Rp. 8,241,852,-

PENGGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun = Rp. 26,373,926,-

PENGGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 4 bulan = Rp. 25,275,013,-

PENGGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan = Rp. 32,417,951,-

PENGGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 11 bulan = Rp. 24,588,192,-

PENGGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 8 bulan = Rp. 25,824,470,-

PENGGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 44 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 8 bulan =
Rp. 27,472,840,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 34,203,686,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 5 bulan = Rp. 15,522,155,-

PENGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 10 bulan = Rp. 9,615,494,-

PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 12,362,778,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 7 bulan = Rp. 30,632,217,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan = Rp. 32,417,951,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 23 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 34,203,686,-

Halaman 45 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 12,362,778,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 4 tahun 11 bulan = Rp. 8,104,488,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 8 bulan = Rp. 9,340,766,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 4 tahun 9 bulan = Rp. 7,829,759,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 1 bulan = Rp. 28,159,661,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 3 bulan = Rp. 23,489,278,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 34,203,686,-

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

Halaman 46 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 32,143,223,-

PENGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 3 bulan = Rp. 8,653,945,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan = Rp. 25,137,649,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 8 bulan = Rp. 24,176,099,-

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 13,324,327,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 7 bulan = Rp. 22,390,365,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 2 bulan = Rp. 31,593,766,-

Halaman 47 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun = Rp. 13,186,963,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 10 bulan = Rp. 24,450,828,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 6 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 tahun 9 bulan = Rp. 11,126,500,-

PENGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- Masa kerja 24 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 34,203,686,-

PENGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 3 bulan = Rp. 8,653,945,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 32,143,223,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 28 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 34,203,686,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 48 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 34,203,686,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan =
Rp. 25,137,649,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 4 bulan = Rp. 12,088,050,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan =
Rp. 21,978,272,-

PENGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 3 bulan =
Rp. 28,434,389,-

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 11 bulan =
Rp. 19,643,081,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 2 bulan =
Rp. 20,055,173,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 49 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 6 bulan =
Rp. 27,198,112,-

PENGGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 1 bulan =
Rp. 19,917,809,-

PENGGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan =
Rp. 16,895,797,-

PENGGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 11 bulan =
Rp. 21,291,451,-

PENGGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 11 bulan =
Rp. 22,939,821,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 13,324,327,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 8 bulan =
Rp. 22,527,729,-

18. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja di Perkebunan TERGUGAT belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan Upah

Halaman 50 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembur hari libur resmi/cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberitahukan dan ataupun mengganti hak Upah Lembur hari libur resmi/cuti bersama tersebut sesuai pasal 85 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 yang diundangkan di Jakarta pada tahun 2003 maka dengan demikian sangat patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari Rp.137.364/per hari (25 hari kerja) = Rp.274.728,- dikali 16 (enam belas) hari libur resmi = Rp. 4.395.648,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 41,026,108,-

PENGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 41,026,108,-

PENGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- Masa kerja 14 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun = Rp. 61,539,162,-

PENGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- Masa kerja 15 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 1 bulan = Rp. 57,509,812,-

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan = Rp. 58,608,725,-

Halaman 51 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- Masa kerja 8 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 5 bulan = Rp. 36,996,758,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan = Rp. 45,055,458,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)

- Masa kerja 5 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 4 bulan = Rp. 23,443,490,-

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 4 bulan = Rp. 80,586,997,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 41,026,108,-

PENGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

- Masa kerja 5 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun = Rp. 21,978,272,-

PENGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun = Rp. 70,330,470,-

PENGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 52 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 4 bulan =
Rp. 67,400,034,-

PENGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan =
Rp. 86,447,870,-

PENGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 11 bulan =
Rp. 65,568,511,-

PENGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 8 bulan =
Rp. 68,865,252,-

PENGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 8 bulan =
Rp. 73,260,907,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 91,209,829,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 5 bulan = Rp. 41,392,412,-

PENGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 10 bulan =
Rp. 25,641,317,-

Halaman 53 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 32,967,408,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 7 bulan = Rp. 81,685,911,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan = Rp. 86,447,870,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 23 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 91,209,829,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 32,967,408,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 4 tahun 11 bulan = Rp. 21,611,967,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 8 bulan = Rp. 24,908,708,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 4 tahun 9 bulan = Rp. 20,879,358,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 1 bulan = Rp. 75,092,429,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 3 bulan = Rp. 62,638,075,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 91,209,829,-

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 85,715,261,-

PENGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 3 bulan = Rp. 23,077,186,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 55 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan =
Rp. 67,033,730,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 8 bulan =
Rp. 64,469,598,-

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 35,531,540,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 7 bulan =
Rp. 59,707,639,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 2 bulan =
Rp. 84,250,043,-

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun = Rp. 35,165,235,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 10 bulan =
Rp. 65,202,207,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 6 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan

Halaman 56 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 tahun 9 bulan = Rp. 29,670,667,-

PENGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- Masa kerja 24 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 91,209,829,-

PENGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 3 bulan = Rp. 23,077,186,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 85,715,261,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 28 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 91,209,829,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 91,209,829,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan = Rp. 67,033,730,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan

Halaman 57 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 4 bulan = Rp. 32,234,799,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan = Rp. 58,608,725,-

PENGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 3 bulan = Rp. 75,825,038,-

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 11 bulan = Rp. 52,381,548,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 2 bulan = Rp. 53,480,462,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 6 bulan = Rp. 72,528,298,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 1 bulan = Rp. 53,114,157,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

Halaman 58 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan = Rp. 45,055,458,-

PENGGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 11 bulan = Rp. 56,777,203,-

PENGGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 11 bulan = Rp. 61,172,857,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 35,531,540,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 8 bulan = Rp. 60,073,943,-

19. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja di Perkebunan TERGUGAT belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan Upah Lembur di hari Minggu yang ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberitahukan dan ataupun mengganti hak Upah Lembur hari Minggu tersebut sesuai pasal 85 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 yang diundangkan di Jakarta pada tahun 2003 maka dengan demikian sangat patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari minggu (Rp.137.364,20/per hari) = Rp.274.728,40 dikali 52 (lima puluh dua) minggu per tahun = Rp.14.285.876,80,- dan Rp.274.728,40 dikali 4 (empat) minggu per bulan = Rp.1.098.913,60,-

Halaman 59 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 132,968,546,-

PENGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 132,968,546,-

PENGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- Masa kerja 14 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun = Rp. 200,002,275,-

PENGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- Masa kerja 15 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 1 bulan = Rp. 186,815,312,-

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan = Rp. 190,112,053,-

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- Masa kerja 8 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 5 bulan = Rp. 119,781,582,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 60 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan =
Rp. 146,155,509,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)

- Masa kerja 5 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 4 bulan = Rp. 75,825,038,-

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 4 bulan = Rp. 261,541,437,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 132,968,546,-

PENGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

- Masa kerja 5 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun = Rp. 20.436.000 + Rp. 71,429,384,-

PENGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun = Rp. 228,574,029,-

PENGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 4 bulan = Rp. 218,683,806,-

PENGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan = Rp. 280,222,968,-

Halaman 61 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PENGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 11 bulan = Rp. 212,090,325,-

PENGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 8 bulan = Rp. 223,079,461,-

PENGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 8 bulan = Rp. 237,365,338,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 295,607,758,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 5 bulan = Rp. 134,067,459,-

PENGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 10 bulan = Rp. 82,418,520,-

PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 106,594,619,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 18 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 7 bulan = Rp. 264,838,178,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan = Rp. 280,222,968,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 23 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 295,607,758,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 106,594,619,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 4 tahun 11 bulan = Rp. 69,231,557,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 8 bulan = Rp. 80,220,693,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 4 tahun 9 bulan = Rp. 67,033,730,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

Halaman 63 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 17 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 1 bulan = Rp. 243,958,819,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 3 bulan = Rp. 203,299,016,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 295,607,758,-

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 278,025,141,-

PENGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 3 bulan = Rp. 74,726,125,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan = Rp. 217,584,893,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 8 bulan = Rp. 208,793,584,-

Halaman 64 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 115,385,928,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 7 bulan = Rp. 193,408,794,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 2 bulan = Rp. 273,629,486,-

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun = Rp. 114,287,014,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 10 bulan = Rp. 210,991,411,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 6 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 tahun 9 bulan = Rp. 95,605,483,-

PENGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- Masa kerja 24 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 295,607,758,-

PENGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

Halaman 65 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 3 bulan = Rp. 74,726,125,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 278,025,141,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 28 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 295,607,758,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 295,607,758,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan = Rp. 217,584,893,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 4 bulan = Rp. 104,396,792,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan = Rp. 190,112,053,-

PENGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

Halaman 66 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 17 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 3 bulan = Rp. 246,156,646,-

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 11 bulan = Rp. 169,232,694,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 2 bulan = Rp. 173,628,349,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 6 bulan = Rp. 235,167,510,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 1 bulan = Rp. 172,529,435,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan = Rp. 146,155,509,-

PENGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 11 bulan = Rp. 183,518,571,-

PENGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

Halaman 67 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 13 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 11 bulan = Rp. 197,804,448,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 115,385,928,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 8 bulan = Rp. 194,507,707,-

20. Bahwa ternyata selama PARA PENGGUGAT bekerja diperusahaan TERGUGAT tidak pernah merasakan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai diisyaratkan dalam Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kemudian dirubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dirubah beberapa kali dan yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

21. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak masuk bekerja dan tidak pernah menerima manfaat jaminan sosial tenaga kerja dari TERGUGAT, maka sangatlah patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak-haknya tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara yaitu tahun 2020 sebesar Rp.3.434.105,- yaitu berupa :

Halaman 68 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,89 %
x upah,
 $(0,89\% \times \text{Rp.}3.434.105,- = \text{Rp.} 30.563,53,-)$
- ✓ Program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3 % x Upah,
 $(0,3\% \times \text{Rp.}3.434.105,- = \text{Rp.} 10.302,32,-)$
- ✓ Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5.7 % x upah
(3,7 % Pengusaha/perusahaan, 2 % pekerja/buruh)
 $(3,7\% \times \text{Rp.}3.434.105,- = \text{Rp.} 127.061,89,-)$
- ✓ Program Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3 % x upah,
(2 % Pengusaha/perusahaan, 1 % pekerja/buruh)
 $(2\% \times \text{Rp.}3.434.105,- = \text{Rp.} 68.682,10,-)$

Jadi, Total Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang seharusnya diberikan
TERGUGAT setiap bulannya adalah sebesar Rp. 236.609,83,-

22. Bahwa dengan perhitungan sebagaimana diatas, PARA
PENGUGAT seyogyanya memperoleh Uang BPJS Ketenagakerjaan dan
menjadi kewajiban perusahaan TERGUGAT setiap bulan sebesar Rp.
236.609,83,- dan jika dihitung dalam setahun adalah 12 bulan x
Rp.236.609,83,- = Rp 2.839.318,01,-. Maka dapat diperhitungkan dengan
rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada
tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar
Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga
totalnya adalah 9 tahun 4 bulan = Rp. 26,500,301,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke
BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung
berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility
Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan
Bunga Bank selama 9 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,325,015,- Total
keseluruhan = Rp. 27,825,317,-

PENGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Halaman 69 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 9 tahun 4 bulan = Rp. 26,500,301,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,325,015,- Total keseluruhan = Rp. 27,825,317,-

PENGGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- Masa kerja 14 tahun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun = Rp. 39,750,452,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 14 tahun adalah Rp. 1,987,523,- Total keseluruhan = Rp. 41,737,975,-

PENGGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- Masa kerja 15 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 6 bulan = Rp. 44,009,429,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 6 bulan adalah Rp. 2,200,471,- Total keseluruhan = Rp. 46,209,901,-

Halaman 70 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 8 bulan = Rp. 44,482,649,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,224,132,- Total keseluruhan = Rp. 46,706,781,-

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- Masa kerja 8 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 8 tahun 5 bulan = Rp. 23,897,593,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 tahun 5 bulan adalah Rp. 1,194,880,- Total keseluruhan = Rp. 25,092,473,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 10 tahun 3 bulan = Rp. 29,103,010,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 71 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 10 tahun 3 bulan adalah Rp. 1,455,150,- Total keseluruhan = Rp. 30,558,160,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)

- Masa kerja 5 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 4 bulan = Rp. 15,143,029,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 4 bulan adalah Rp. 757,151,- Total keseluruhan = Rp. 15,900,181,-

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 18 tahun 4 bulan = Rp. 52,054,164,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 18 tahun 4 bulan adalah Rp. 2,602,708,- Total keseluruhan = Rp. 54,656,872,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 9 tahun 4 bulan = Rp. 26,500,301,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung

Halaman 72 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,325,015,- Total keseluruhan = Rp. 27,825,317,-

PENGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

- Masa kerja 5 tahun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun = Rp. 14,196,590,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun adalah Rp. 709,830,- Total keseluruhan = Rp. 14,906,420,-

PENGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 16 tahun = Rp. 45,429,088,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 tahun adalah Rp. 2,271,454,- Total keseluruhan = Rp. 47,700,543,-

PENGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar

Halaman 73 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 4 bulan = Rp. 43,536,210,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 4 bulan adalah Rp. 2,176,810,- Total keseluruhan = Rp. 45,713,020,-

PENGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 8 bulan = Rp. 55,839,921,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,791,996,- Total keseluruhan = Rp. 58,631,917,-

PENGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun 11 bulan = Rp. 42,353,160,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 14 tahun 11 bulan adalah Rp. 2,117,658,- Total keseluruhan = Rp. 44,470,818,-

PENGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Halaman 74 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 8 bulan = Rp. 44,482,649,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,224,132,- Total keseluruhan = Rp. 46,706,781,-

PENGGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 16 tahun 8 bulan = Rp. 47,321,967,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,366,098,- Total keseluruhan = Rp. 49,688,065,-

PENGGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 25 tahun 10 bulan = Rp. 73,349,049,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 25 tahun 10 bulan adalah Rp. 3,667,452,- Total keseluruhan = Rp. 77,016,501,-

PENGGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

Halaman 75 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 9 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 9 tahun 5 bulan = Rp. 26,736,911,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 tahun 5 bulan adalah Rp. 1,336,846,- Total keseluruhan = Rp. 28,073,757,-

PENGGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 10 bulan = Rp. 16,562,688,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 10 bulan adalah Rp. 828,134,- Total keseluruhan = Rp. 17,390,823,-

PENGGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 7 tahun 6 bulan = Rp. 21,294,885,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 76 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 7 tahun 6 bulan adalah Rp. 1,064,744,- Total keseluruhan = Rp. 22,359,629,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 18 tahun 7 bulan = Rp. 52,763,993,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 18 tahun 7 bulan adalah Rp. 2,638,200,- Total keseluruhan = Rp. 55,402,193,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 8 bulan = Rp. 55,839,921,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,791,996,- Total keseluruhan = Rp. 58,631,917,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 23 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 23 tahun 2 bulan = Rp. 65,777,534,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung

Halaman 77 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 23 tahun 2 bulan adalah Rp. 3,288,877,- Total keseluruhan = Rp. 69,066,411,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 7 tahun 6 bulan = Rp. 21,294,885,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 7 tahun 6 bulan adalah Rp. 1,064,744,- Total keseluruhan = Rp. 22,359,629,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 4 tahun 11 bulan = Rp. 13,959,980,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 4 tahun 11 bulan adalah Rp. 697,999,- Total keseluruhan = Rp. 14,657,979,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 8 bulan = Rp. 16,089,469,-

Halaman 78 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 8 bulan adalah Rp. 804,473,- Total keseluruhan = Rp. 16,893,942,-

PENGGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 4 tahun 9 bulan = Rp. 13,486,761,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 4 tahun 9 bulan adalah Rp. 674,338,- Total keseluruhan = Rp. 14,161,099,-

PENGGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 17 tahun 1 bulan = Rp. 48,505,016,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 17 tahun 1 bulan adalah Rp. 2,425,251,- Total keseluruhan = Rp. 50,930,267,-

PENGGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Halaman 79 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun 3 bulan = Rp. 40.460.282,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 14 tahun 3 bulan adalah Rp. 2.023.014,- Total keseluruhan = Rp. 42.483.296,-

PENGGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 21 tahun 11 bulan = Rp. 62.228.386,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 21 tahun 11 bulan adalah Rp. 3.111.419,- Total keseluruhan = Rp. 65.339.806,-

PENGGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 6 bulan = Rp. 55.366.701,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 6 bulan adalah Rp. 2.768.335,- Total keseluruhan = Rp. 58.135.036,-

Halaman 80 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 3 bulan = Rp. 14,906,420,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 3 bulan adalah Rp. 745,321,- Total keseluruhan = Rp. 15,651,741,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 3 bulan = Rp. 43,299,600,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 3 bulan adalah Rp. 2,164,980,- Total keseluruhan = Rp. 45,464,580,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun 8 bulan = Rp. 41,643,331,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung

Halaman 81 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 14 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,082,167,- Total keseluruhan = Rp. 43,725,497,-

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 8 tahun 1 bulan = Rp. 22,951,154,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 tahun 1 bulan adalah Rp. 1,147,558,- Total keseluruhan = Rp. 24,098,712,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 13 tahun 7 bulan = Rp. 38,567,403,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 tahun 7 bulan adalah Rp. 1,928,370,- Total keseluruhan = Rp. 40,495,773,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar

Halaman 82 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 2 bulan = Rp. 54,420,262,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 2 bulan adalah Rp. 2,721,013,- Total keseluruhan = Rp. 57,141,275,-

PENGGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 8 tahun = Rp. 22,714,544,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 tahun adalah Rp. 1,135,727,- Total keseluruhan = Rp. 23,850,271,-

PENGGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun 10 bulan = Rp. 42,116,551,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 14 tahun 10 bulan adalah Rp. 2,105,828,- Total keseluruhan = Rp. 44,222,378,-

PENGGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

Halaman 83 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 6 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 6 tahun 9 bulan = Rp. 19,165,397,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 6 tahun 9 bulan adalah Rp. 958,270,- Total keseluruhan = Rp. 20,123,666,-

PENGGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- Masa kerja 24 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 24 tahun 8 bulan = Rp. 70,036,511,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 24 tahun 8 bulan adalah Rp. 3,501,826,- Total keseluruhan = Rp. 73,538,337,-

PENGGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 3 bulan = Rp. 14,906,420,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 84 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 5 tahun 3 bulan adalah Rp. 745,321,- Total keseluruhan = Rp. 15,651,741,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 6 bulan = Rp. 55,366,701,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 6 bulan adalah Rp. 2,768,335,- Total keseluruhan = Rp. 58,135,036,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 28 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 28 tahun 8 bulan = Rp. 81,393,783,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 28 tahun 8 bulan adalah Rp. 4,069,689,- Total keseluruhan = Rp. 85,463,472,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 21 tahun 5 bulan = Rp. 60,808,727,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung

Halaman 85 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 21 tahun 5 bulan adalah Rp. 3,040,436,- Total keseluruhan = Rp. 63,849,164,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 3 bulan = Rp. 43,299,600,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 3 bulan adalah Rp. 2,164,980,- Total keseluruhan = Rp. 45,464,580,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 7 tahun 4 bulan = Rp. 20,821,665,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 7 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,041,083,- Total keseluruhan = Rp. 21,862,749,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar

Halaman 86 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 13 tahun 4 bulan = Rp. 37,857,574,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,892,879,- Total keseluruhan = Rp. 39,750,452,-

PENGGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 17 tahun 3 bulan = Rp. 48,978,236,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 17 tahun 3 bulan adalah Rp. 2,448,912,- Total keseluruhan = Rp. 51,427,148,-

PENGGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 11 tahun 11 bulan = Rp. 33,835,206,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 11 tahun 11 bulan adalah Rp. 1,691,760,- Total keseluruhan = Rp. 35,526,967,-

PENGGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

Halaman 87 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 12 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 12 tahun 2 bulan = Rp. 34,545,036,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 12 tahun 2 bulan adalah Rp. 1,727,252,- Total keseluruhan = Rp. 36,272,288,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 16 tahun 6 bulan = Rp. 46,848,747,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 tahun 6 bulan adalah Rp. 2,342,437,- Total keseluruhan = Rp. 49,191,185,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 12 tahun 1 bulan = Rp. 34,308,426,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 88 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 12 tahun 1 bulan adalah Rp. 1,715,421,- Total keseluruhan = Rp. 36,023,847,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 10 tahun 3 bulan = Rp. 29,103,010,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 10 tahun 3 bulan adalah Rp. 1,455,150,- Total keseluruhan = Rp. 30,558,160,-

PENGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 12 tahun 11 bulan = Rp. 36,674,524,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 12 tahun 11 bulan adalah Rp. 1,833,726,- Total keseluruhan = Rp. 38,508,251,-

PENGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 13 tahun 11 bulan = Rp. 39,513,842,-

Halaman 89 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 tahun 11 bulan adalah Rp. 1,975,692,- Total keseluruhan = Rp. 41,489,534,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 8 tahun 1 bulan = Rp. 22,951,154,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 tahun 1 bulan adalah Rp. 1,147,558,- Total keseluruhan = Rp. 24,098,712,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 13 tahun 8 bulan = Rp. 38,804,013,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 tahun 8 bulan adalah Rp. 1,940,201,- Total keseluruhan = Rp. 40,744,214,-

23. Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja kepada TERGUGAT yaitu di PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda sebagai pekerja/Karyawan, TERGUGAT telah memberikan upah/gaji kepada PARA PENGGUGAT dengan Pekerja yang Jabatan Perawatan dan Pemanen

Halaman 90 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



yang bekerja tahun 2014 hingga tahun 2017, sebagai Karyawan Perawatan dengan upah sebesar Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.2.054.000,- (dua juta lima puluh empat ribu rupiah) per bulan dan Karyawan Pemanen sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan. Pekerja dengan Jabatan Perawatan dan Pemanen yang bekerja pada tahun 2018, sebagai Karyawan Perawatan dengan upah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, dan Karyawan Pemanen sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per hari atau jika dikalikan dengan 26 (duapuluh enam) hari kerja maka diperoleh upah/gaji sebesar Rp.3.302.000,- (tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah) per bulan. Maka berdasarkan itulah upah/gaji PARA PENGGUGAT tersebut tidak sesuai dengan UMSK LabuhanBatu Utara berdasarkan periode tahun bekerja PARA PENGGUGAT, maka dengan itu sebagian besar PARA PENGGUGAT mengalami kekurangan upah yang diperhitungkan sesuai dengan UMSK Tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.105,- yaitu dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Tahun 2015 sampai dengan 2017 perhitungan UMSK = (Rp. 3.275.000 – Rp. 2.210.000) X 34 bulan = Rp. 41.619.570,-

PENGGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Tahun 2015 sampai dengan 2017 perhitungan UMSK = (Rp. 3.275.000 – Rp. 2.210.000) X 34 bulan = Rp. 41.619.570,-

PENGGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- Tahun 2015 sampai dengan 2017 perhitungan UMSK = (Rp. 3.275.000 – Rp. 2.054.000) X 33 bulan = Rp. 45.543.465,-

PENGGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- Tahun 2015 sampai dengan 2016 perhitungan UMSK = (Rp. 3.275.000 – Rp. 2.210.000) X 15 bulan = Rp. 18.361.5750,-

PENGGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- Tahun 2015 sampai dengan 2016 perhitungan UMSK = (Rp. 3.275.000 – Rp. 2.210.000) X 18 bulan = Rp. 22.033.890,-

Halaman 91 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- Tahun 2015 sampai dengan 2016 perhitungan UMSK = (Rp. 3.275.000 – Rp. 2.054.000) X 24 bulan = Rp. 33.122.520,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 4 bulan = Rp. 2.296.420,-

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 16.561.260,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 23.450.520,-

PENGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

Halaman 92 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

Halaman 93 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2018 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 12 bulan = Rp. 14.689.260,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 21.578.520,-

PENGGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2016 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 31 bulan = Rp. 37.947.255,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 44.836.515,-

PENGGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

Halaman 94 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2016 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 31 bulan = Rp. 37.947.255,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 44.836.515,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 10 bulan = Rp. 12.241.050,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 19.130.310,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 10 bulan = Rp. 5.741.050,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-

Halaman 95 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000)
X 12 bulan X 4 bulan = Rp. 4.896.420,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 11.785.680,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 38 bulan = Rp. 46.515.990,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 53.405.250,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

Halaman 96 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 38 bulan = Rp. 46.515.990,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 53.405.250,-

PENGGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2017 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 22 bulan = Rp. 26.930.310,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 33.819.570,-

PENGGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

Halaman 97 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000)
X 12 bulan X 5 bulan = Rp. 6.120.525,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 13.789.785,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 65.646.300,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
- Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2016 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 29 bulan = Rp. 35.499.045,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +

Halaman 98 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp. 46.912.305,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +

Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +

Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +

Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +

Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 66.245.040,-

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000) X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +

Total = Rp. 73.134.300,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-

Halaman 99 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

PENGGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

PENGGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

PENGGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.054.000) X 12 bulan X 38 bulan = Rp. 46.515.990,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 59.333.250,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Tahun 2015 sampai dengan 2018 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.210.000) X 12 bulan X 4 tahun = Rp. 58.757.040,-
- Tahun 2019 perhitungan UMSK = (Rp. 3.434.105 – Rp. 2.860.000)
X 12 bulan = Rp. 6.889.260,- +
Total = Rp. 65.646.300,-

Halaman 100 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



24. Bahwa PARA PENGGUGAT perempuan selama bekerja diperusahaan tergugat tidak pernah diberi Hak cuti haid yang telah kodratnya melekat ada pada dirinya sesuai dalam UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Maka dengan alasan hukum maka seharusnya Perusahaan TERGUGAT harus tunduk pada undang-undang tersebut dan memberikan hak cuti Haid tersebut kepada PARA PENGGUGAT;

25. Bahwa berdasarkan atas UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid PARA PENGGUGAT perempuan diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu PARA PENGGUGAT berhak mendapat uang cuti haid sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK Labuhanbatu Utara dikali masa kerja PARA PENGGUGAT di perusahaan TERGUGAT sejak undang-undang itu di undangkan, maka adapun rincian hak cuti haid para penggugat sebagai berikut:

PENGGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017) masa kerja 9 tahun 4 bulan

- Cuti haid Jul 2008 hingga Okt 2017 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 112 bulan = Rp. 29.586.135,-

PENGGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017) masa kerja 14 tahun

- Cuti haid Sept 2003 hingga Sept 2017 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 168 bulan = Rp. 44.379.203,-

PENGGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016) masa kerja 15 tahun 8 bulan

- Cuti haid Mar 2003 hingga Jun 2017 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 156 bulan = Rp. 41.209.260,-

PENGGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016) masa kerja 8 tahun 5 bulan

- Cuti haid Agust 2008 hingga Des 2016 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 101 bulan = Rp. 26.680.354,-

PENGGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023) masa kerja 18 tahun 4 bulan

- Cuti haid Agust 2005 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 220 bulan = Rp. 58.115.623,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)
masa kerja 9 tahun 4 bulan

- Cuti haid Agust 2014 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 112 bulan = Rp. 29.586.135,-

PENGGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)
masa kerja 16 tahun

- Cuti haid Des 2007 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 192 bulan = Rp. 50.719.089,-

PENGGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)
masa kerja 15 tahun 4 bulan

- Cuti haid Agust 2008 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 184 bulan = Rp. 48.605.794,-

PENGGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023) masa
kerja 19 tahun 8 bulan

- Cuti haid Apr 2004 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 232 bulan = Rp. 61.285.566,-

PENGGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023) masa
kerja 14 tahun 11 bulan

- Cuti haid Jan 2009 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 179 bulan = Rp. 44.379.203,-

PENGGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023) masa
kerja 15 tahun 8 bulan

- Cuti haid Apr 2008 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 188 bulan = Rp. 49.662.442,-

PENGGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023) masa
kerja 16 tahun 8 bulan

- Cuti haid Mar 2007 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 200 bulan = Rp. 52.832.385,-

PENGGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023) masa
kerja 9 tahun 5 bulan

- Cuti haid Jul 2014 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 113 bulan = Rp. 29.850.297,-

PENGGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023) masa
kerja 5 tahun 10 bulan

- Cuti haid Jan 2019 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 70 bulan = Rp. 18.491.335,-

Halaman 102 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023) masa kerja 7 tahun 6 bulan

- Cuti haid Jun 2016 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 90 bulan = Rp. 23.774.573,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023) masa kerja 18 tahun 7 bulan

- Cuti haid Mei 2005 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 223 bulan = Rp. 58.908.109,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023) masa kerja 19 tahun 8 bulan

- Cuti haid Apr 2004 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 236 bulan = Rp. 62.342.214,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023) masa kerja 7 tahun 6 bulan

- Cuti haid Jun 2016 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 90 bulan = Rp. 23.774.573,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023) masa kerja 4 tahun 11 bulan

- Cuti haid Jan 2019 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 59 bulan = Rp. 15.585.553,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023) masa kerja 5 tahun 8 bulan

- Cuti haid Mar 2018 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 68 bulan = Rp. 17.963.011,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023) masa kerja 4 tahun 9 bulan

- Cuti haid Mar 2019 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 57 bulan = Rp. 15.057.230,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023) masa kerja 17 tahun 1 bulan

- Cuti haid Nov 2006 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 205 bulan = Rp. 54.153.194,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023) masa kerja 14 tahun 3 bulan

- Cuti haid Sept 2009 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 171 bulan = Rp. 45.171.689,-

Halaman 103 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023) masa kerja 21 tahun 11 bulan

- Cuti haid Mar 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 249 bulan = Rp. 65.908.400,-

PENGGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023) masa kerja 19 tahun 6 bulan

- Cuti haid Jun 2004 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 234 bulan = Rp. 61.813.890,-

PENGGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023) masa kerja 5 tahun 3 bulan

- Cuti haid Sept 2018 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 63 bulan = Rp. 16.642.201,-

PENGGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023) masa kerja 15 tahun 3 bulan

- Cuti haid Sept 2008 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 183 bulan = Rp. 48.341.632,-

PENGGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023) masa kerja 14 tahun 8 bulan

- Cuti haid Apr 2009 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 176 bulan = Rp. 46.492.498,-

PENGGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023) masa kerja 8 tahun 1 bulan

- Cuti haid Nov 2015 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 97 bulan = Rp. 25.623.707,-

PENGGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023) masa kerja 13 tahun 7 bulan

- Cuti haid Mei 2010 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 163 bulan = Rp. 43.058.393,-

PENGGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023) masa kerja 19 tahun 2 bulan

- Cuti haid Okt 2004 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 230 bulan = Rp. 60.757.242,-

PENGGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023) masa kerja 8 tahun

- Cuti haid Nov 2015 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 96 bulan = Rp. 25.359.545,-

Halaman 104 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)
masa kerja 14 tahun 10 bulan

- Cuti haid Feb 2009 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 178 bulan = Rp. 47.020.822,-

PENGGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023) masa kerja 6 tahun 9 bulan

- Cuti haid Mar 2017 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 81 bulan = Rp. 21.397.116,-

PENGGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023) masa kerja 24 tahun 8 bulan

- Cuti haid Mar 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 249 bulan = Rp. 65.776.319,-

PENGGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023) masa kerja 5 tahun 3 bulan

- Cuti haid Agust 2008 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 63 bulan = Rp. 16.642.201,-

PENGGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023) masa kerja 19 tahun 6 bulan

- Cuti haid Jun 2004 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 234 bulan = Rp. 61.813.890,-

PENGGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023) masa kerja 28 tahun 8 bulan

- Cuti haid Mar 2003 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 249 bulan = Rp. 65.776.319,-

PENGGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023) masa kerja 7 tahun 4 bulan

- Cuti haid Agust 2016 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 88 bulan = Rp. 23.246.249,-

PENGGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023) masa kerja 13 tahun 4 bulan

- Cuti haid Agust 2010 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 160 bulan = Rp. 42.265.908,-

PENGGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023) masa kerja 17 tahun 3 bulan

- Cuti haid Sept 2006 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 207 bulan = Rp. 54.681.518,-

Halaman 105 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023) masa kerja 11 tahun 11 bulan

- Cuti haid Jan 2012 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 143 bulan = Rp. 37.775.155,-

PENGGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023) masa kerja 12 tahun 2 bulan

- Cuti haid Okt 2011 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 146 bulan = Rp. 38.567.641,-

PENGGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023) masa kerja 12 tahun 1 bulan

- Cuti haid Nov 2011 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 145 bulan = Rp. 38.303.479,-

PENGGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023) masa kerja 10 tahun 3 bulan

- Cuti haid Sept 2013 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 123 bulan = Rp. 32.491.917,-

PENGGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023) masa kerja 12 tahun 11 bulan

- Cuti haid Jan 2011 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 155 bulan = Rp. 40.945.098,-

PENGGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023) masa kerja 13 tahun 11 bulan

- Cuti haid Jan 2010 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 167 bulan = Rp. 44.115.041,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023) masa kerja 8 tahun 1 bulan

- Cuti haid Nov 2015 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 97 bulan = Rp. 25.623.707,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023) masa kerja 13 tahun 8 bulan

- Cuti haid Apr 2010 hingga Nov 2023 (Rp. 3.434.105/26hari) x 2 x 12 x 164 bulan = Rp. 43.322.555,-

26. Bahwa selama PARA PENGGUGAT khususnya perempuan bekerja di perusahaan TERGUGAT tidak pernah diberikan dan dibayarkan hak cuti melahirkan yang semestinya merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberikan dan ataupun mengganti hak cuti melahirkan tersebut sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU no.13 Tahun 2003 tentang

Halaman 106 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan, maka dengan demikian sangat patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT perempuan memperoleh hak tersebut dengan rincian masing-masing PENGGUGAT sebagai berikut;

- PENGGUGAT 3 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 5 melahirkan 4 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 4 = Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 6 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 9 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 12 melahirkan 5 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 5 = Rp. 51.511.575,-
- PENGGUGAT 13 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 14 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Halaman 107 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-

- PENGGUGAT 15 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-

- PENGGUGAT 16 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-

- PENGGUGAT 17 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGGUGAT 20 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-

- PENGGUGAT 21 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-

- PENGGUGAT 22 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-

- PENGGUGAT 25 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-

Halaman 108 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 26 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 27 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 28 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 29 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 30 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 31 melahirkan 4 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 4 = Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 32 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 33 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo

Halaman 109 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-

- PENGUGAT 34 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGUGAT 35 melahirkan 6 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 6 = Rp. 61.813.890,-

- PENGUGAT 36 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGUGAT 37 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-

- PENGUGAT 38 melahirkan 4 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 4 = Rp. 41.209.260,-

- PENGUGAT 39 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGUGAT 40 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Halaman 110 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-

- PENGUGAT 43 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGUGAT 44 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-

- PENGUGAT 45 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGUGAT 49 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGUGAT 50 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGUGAT 51 melahirkan 1 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 1 = Rp. 10.302.315,-

- PENGUGAT 52 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-

Halaman 111 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 56 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 57 melahirkan 3 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 3 = Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 58 melahirkan 2 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 2 = Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 59 melahirkan 4 orang Anak saat bekerja pada perusahaan TERGUGAT, maka kalo dihitung sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu (UMSK LabuhanBatu Utara X 1.5 bulan X 2 dikali jumlah anak lahir) = Rp. 3.434.105,- X 1.5 bulan X 2 X 4 = Rp. 41.209.260,-

27. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja di Perkebunan TERGUGAT belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan tentang Upah Cuti Besar, yaitu PARA PENGGUGAT tetap bekerja seperti biasanya yang semestinya berhak mendapatkan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus. Hal ini merupakan kewajiban TERGUGAT untuk memberikan kelonggaran kepada PARA PENGGUGAT untuk beristirahat/tidak bekerja, akan tetapi TERGUGAT tetap memaksakan PARA PENGGUGAT bekerja, dan oleh karenanya TERGUGAT tidak pernah mengganti hak Cuti Besar tersebut sesuai pasal 79 UU No.13 Tahun 2003 yang diundangkan di Jakarta pada tahun 2003;

28. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak pernah membayarkan upah cuti besar, maka sangatlah patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak-hak cuti besar tersebut yang apabila diperhitungkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp. 3.434.105,- setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp.6.868.210,- dan berlaku kelipatannya maka dapat

Halaman 112 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- Masa kerja 14 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun = Rp. 13,736,420,-

PENGGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- Masa kerja 15 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 1 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- Masa kerja 8 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 5 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

Halaman 113 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 18 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 4 bulan = Rp. 20,604,630,-

PENGGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun = Rp. 13,736,420,-

PENGGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 4 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan = Rp. 20,604,630,-

PENGGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 11 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 8 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 114 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 8 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 5 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 7 bulan =
Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan =
Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 23 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

Halaman 115 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 17 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 1 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 3 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 8 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

Halaman 116 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 13 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 7 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 2 bulan = Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun = Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 10 bulan = Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 6 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 tahun 9 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- Masa kerja 24 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 28 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 117 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 20,604,630,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 4 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 3 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 11 bulan =
Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 2 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 6 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 1 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan =
Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 11 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 11 bulan =
Rp. 13,736,420,-

PENGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 6,868,210,-

PENGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 119 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 8 bulan =
Rp. 13,736,420,-

29. Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja, pihak perusahaan TERGUGAT pernah menyampaikan tentang Penghargaan Akhir Tahun atau Bonus yang akan diberikan setiap tahunnya kepada para pekerja baik dari Kantor Direksi yang disampaikan kepada Manager Kebun hingga ke Afdeling agar para pekerja dapat lebih semangat untuk meningkatkan produktivitas kerjanya demi keuntungan perusahaan, namun faktanya PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima Penghargaan Akhir Tahun atau Bonus tersebut, sehingga Bonus yang disampaikan oleh TERGUGAT hanyalah janji-janji belaka yang dengan sengaja untuk bekerja lebih giat lagi, dan tentunya perusahaan TERGUGAT berkembang pesat dari tahun ke tahun, akan tetapi tersebut tidak kunjung diberikan, hal itu juga diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat yaitu pada Pasal 32 Peraturan Perusahaan Perihal *Bonus Akhir Tahun* “Berdasarkan kemampuan perusahaan dan atas kebijakan Direksi, perusahaan dapat memberikan Penghargaan Akhir Tahun yang ketentuan dan besarnya akan ditetapkan tersendiri melalui SK Direksi”;

30. Bahwa oleh karena faktanya memang benar disampaikan TERGUGAT tentang Bonus Akhir Tahun tersebut dan tidak pernah diberikan khususnya kepada PARA PENGGUGAT, maka sangatlah patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak Bonus Akhir Tahun tersebut yang apabila diperhitungkan selama PARA PENGGUGAT bekerja diperusahaan TERGUGAT dan diperhitungkan dengan rincian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 61,813,890,-

PENGGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 61,813,890,-

Halaman 120 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- Masa kerja 14 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun = Rp. 96,154,940,-

PENGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- Masa kerja 15 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 1 bulan = Rp. 103,023,150,-

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan = Rp. 103,023,150,-

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- Masa kerja 8 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 5 bulan = Rp. 54,945,680,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan = Rp. 68,682,100,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)

- Masa kerja 5 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 4 bulan = Rp. 34,341,050,-

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 4 bulan = Rp. 123,627,780,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

Halaman 121 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 4 bulan = Rp. 61,813,890,-

PENGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

- Masa kerja 5 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun = Rp. 20.436.000 + Rp. 34,341,050,-

PENGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun = Rp. 109,891,360,-

PENGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 4 bulan = Rp. 103,023,150,-

PENGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan = Rp. 130,495,990,-

PENGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 11 bulan = Rp. 103,023,150,-

PENGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 8 bulan = Rp. 103,023,150,-

PENGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 122 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 8 bulan =
Rp. 109,891,360,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 178,573,460,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 9 tahun 5 bulan = Rp. 61,813,890,-

PENGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 10 bulan =
Rp. 41,209,260,-

PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 48,077,470,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 18 tahun 7 bulan =
Rp. 123,627,780,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 8 bulan =
Rp. 130,495,990,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 23 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan =
Rp. 157,968,830,-

Halaman 123 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 6 bulan = Rp. 48,077,470,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 4 tahun 11 bulan = Rp. 34,341,050,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 8 bulan = Rp. 34,341,050,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 4 tahun 9 bulan = Rp. 27,472,840,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 1 bulan = Rp. 116,759,570,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 3 bulan = Rp. 96,154,940,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 151,100,620,-

Halaman 124 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 130,495,990,-

PENGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 3 bulan = Rp. 34,341,050,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan = Rp. 103,023,150,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 8 bulan = Rp. 96,154,940,-

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 54,945,680,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 7 bulan = Rp. 89,286,730,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak

Halaman 125 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 2 bulan =
Rp. 130,495,990,-

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun = Rp. 54,945,680,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 14 tahun 10 bulan = Rp. 103,023,150,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 6 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 6 tahun 9 bulan = Rp. 41,209,260,-

PENGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- Masa kerja 24 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 171,705,250,-

PENGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 5 tahun 3 bulan = Rp. 34,341,050,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 19 tahun 6 bulan = Rp. 130,495,990,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 28 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 192,309,880,-

Halaman 126 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 20 tahun 9 bulan = Rp. 144,232,410,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 15 tahun 3 bulan = Rp. 103,023,150,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 7 tahun 4 bulan = Rp. 48,077,470,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 4 bulan = Rp. 89,286,730,-

PENGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 17 tahun 3 bulan = Rp. 116,759,570,-

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 11 tahun 11 bulan = Rp. 82,418,520,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 2 bulan = Rp. 82,418,520,-

Halaman 127 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 16 tahun 6 bulan = Rp. 109,891,360,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 1 bulan = Rp. 82,418,520,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 10 tahun 3 bulan = Rp. 68,682,100,-

PENGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 12 tahun 11 bulan = Rp. 89,286,730,-

PENGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 11 bulan = Rp. 96,154,940,-

PENGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 8 tahun 1 bulan = Rp. 54,945,680,-

PENGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, yaitu 13 tahun 8 bulan =
Rp. 89,286,730,-

31. Bahwa sejak awal masuk bekerja PARA PENGGUGAT, TERGUGAT pernah memberitahukan dan menyampaikan secara langsung kepada para pekerjanya termasuk kepada PARA PENGGUGAT, apabila ada pekerja yang bisa bertahan bekerja hingga mencapai masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, maka Bapak D.L Sitorus (almarhum) selaku pemilik perusahaan dan sekaligus Direktur Utama PT. Tor Ganda in casu TERGUGAT dulunya pernah secara langsung (lisan) menyampaikan dan menjanjikan akan memberikan 2 (dua) hektar lahan sawit bagi pekerja yang telah mencapai masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun sebagai penghargaan istimewa dari perusahaan, hal ini disampaikan oleh Bapak D.L Sitorus (almarhum) kepada para pekerja termasuk PARA PENGGUGAT yang telah bekerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan didengar langsung oleh para staff dan pimpinan manajemen TERGUGAT. Bahwa PARA PENGGUGAT tentunya masih mengingat janji dari pimpinan TERGUGAT jika nantinya setiap pekerja akan menerima penghargaan istimewa kepada pekerja yang loyalitasnya tinggi jika telah bekerja 25 (dua puluh lima) tahun dan berhak atas penghargaan khusus dari perusahaan dan menerima manfaat pensiun yang sangat layak karena sudah cukup lama bekerja diperusahaan dan mengabdikan semasa hidupnya bekerja diperusahaan TERGUGAT;

32. Bahwa dengan adanya janji TERGUGAT kepada para pekerja in casu PARA PENGGUGAT yang telah bekerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun berupa penghargaan khusus/istimewa tersebut, maka PARA PENGGUGAT sangat giat bekerja dan meskipun mendapatkan beban yang berat diterpa hujan dan angin diperkebunan dalam bekerja tetap dilakoninya hingga puluhan tahun lamanya dengan harapan akan masa tua nantinya yang diharapkan dari perusahaan. Adapun janji Bapak D.L Sitorus (almarhum) pemilik perusahaan TERGUGAT secara langsung disampaikan kepada para pekerjanya sejak awal masuk kerja yaitu *“..bagi seluruh karyawan yang bekerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, maka akan diberikan penghargaan khusus yaitu lahan sawit sebanyak 2 (dua) hektar untuk masa tuanya dan berhak meminta hak-hak pensiunnya..”*. Hal ini yang selalu membuat PARA PENGGUGAT bersemangat bekerja dan bertahan diperusahaan TERGUGAT, namun faktanya setelah PARA PEKERJA sudah memasuki usia pensiun, hak tersebut tidak kunjung diberikan dan malah

Halaman 129 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



ada dimutasikan ke tempat lain dan lebih parahnya membuat PARA PENGGUGAT tidak betah lagi bekerja diperusahaan TERGUGAT dan tidak memberikan hak-haknya ketika tidak bekerja lagi diperusahaan TERGUGAT;

33. Bahwa oleh karena TERGUGAT pernah menyampaikan adanya penghargaan khusus/istimewa kepada pekerja yang masa kerjanya melebihi 25 (duapuluh lima) tahun lamanya berupa lahan sawit 2 (dua) hektar namun tidak pernah diberikan, maka sangatlah patut dan layak secara hukum PARA PENGGUGAT memperoleh hak penghargaan khusus tersebut karena kemampuan perusahaan TERGUGAT cukup dan mumpuni untuk membayarkan hak penghargaan khusus yang apabila diperhitungkan selama PARA PENGGUGAT bekerja diperusahaan TERGUGAT dan diperhitungkan dengan keadaan sekarang ini lahan sawit 1 (satu) hektar ditempat PARA PENGGUGAT bekerja yaitu 1 (satu) hektar lahan sawit biasa dengan harga terendah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga dapat diperhitungkan dan dirincikan sebagai berikut:

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar RP. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp. } 150.00.000 = \text{Rp. } 300.000.000,-$

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja + 25 tahun, dihitung penghargaan khusus/istimewa memperoleh 2 (dua) hektar, jika diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal seharga sebesar RP. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar, maka diperoleh, yaitu $2 \times \text{Rp. } 150.00.000 = \text{Rp. } 300.000.000,-$

34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memberikan putusan nantinya berupa perintah kepada TERGUGAT untuk membayar hak-hak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT sewaktu masih aktif bekerja kepada TERGUGAT berupa Uang THR, Uang pengganti Cuti Tahunan, upah lembur libur resmi/cuti bersama, uang lembur hari Minggu, biaya Jamsostek, biaya peralatan kerja, kekurangan upah, hak cuti haid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak cuti melahirkan, cuti besar, bonus tahunan serta penghargaan khusus/istimewa yaitu:

1) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT dengan membayar uang THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan masing-masing yang diperhitungkan sejak tahun 1994 hingga tahun 2014 dan tahun 2018 kepada masing-masing PARA PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 39.459.260,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 49.761.575,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 49.761.575,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 9.452.315,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 29.156.945,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 25.722.840,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 18.854.630,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 25.722.840,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 56.629.785,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 49.761.575,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 29.156.945,-

Halaman 131 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 18.854.630,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 18.854.630,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 15.720.525,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 18.854.630,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 53.195.680,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 66.932.100,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 42.893.365,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 15.720.525,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 29.156.945,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 9.452.315,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 12.586.420,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 25.722.840,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 12.586.420,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 6.343.210,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 12.586.420,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 15.720.525,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 15.720.525,-

2) Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMSK Labuhan Batu Utara tahun 2025 sebesar Rp.3.434.105,- /25 hari kerja = Rp.137.364,- x 12 hari/tahun = Rp.1.648.368,- dikali masa kerja masing-masing PARA PENGGUGAT yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 132 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 15.384.790,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 15.384.790,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 23.077.186,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 21.566.179,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 21.978.272,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 13.873.784,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 16.895.797,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 8.791.309,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 30.220.124,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 15.384.790,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 8.241.852,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 26.373.926,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 25.275.013,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 32.417.951,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 24.588.192,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 25.824.470,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 27.472.840,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 15.522.155,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 9.615.494,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 12.362.778,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 30.632.217,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 32.417.951,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 12.362.778,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 8.104.488,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 9.340.766,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 7.829.759,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 28.159.661,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 23.489.278,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 32.143.223,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 8.653.945,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 25.137.649,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 24.176.099,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 13.324.327,-

Halaman 133 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 22.390.365,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 31.593.766,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 13.186.963,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 24.450.828,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 11.126.500,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 8.653.945,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 32.143.223,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 25.137.649,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 12.088.050,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 21.978.272,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 28.434.389,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 19.643.081,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 20.055.173,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 27.198.112,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 19.917.809,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 16.895.797,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 21.291.451,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 22.939.821,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 13.324.327,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 22.527.729,-

3) Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT berupa Upah Lembur hari libur resmi/cuti bersama diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari Rp.137.364/per hari (25 hari kerja) = Rp.274.728,- dikali 16 (enam belas) hari libur resmi/cuti bersama = Rp.4.395.648,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 41.026.108,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 41.026.108,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 61.539.162,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 57.509.812,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 58.608.725,-

Halaman 134 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 36.996.758,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 45.055.458,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 23.443.490,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 80.586.997,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 41.026.108,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 21.978.272,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 70.330.470,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 67.400.034,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 86.447.870,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 65.568.511,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 68.865.252,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 73.260.907,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 41.392.412,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 25.641.317,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 32.967.408,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 81.685.911,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 86.447.870,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 32.967.408,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 21.611.967,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 24.908.708,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 20.879.358,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 75.092.429,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 62.638.075,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 85.715.261,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 23.077.186,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 67.033.730,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 64.469.598,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 35.531.540,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 59.707.639,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 84.250.043,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 35.165.235,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 65.202.207,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 29.670.667,-

Halaman 135 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 23.077.186,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 85.715.261,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 67.033.730,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 32.234.799,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 58.608.725,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 75.825.038,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 52.381.548,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 53.480.462,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 72.528.298,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 53.114.157,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 45.055.458,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 56.777.203,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 61.172.857,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 35.531.540,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 60.073.943,-

4) Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT berupa Upah Lembur hari libur Minggu diperhitungkan sesuai UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar Rp.3.434.105,-, dan 2 (dua) kali Upah per hari Minggu Rp.137.364,20/per hari = Rp.274.728,40,- dikali 52 (lima puluh dua) minggu per tahun = Rp.14.285.876,80, dan dikali 4 (empat) minggu per bulan = Rp.1.098.913,60,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 27.825.317,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 27.825.317,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 41.737.975,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 46.209.901,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 46.706.781,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 25.092.473,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 30.558.160,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 15.900.181,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 54.656.872,-

Halaman 136 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 27.825.317,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 14.906.420,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 47.700.543,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 45.713.020,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 58.631.917,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 44.470.818,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 46.706.781,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 49.688.065,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 77.016.501,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 28.073.757,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 17.390.823,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 22.359.629,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 55.402.193,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 58.631.917,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 69.066.411,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 22.359.629,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 14.657.979,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 16.893.942,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 14.161.099,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 50.930.267,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 42.483.296,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 65.339.806,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 58.135.036,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 15.651.741,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 45.464.580,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 43.725.497,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 24.098.712,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 40.495.773,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 57.141.275,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 23.850.271,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 44.222.378,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 20.123.666,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 73.538.337,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 15.651.741,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 58.135.036,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 85.463.472,-

Halaman 137 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 63.849.164,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 45.464.580,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 21.862.749,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 39.750.452,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 51.427.148,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 35.526.967,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 36.272.288,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 49.191.185,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 36.023.847,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 30.558.160,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 38.508.251,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 41.489.534,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 24.098.712,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 40.744.214,-

5) Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT dengan tidak pernah didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejak masuk bekerja dan tidak pernah menerima manfaat jaminan sosial tenaga kerja dari PARA TERGUGAT, dengan total perhitungan kewajiban TERGUGAT sebesar Rp.236.609,83,- (1 tahun = Rp.2.839.318,01,-) dikali masa kerja PARA PENGGUGAT hingga akhir masa kerja yang dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 1992 Jo. PP No. 14/1993, dengan perincian sebagai berikut:

PENGGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 9 tahun 4 bulan = Rp. 26.500.301,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 tahun 4 bulan adalah Rp. 1.325.015,- Total keseluruhan = Rp. 27.825.317,-

Halaman 138 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 9 tahun 4 bulan = Rp. 26,500,301,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,325,015,- Total keseluruhan = Rp. 27,825,317,-

PENGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017)

- Masa kerja 14 tahun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun = Rp. 39,750,452,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 14 tahun adalah Rp. 1,987,523,- Total keseluruhan = Rp. 41,737,975,-

PENGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016)

- Masa kerja 15 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 6 bulan = Rp. 44,009,429,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility

Halaman 139 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 6 bulan adalah Rp. 2,200,471,- Total keseluruhan = Rp. 46,209,901,-

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 8 bulan = Rp. 44,482,649,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,224,132,- Total keseluruhan = Rp. 46,706,781,-

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)

- Masa kerja 8 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 8 tahun 5 bulan = Rp. 23,897,593,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 tahun 5 bulan adalah Rp. 1,194,880,- Total keseluruhan = Rp. 25,092,473,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 10 tahun 3 bulan = Rp. 29,103,010,-

Halaman 140 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 10 tahun 3 bulan adalah Rp. 1,455,150,- Total keseluruhan = Rp. 30,558,160,-

PENGGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)

- Masa kerja 5 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 4 bulan = Rp. 15,143,029,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 4 bulan adalah Rp. 757,151,- Total keseluruhan = Rp. 15,900,181,-

PENGGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 18 tahun 4 bulan = Rp. 52,054,164,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 18 tahun 4 bulan adalah Rp. 2,602,708,- Total keseluruhan = Rp. 54,656,872,-

PENGGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar

Halaman 141 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 9 tahun 4 bulan = Rp. 26,500,301,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,325,015,- Total keseluruhan = Rp. 27,825,317,-

PENGGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

- Masa kerja 5 tahun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun = Rp. 14,196,590,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun adalah Rp. 709,830,- Total keseluruhan = Rp. 14,906,420,-

PENGGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 16 tahun = Rp. 45,429,088,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 tahun adalah Rp. 2,271,454,- Total keseluruhan = Rp. 47,700,543,-

PENGGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

Halaman 142 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 15 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 4 bulan = Rp. 43,536,210,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 4 bulan adalah Rp. 2,176,810,- Total keseluruhan = Rp. 45,713,020,-

PENGGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 8 bulan = Rp. 55,839,921,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,791,996,- Total keseluruhan = Rp. 58,631,917,-

PENGGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun 11 bulan = Rp. 42,353,160,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 143 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 14 tahun 11 bulan adalah Rp. 2,117,658,- Total keseluruhan = Rp. 44,470,818,-

PENGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 8 bulan = Rp. 44,482,649,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,224,132,- Total keseluruhan = Rp. 46,706,781,-

PENGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 16 tahun 8 bulan = Rp. 47,321,967,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,366,098,- Total keseluruhan = Rp. 49,688,065,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 25 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 25 tahun 10 bulan = Rp. 73,349,049,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung

Halaman 144 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 25 tahun 10 bulan adalah Rp. 3,667,452,- Total keseluruhan = Rp. 77,016,501,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 9 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 9 tahun 5 bulan = Rp. 26,736,911,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 9 tahun 5 bulan adalah Rp. 1,336,846,- Total keseluruhan = Rp. 28,073,757,-

PENGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 10 bulan = Rp. 16,562,688,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 10 bulan adalah Rp. 828,134,- Total keseluruhan = Rp. 17,390,823,-

PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 7 tahun 6 bulan = Rp. 21,294,885,-

Halaman 145 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 7 tahun 6 bulan adalah Rp. 1,064,744,- Total keseluruhan = Rp. 22,359,629,-

PENGGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 18 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 18 tahun 7 bulan = Rp. 52,763,993,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 18 tahun 7 bulan adalah Rp. 2,638,200,- Total keseluruhan = Rp. 55,402,193,-

PENGGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 8 bulan = Rp. 55,839,921,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,791,996,- Total keseluruhan = Rp. 58,631,917,-

PENGGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 23 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar

Halaman 146 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 23 tahun 2 bulan = Rp. 65,777,534,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 23 tahun 2 bulan adalah Rp. 3,288,877,- Total keseluruhan = Rp. 69,066,411,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 7 tahun 6 bulan = Rp. 21,294,885,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 7 tahun 6 bulan adalah Rp. 1,064,744,- Total keseluruhan = Rp. 22,359,629,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 4 tahun 11 bulan = Rp. 13,959,980,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 4 tahun 11 bulan adalah Rp. 697,999,- Total keseluruhan = Rp. 14,657,979,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Halaman 147 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 8 bulan = Rp. 16,089,469,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 8 bulan adalah Rp. 804,473,- Total keseluruhan = Rp. 16,893,942,-

PENGGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 4 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 4 tahun 9 bulan = Rp. 13,486,761,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 4 tahun 9 bulan adalah Rp. 674,338,- Total keseluruhan = Rp. 14,161,099,-

PENGGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 17 tahun 1 bulan = Rp. 48,505,016,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 17 tahun 1 bulan adalah Rp. 2,425,251,- Total keseluruhan = Rp. 50,930,267,-

Halaman 148 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun 3 bulan = Rp. 40.460.282,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 14 tahun 3 bulan adalah Rp. 2.023.014,- Total keseluruhan = Rp. 42.483.296,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 21 tahun 11 bulan = Rp. 62.228.386,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 21 tahun 11 bulan adalah Rp. 3.111.419,- Total keseluruhan = Rp. 65.339.806,-

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 6 bulan = Rp. 55.366.701,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility

Halaman 149 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 6 bulan adalah Rp. 2,768,335,- Total keseluruhan = Rp. 58,135,036,-

PENGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 3 bulan = Rp. 14,906,420,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 3 bulan adalah Rp. 745,321,- Total keseluruhan = Rp. 15,651,741,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 3 bulan = Rp. 43,299,600,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 3 bulan adalah Rp. 2,164,980,- Total keseluruhan = Rp. 45,464,580,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar

Halaman 150 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun 8 bulan = Rp. 41,643,331,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 14 tahun 8 bulan adalah Rp. 2,082,167,- Total keseluruhan = Rp. 43,725,497,-

PENGGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 8 tahun 1 bulan = Rp. 22,951,154,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 tahun 1 bulan adalah Rp. 1,147,558,- Total keseluruhan = Rp. 24,098,712,-

PENGGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 7 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 13 tahun 7 bulan = Rp. 38,567,403,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 tahun 7 bulan adalah Rp. 1,928,370,- Total keseluruhan = Rp. 40,495,773,-

PENGGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)

Halaman 151 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 19 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 2 bulan = Rp. 54,420,262,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 2 bulan adalah Rp. 2,721,013,- Total keseluruhan = Rp. 57,141,275,-

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 8 tahun = Rp. 22,714,544,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 tahun adalah Rp. 1,135,727,- Total keseluruhan = Rp. 23,850,271,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 14 tahun 10 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 14 tahun 10 bulan = Rp. 42,116,551,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 152 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 14 tahun 10 bulan adalah Rp. 2,105,828,- Total keseluruhan = Rp. 44,222,378,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 6 tahun 9 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 6 tahun 9 bulan = Rp. 19,165,397,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 6 tahun 9 bulan adalah Rp. 958,270,- Total keseluruhan = Rp. 20,123,666,-

PENGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

- Masa kerja 24 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 24 tahun 8 bulan = Rp. 70,036,511,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 24 tahun 8 bulan adalah Rp. 3,501,826,- Total keseluruhan = Rp. 73,538,337,-

PENGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 5 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 5 tahun 3 bulan = Rp. 14,906,420,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung

Halaman 153 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 5 tahun 3 bulan adalah Rp. 745,321,- Total keseluruhan = Rp. 15,651,741,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 19 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 19 tahun 6 bulan = Rp. 55,366,701,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 19 tahun 6 bulan adalah Rp. 2,768,335,- Total keseluruhan = Rp. 58,135,036,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 28 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 28 tahun 8 bulan = Rp. 81,393,783,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 28 tahun 8 bulan adalah Rp. 4,069,689,- Total keseluruhan = Rp. 85,463,472,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 21 tahun 5 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 21 tahun 5 bulan = Rp. 60,808,727,-

Halaman 154 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 21 tahun 5 bulan adalah Rp. 3,040,436,- Total keseluruhan = Rp. 63,849,164,-

PENGGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023)

- Masa kerja 15 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 15 tahun 3 bulan = Rp. 43,299,600,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 15 tahun 3 bulan adalah Rp. 2,164,980,- Total keseluruhan = Rp. 45,464,580,-

PENGGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 7 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 7 tahun 4 bulan = Rp. 20,821,665,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 7 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,041,083,- Total keseluruhan = Rp. 21,862,749,-

PENGGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 4 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada

Halaman 155 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 13 tahun 4 bulan = Rp. 37,857,574,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 tahun 4 bulan adalah Rp. 1,892,879,- Total keseluruhan = Rp. 39,750,452,-

PENGGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 17 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 17 tahun 3 bulan = Rp. 48,978,236,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 17 tahun 3 bulan adalah Rp. 2,448,912,- Total keseluruhan = Rp. 51,427,148,-

PENGGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 11 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 11 tahun 11 bulan = Rp. 33,835,206,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 11 tahun 11 bulan adalah Rp. 1,691,760,- Total keseluruhan = Rp. 35,526,967,-

PENGGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

Halaman 156 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 12 tahun 2 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 12 tahun 2 bulan = Rp. 34,545,036,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 12 tahun 2 bulan adalah Rp. 1,727,252,- Total keseluruhan = Rp. 36,272,288,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 16 tahun 6 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 16 tahun 6 bulan = Rp. 46,848,747,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 16 tahun 6 bulan adalah Rp. 2,342,437,- Total keseluruhan = Rp. 49,191,185,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 12 tahun 1 bulan = Rp. 34,308,426,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan

Halaman 157 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Bank selama 12 tahun 1 bulan adalah Rp. 1,715,421,- Total keseluruhan = Rp. 36,023,847,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 10 tahun 3 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 10 tahun 3 bulan = Rp. 29,103,010,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 10 tahun 3 bulan adalah Rp. 1,455,150,- Total keseluruhan = Rp. 30,558,160,-

PENGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 12 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 12 tahun 11 bulan = Rp. 36,674,524,-

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 12 tahun 11 bulan adalah Rp. 1,833,726,- Total keseluruhan = Rp. 38,508,251,-

PENGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 11 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 13 tahun 11 bulan = Rp. 39,513,842,-

Halaman 158 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 tahun 11 bulan adalah Rp. 1,975,692,- Total keseluruhan = Rp. 41,489,534,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 8 tahun 1 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 8 tahun 1 bulan = Rp. 22,951,154,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 8 tahun 1 bulan adalah Rp. 1,147,558,- Total keseluruhan = Rp. 24,098,712,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

- Masa kerja 13 tahun 8 bulan, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak diundangkan pada tanggal 27 Februari 1993, jika per bulan dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 236.609,- maka 1 (satu) tahun = Rp. 2.839.318,- sehingga totalnya adalah 13 tahun 8 bulan = Rp. 38,804,013,-
- Bahwa apabila Jamsostek tersebut dibayarkan TERGUGAT ke BPJS Ketenagakerjaan, maka Nilai Investasi (Bunga Bank) dihitung berdasarkan nilai Bank Indonesia Rate khususnya Deposit Facility Rate sebesar 5% (lima persen per tahun), sehingga diperhitungkan Bunga Bank selama 13 tahun 8 bulan adalah Rp. 1,940,201,- Total keseluruhan = Rp. 40,744,214,-

6) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar kekurangan upah PARA PENGGUGAT sejak periode Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 untuk masing masing PENGGUGAT dengan rincian yaitu;

Halaman 159 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 41.619.570,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 41.619.570,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 45.543.465,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 18.361.575,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 22.033.890,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 33.122.520,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 2.296.420,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 66.245.040,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 23.450.520,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 21.578.520,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 44.836.515,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 44.836.515,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 6.889.260,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 19.130.310,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 5.741.050,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 11.785.680,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 53.405.250,-

Halaman 160 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 53.405.250,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 33.819.570,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 13.789.785,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 46.912.305,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 59.333.250,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 65.646.300,-

7) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang pengganti peralatan kerja yang didahulukan PARA PENGGUGAT semasa kerja di Perusahaan TERGUGAT yaitu terhitung mulai diberlakukan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah dikuatkan pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan rincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 2.195.000) = 6.585.000,-
- PENGGUGAT 2 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 2.195.000) = 6.585.000,-
- PENGGUGAT 3 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 1.510.000) = 4.530.000,-

Halaman 161 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 4 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 2.195.000) = 4.390.000,-
- PENGUGAT 5 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 2.195.000) = 4.390.000,-
- PENGUGAT 6 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 1.510.000) = 3.020.000,-
- PENGUGAT 7 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000) = 17.560.000,-
- PENGUGAT 8 dihitung sejak tahun 2015 (7 X 2.195.000) = 15.365.000,-
- PENGUGAT 9 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 10 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 11 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 1.510.000) = 9.060.000,-
- PENGUGAT 12 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 13 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 14 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 15 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 16 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 17 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 18 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 19 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 20 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-
- PENGUGAT 21 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000) = 17.560.000,-

Halaman 162 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGUGAT 22 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 23 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 24 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 25 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000) = 17.560.000,-
- PENGUGAT 26 dihitung sejak tahun 2015 (5 X 2.195.000) = 10.975.000,-
- PENGUGAT 27 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-
- PENGUGAT 28 dihitung sejak tahun 2015 (5 X 1.510.000) = 7.550.000,-
- PENGUGAT 29 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 30 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGUGAT 31 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 32 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 33 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-
- PENGUGAT 34 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 35 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 36 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 37 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 38 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGUGAT 39 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-

Halaman 163 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 40 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 41 dihitung sejak tahun 2015 (7 X 2.195.000) = 15.365.000,-
- PENGGUGAT 43 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 1.510.000) = 9.060.000,-
- PENGGUGAT 44 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 45 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 46 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 47 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 48 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 1.510.000) = 12.080.000,-
- PENGGUGAT 49 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 51 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 52 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 53 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 54 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 55 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 56 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 57 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 58 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 59 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-

Halaman 164 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



8) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayarkan Hak Cuti Haid perempuan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid Penggugat diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu PARA PENGGUGAT berhak mendapat uang cuti sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK LabuhanBatu Utara dikali masa kerja PARA PENGGUGAT di perusahaan TERGUGAT sejak undang-undang itu di undangkan, dengan rincian yaitu;

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 29.586.135,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 44.379.203,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 26.680.354,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 58.115.623,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 29.586.135,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 50.719.089,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 48.605.794,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 61.285.566,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 47.284.984,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 49.662.442,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 52.832.385,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 29.850.297,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 18.491.335,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 23.774.573,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 58.908.109,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 62.342.214,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 23.774.573,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 15.585.553,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 17.963.011,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 15.057.230,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 54.153.194,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 45.171.689,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 65.908.400,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 16.642.201,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 48.341.632,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 46.492.498,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 25.623.707,-

Halaman 165 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 43.058.393,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 60.757.242,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 25.359.545,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 47.020.822,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 21.397.116,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 65.776.319,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 16.642.201,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 65.776.319,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 23.246.249,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 42.265.908,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 54.681.518,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 37.775.155,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 38.567.641,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 38.303.479,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 32.491.917,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 40.945.098,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 44.115.041,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 25.623.707,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 43.322.555,-

9) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayarkan hak cuti melahirkan kepada PENGGUGAT yang melahirkan anak di perusahaan TERGUGAT sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu;

- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 51.511.575,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 30.906.945,-

Halaman 166 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 41.209.260,-

a. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak cuti besar tersebut berdasarkan UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp. 3.434.105,- setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp.6.868.210,- dan berlaku kelipatannya maka dapat diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 167 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 20.604.630,-

Halaman 168 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 13.736.420,-

10) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak Bonus akhir tahun tersebut berdasarkan UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah Rp. 3.434.105,- per tahun dikali masa kerja, yang diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 96.154.940,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 54.945.680,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 68.682.100,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 123.627.780,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 109.891.360,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 130.495.990,-

Halaman 169 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 109.891.360,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 178.573.460,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 48.077.470,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 123.627.780,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 157.968.830,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 48.077.470,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 27.472.840,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 116.759.570,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 96.154.940,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 151.100.620,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 96.154.940,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 54.945.680,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 89.286.730,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 54.945.680,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 171.705.250,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 192.309.880,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 144.232.410,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 48.077.470,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 89.286.730,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 116.759.570,-

Halaman 170 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 82.418.520,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 82.418.520,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 109.891.360,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 82.418.520,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 68.682.100,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 89.286.730,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 96.154.940,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 54.945.680,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 89.286.730,-

11) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PENGGUGAT yang memiliki hak-hak penghargaan khusus/istimewa bagi pekerja masa kerja 25 (duapuluh) lima tahun tersebut berdasarkan Janji/Kesepakatan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu memberikan sebanyak 2 (dua) hektar lahan sawit yang apabila diperhitung 1 (satu) hektar minimal Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada :

- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 300.000.000,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 300.000.000,-

TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

35. Bahwa PARA PENGGUGAT selama bekerja diperusahaan PT. Torganda perkebunan Tahuan Ganda in casu TERGUGAT sejak awal masuk bekerja hingga berakhir hubungan kerja, PARA PENGGUGAT selalu bekerja dengan baik dengan mengikuti segala instruksi dan perintah kerja yang berlaku di lingkungan kerja TERGUGAT dan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (*job description*) masing-masing, terbukti sebagian besar PARA PENGGUGAT telah bekerja puluhan tahun diperusahaan TERGUGAT dan bahkan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun telah bekerja diperusahaan TERGUGAT tanpa ada permasalahan hukum;

36. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa selain permasalahan tersebut diatas, antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga masih mempunyai permasalahan hukum yang berkaitan dengan status PARA PENGGUGAT yaitu tentang adanya pemutusan hubungan kerja sepihak,

Halaman 171 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



pemutusan hubungan kerja dengan cara tidak sah dengan alasan efisien/pengurangan tenaga kerja serta pemutusan hubungan kerja karena pengurangan hari kerja (HK) sehingga tidak mampu/tidak tercukupi upah/gaji yang diterima untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka;

37. Bahwa berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yang sangat disayangkan oleh PARA PENGGUGAT adalah selama ini telah bekerja dan mengabdikan diri kepada TERGUGAT selama puluhan tahun akan tetapi ketika sakit berkepanjangan, meninggal dunia dan memasuki usia pensiun tidak diberikan hak-haknya dengan layak, demikian juga terhadap PARA PENGGUGAT telah dilakukan PHK sepihak dan efisiensi tenaga kerja secara tidak sah, mutasi kerja kepada yang berbeda badan hukum namun tidak terlaksana hingga berujung PHK sepihak, dan PHK karena pengurangan hari kerja (HK) dan malah dilarang bekerja dan kemudian diusir dari perkebunan milik TERGUGAT tanpa prikemanusiaan dan belas kasihan;

38. Bahwa hal yang sama juga dialami oleh PENGGUGAT lainnya mempunyai permasalahan hukum yang berkaitan dengan status PARA PENGGUGAT sebagai pekerjanya TERGUGAT, yaitu tentang adanya pemberhentian dan larangan bagi PARA PENGGUGAT untuk bekerja kepada perusahaan TERGUGAT. Hal mana dilatar belakangi oleh adanya kebijakan dari TERGUGAT untuk melakukan pengurangan tenaga kerja/ efisiensi terhadap pekerja harian, sehingga dengan segala cara dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT agar tidak betah lagi bekerja diperusahaan TERGUGAT yaitu terjadinya pengurangan jam kerja, pengurangan pekerjaan/ ancah yang membuat PARA PENGGUGAT harus angkat kaki dari perusahaan TERGUGAT karena upahnya semakin sedikit dan akibatnya tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sehari-hari, dan kemudian TERGUGAT melakukan pengurangan tenaga kerja/efisiensi secara besar-besaran akan tetapi tidak memberikan hak-haknya dengan layak dan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan;

39. Bahwa terbukti dengan perbuatan TERGUGAT juga melakukan tekanan dengan cara-cara tidak manusiawi, seperti pengurangan objek kerja yang hanya setengah dari yang semestinya dan pembayaran upah/gaji yang sering terlambat yang menyebabkan PARA PENGGUGAT sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan hidup sehari-hari. Pengurangan objek kerja ini otomatis mempengaruhi



pendapatan/penghasilan PARA PENGGUGAT, sehingga upah/gaji yang diterima jauh dibawah UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten) Labuhanbatu Utara, akan tetapi dengan cara-cara yang tidak baik (licik) dari tersebut membuat PARA PENGGUGAT tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya layak sehingga terpaksa keluar dari perusahaan, dan terhadap PARA PENGGUGAT yang secara besar-besaran dilakukan pengurangan tenaga kerja langsung diberhentikan bekerja oleh TERGUGAT dan langsung memberikan uang pesangon yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dengan adanya pemotongan-pemotongan hak-hak yang tidak berdasar dari TERGUGAT tanpa adanya persetujuan dari PARA PENGGUGAT;

40. Bahwa kondisi tersebut tidak berhenti sampai disitu, dimana TERGUGAT masih mengupayakan segala cara agar PARA PENGGUGAT bisa dikeluarkan dari perusahaan TERGUGAT dengan penekanan-penekanan melalui mandor maupun krani yang secara terus-terusan memberi ancaman kepada PARA PENGGUGAT dengan mengatakan *"kalau tidak sanggup dengan keadaan perusahaan sekarang ini silahkan kalian keluar aja, jangan jadi beban diperusahaan"*;

41. Bahwa keadaan yang sedemikian telah berulang kali dialami oleh PARA PENGGUGAT sehingga dengan keadaan terpaksa PARA PENGGUGAT harus keluar dari perusahaan TERGUGAT, namun meski demikian ketika PARA PENGGUGAT meminta apa yang menjadi hak-haknya seperti hak-hak cuti, hak lembur dan lain-lainnya sering tidak digubris oleh TERGUGAT selama bekerja diperusahaan TERGUGAT dan selalu banyak dalih untuk tidak akan membayarkan hak-hak PARA PENGGUGAT, dan yang lebih parah lagi TERGUGAT selalu mengusir PARA PENGGUGAT agar keluar dari tempat PARA PENGGUGAT bekerja /perumahan TERGUGAT dan hingga akhirnya banyak dilakukan pemutusan hubungan kerja namun tidak memberikan hak-hak dengan layak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan;

42. Bahwa adapun TERGUGAT yang tega melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT dan tidak diperkenankan lagi bekerja di perusahaan TERGUGAT adalah utamanya TERGUGAT selalu berdalil masih banyak tenaga kerja di Perkebunan Tahunan Ganda dan TERGUGAT juga mengatakan kepada PARA PENGGUGAT maupun pekerja lainnya ternyata perusahaan TERGUGAT telah kelebihan tenaga kerja di Perkebunan Tahunan Ganda, dan dengan adanya *overload*/

Halaman 173 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



kelebihan kapasitas tenaga kerja di perusahaan TERGUGAT tersebut sehingga TERGUGAT melakukan segala cara untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan tidak sah terhadap para Pekerja harian baik terhadap pekerja sebagai Pemanen, Perawatan, Mandor dan lain-lainnya, dan dengan sengaja untuk meniadakan atau menghilangkan hak-hak pekerja yang telah begitu lama bekerja diperusahaan TERGUGAT tanpa mempertimbangkan sisi positif berupa keuntungan yang diperoleh TERGUGAT dari PARA PENGGUGAT yang puluhan tahun telah mengabdikan hidupnya diperusahaan TERGUGAT, yang mana seharusnya merupakan tanggungjawab penuh dari TERGUGAT untuk membayarkan hak-hak normatif maupun hak-hak lainnya PARA PENGGUGAT agar dimasa tuanya sejahtera dan memiliki penghidupan yang layak;

43. Bahwa selain adanya penekanan kepada PARA PENGGUGAT tentang pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, mengundurkan diri karena target kerja/medan lapangan kerja dipersulit bagi sudah lanjut usia dan yang paling sedihnya berupa pengurangan Hari Kerja (HK)/ancak yang mempengaruhi mata pencaharian PARA PENGGUGAT yang berakibat tidak mampu untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari, dan disamping itu juga TERGUGAT melarang PARA PENGGUGAT untuk bekerja kembali diperusahaan TERGUGAT;

44. Bahwa situasi dan hubungan kerja yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak hanya pengurangan objek kerja, akan tetapi TERGUGAT juga sering membayar upah PARA PENGGUGAT telat dan menunggak sampai 3 bulan berturut-turut yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT harus berpikir keras bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari khususnya Sembilan bahan pokok (sembako) yang merupakan kebutuhan pangan yang paling penting bagi tubuh setiap manusia;

45. Bahwa demikian halnya terkait perbuatan TERGUGAT tentang tekanan kepada PARA PENGGUGAT untuk pengurangan objek kerja, menyuruh keluar dan mengundurkan diri bagi yang sudah memasuki usia pensiun, target kerja/medan lapangan kerja dipersulit bagi yang tidak mampu untuk bekerja di beban berat dan pengurangan Hari Kerja (HK)/ancak kepada pekerja yang masih muda dan siap bekerja, tidak memberikan biaya pengobatan dan upah terhadap pekerja yang secara nyata sakit-sakitan dan telah sakit berkepanjangan, pekerja yang telah meninggal dunia tidak diberikan santunan kematian dan tidak memberikan



hak-haknya adalah merupakan suatu “pernyataan” yang menyebabkan ketidak jelasan status kerja PARA PENGGUGAT seperti apa sebenarnya diperusahaan TERGUGAT, apakah bisa sesuka hati perusahaan saja untuk melakukan sesuatu kepada PARA PENGGUGAT, dan bahkan ketika TERGUGAT melakukan pengurangan pekerja/ efisiensi itu tanpa persetujuan dari PARA PENGGUGAT dan dengan terpaksa disuruh untuk menandatangani dan menerima uang pesangon meskipun tidak sesuai dengan kehendak & keinginan PARA PENGGUGAT tetapi harus dilaksanakan oleh PARA PENGGUGAT atas perintah TERGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT tidak mampu untuk melakukan apapun, karena bagaimana mungkin PARA PENGGUGAT mampu bertahan dengan kondisi yang sangat terjepit yang telah diciptakan TERGUGAT sedemikian rupa demi menguasai hak-hak PARA PENGGUGAT;

46. Bahwa dari upaya – upaya yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dan beberapa rekan PARA PENGGUGAT sesama karyawan dalam hal menemui jajaran pengurus dan manajemen TERGUGAT, selalu mendapat kesulitan karena PARA PENGGUGAT dan beberapa rekannya selalu mendapat penolakan, hal ini membuktikan adanya sikap dari TERGUGAT yang terkesan menghindari dari PARA PENGGUGAT dan beberapa rekannya. Namun demikian, ada beberapa rekan PARA PENGGUGAT yang dilain waktu yang berbeda dapat berkesempatan bertemu dengan unsur pimpinan manajemen dari lingkungan TERGUGAT dan menanyakan perihal kepastian pekerjaan PARA PENGGUGAT karena kesehariannya selalu dipersulit dan bahkan diusir;

47. Meskipun demikian, atas adanya pertanyaan tersebut diatas, TERGUGAT tidak memberikan jawaban yang pasti kepada rekan – rekan PARA PENGGUGAT, dan secara gamblang TERGUGAT melalui mandor dan krani menyatakan “...kalau tidak sanggup bekerja lagi silahkan keluar dari perusahaan dan itu bukan menjadi tanggungjawab kami lagi..”. Namun, atas pernyataan tersebut, TERGUGAT masih mengupayakan segala cara dan dengan sengaja diciptakan manajemen TERGUGAT agar PARA PENGGUGAT dan beberapa rekannya tidak betah lagi bekerja, hal mana terbukti TERGUGAT melakukan tekanan yang bertubi-tubi dengan memaksa PARA PENGGUGAT untuk menerima segala keputusan yang diberikan oleh TERGUGAT;

48. Bahwa apabila dicermati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT maupun pekerja lainnya, maka



menurut hemat PARA PENGGUGAT dapat ditarik kesimpulan dimana TERGUGAT sebenarnya berkeinginan Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT namun dengan “cara yang salah menurut hukum”, karena terkesan ada keinginan dari TERGUGAT untuk memaksakan kehendaknya kepada PARA PENGGUGAT karena berlatarbelakang kurang mampu dan kurang berpendidikan, sehingga menggunakan segala cara agar terhindar dari pembayaran hak pesangon, hak penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya kepada PARA PENGGUGAT yang sesuai dengan peraturan dibidang ketenagakerjaan;

49. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang tidak menghargai dan dengan sengaja menganiaya hak-hak daripada PARA PENGGUGAT yang menyebabkan PARA PENGGUGAT menjadi bingung dan gamang karena tidak tahu harus berbuat apa. Jikalau PARA PENGGUGAT harus menetap di wilayah perkebunan Tahunan Ganda sementara PARA PENGGUGAT tidak diberi pekerjaan yang layak dan tidak diberikan upah yang layak, bagaimana PARA PENGGUGAT akan membiayai nafkah hidupnya dan keluarga, dan jikalau PARA PENGGUGAT memilih untuk pulang kekampung halamannya, akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak memfasilitasi PARA PENGGUGAT pulang kampung dan akhirnya menjadi hal yang dilematis dialami oleh PARA PENGGUGAT;

50. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa belakangan diketahui oleh PARA PENGGUGAT, adapun maksud dan tujuan TERGUGAT yang bermaksud melakukan tekanan kepada PARA PENGGUGAT agar keluar dari perusahaan, pengurangan jam kerja (Hari Kerja) dan pengurangan ancah kerjaan yang mengakibatkan penghasilan PARA PENGGUGAT menurun drastis, sehingga tidak mampu memenuhi keluarganya dan akhirnya PARA PENGGUGAT tidak tahan lagi bekerja diperusahaan TERGUGAT adalah merupakan akal bulus dan cara-cara kotor dari TERGUGAT saja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak langsung kepada PARA PENGGUGAT yang akhirnya menganiaya dan bahkan memperkosa hak-hak PARA PENGGUGAT dan kepada para pekerja/karyawan lainnya. Karenanya keadaan yang sedemikian diperhadapkan suatu pilihan yang sulit bagi PARA PENGGUGAT, dan apabila PARA PENGGUGAT tidak sanggup menerima tantangan tersebut, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi PARA PENGGUGAT kalau tidak keluar dan kalau diteruskan bekerja diperusahaan TERGUGAT bagaimana nantinya nasib keluarga PARA PENGGUGAT (tidak sanggup lagi untuk



menghidupi kebutuhannya sehari-hari), dan untuk itu menurut TERGUGAT telah berhasil membuat PARA PENGGUGAT dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak, sehingga TERGUGAT TIDAK AKAN PERNAH MEMBAYAR UANG PESANGON KEPADA PARA PENGGUGAT. Inilah yang menjadi akal bulus dari TERGUGAT, yang TIDAK menghargai tenaga, waktu dan pengabdian PARA PENGGUGAT yang telah menghabiskan puluhan tahun masa hidupnya di usianya yang masih produktif bekerja kepada TERGUGAT hanya sebagai karyawan. Dimana dari tenaga dan waktu yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah dinikmati oleh TERGUGAT berupa keuntungan dari hasil produksi kebun yang selalu baik dan perusahaan TERGUGAT semakin besar dan dikenal banyak orang;

51. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa karena tidak adanya kejelasan dan kepastian dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tentang pembayaran hak-hak PARA PENGGUGAT selama bekerja diperusahaan TERGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT dan beberapa orang temannya sesama karyawan meminta kepada TERGUGAT agar bagi para pekerja diberikan hak-hak pekerja yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena PARA PENGGUGAT dan pekerja lainnya telah banyak turut andil dan berperan besar dalam membesarkan perusahaan perkebunan milik TERGUGAT dan termasuk PARA PENGGUGAT merupakan perintis karir usaha perusahaan TERGUGAT, namun sangat disayangkan ketika masih muda/ usia produktif telah diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan TERGUGAT dan telah menerima janji-janji manis dan tidak dipertanggungjawabkan akan kesejahteraan PARA PENGGUGAT dan pekerja lainnya, maka dapat dilihat dari perbuatan TERGUGAT yang telah lupa akan kacang dengan kulitnya yang telah tega dan sanggup membiarkan PARA PENGGUGAT tersiksa, melarat dan menderita hidupnya maupun keluarganya. Namun, TERGUGAT seolah-olah tidak bersalah dan hanya menampilkan tampilan perawakan bisu sebagaimana tampilan patung yang mustahil dapat mengeluarkan bunyi suara. Hal inilah yang menjadi ciri khas para pengusaha dijamin sekarang, yang karena kepintarannya yang terlalu pintar dengan label gelar – gelar pendidikannya yang mumpuni malah digunakan untuk menghabisi dan memperkosa hak – hak orang lemah yang tidak mampu secara finansial dan kurang berpendidikan akan tetapi telah turut serta membuat usaha TERGUGAT berkembang pesat dan membantunya menikmati keuntungan dan kekayaan yang melimpah dan merupakan perusahaan cukup besar dibidang

Halaman 177 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



perkebunan kelapa sawit, karena sebenarnya para pekerja adalah aset dari perusahaan yang telah bekerja maksimal dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan reputasi perusahaan, kinerja perusahaan maupun keuangan perusahaan;

52. Bahwa adapun dalil TERGUGAT terkait HK (Hari Kerja) yang tidak cukup yang dialami oleh sebagian besar PARA PENGGUGAT adalah merupakan upaya yang dilakukan Perusahaan karena adanya kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak baik sehingga harus melakukan penyesuaian keuangan. Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya tindakan pemerintah terhadap perusahaan sebagaimana merujuk pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.174/MenLHK-11/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Tor Ganda, serta sebagaimana pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S13/MenLHK-Set-Jen/RHS/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya melarang dan mengancam kepada pihak-pihak manapun untuk melakukan transaksi dengan PT. Tor Ganda, hal ini menunjukkan fakta bahwa memang TERGUGAT memiliki masalah *Internal Management* yang berdampak pada Operasional dan berdampak kepada PARA PENGGUGAT yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara-cara yang salah menurut hukum yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara mengurangi HK (Hari Kerja), membebani pekerja yang sudah lanjut usia ke pekerjaan berat agar tidak sanggup lagi bekerja, Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan tidak sah dengan alasan efisiensi namun tidak dibayarkan hak-haknya dengan layak, sehingga dengan adanya permasalahan manajemen internal diperusahaan mengakibatkan PHK kepada PARA PENGGUGAT menjadi semakin rumit dan kompleks, sehingga telah banyak timbul Perselisihan Hak terhadap PARA PENGGUGAT maupun kepada pekerja lainnya yang terdampak akibat dari permasalahan internal perusahaan TERGUGAT;

53. Bahwa terhadap Perjanjian Bersama yang diperbuat atas inisiatif dan kemauan TERGUGAT, faktanya Perjanjian Bersama tersebut ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT dengan keadaan tertekan dan terpaksa, dimana tidak ada pilihan lain kecuali secara terpaksa harus di PHK karena pengurangan tenaga kerja/ efisiensi, dan pada akhirnya PARA PENGGUGAT disuruh untuk menandatangani Perjanjian Bersama dengan

Halaman 178 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dituangkan nominal uang yang harus dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT, akan tetapi nilai nominal uang yang tertera didalam isi Perjanjian Bersama tersebut TERGUGAT tidak membayarkan hak PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diperbuat dalam Perjanjian Bersama meskipun Perjanjian Bersama tersebut diperbuat oleh TERGUGAT. Maka dari perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan hak PARA PENGGUGAT sesuai dengan isi Perjanjian Bersama tersebut telah nyata dan terbukti TERGUGAT telah melanggar isi dari Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT;

54. Bahwa yang paling sedihnya, PARA PENGGUGAT dipaksakan harus menandatangani Perjanjian Bersama yang telah disiapkan oleh TERGUGAT tersebut tanpa terkecuali, dan kemudian lokasi penandatanganan tertulis di Medan padahal PARA PENGGUGAT tidak berada di Medan, selanjutnya didalam Perjanjian Bersama tersebut pihak yang menandatangani dari TERGUGAT bernama Irmawaty Siagian selaku Asisten Manager SDM, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak pernah bertemu dengan pihak TERGUGAT yang bernama Irmawaty Siagian tersebut dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT yang melakukan penandatanganan adalah Mangara Purba sebagai Askep (Asisten Kepala). Hal ini membuktikan Perjanjian Bersama yang diperbuat oleh pihak TERGUGAT terlalu tergesa-gesa dan dipaksakan serta tidak sinkron antara tandatangan dengan nama yang membuat Perjanjian Bersama tersebut, sehingga telah jelas dan terbukti Perjanjian Bersama diperbuat dengan keadaan terpaksa dan bercacat serta TERGUGAT juga yang melanggar isi Perjanjian Bersama tersebut dengan tidak membayarkan hak PARA PENGGUGAT;

55. Bahwa yang paling sedihnya, PARA PENGGUGAT dipaksakan harus menandatangani Perjanjian Bersama yang telah disiapkan oleh TERGUGAT tersebut tanpa terkecuali, dan kemudian lokasi penandatanganan tertulis di Medan padahal PARA PENGGUGAT tidak berada di Medan, selanjutnya didalam Perjanjian Bersama tersebut pihak yang menandatangani dari TERGUGAT bernama Irmawaty Siagian selaku Asisten Manager SDM, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak pernah bertemu dengan pihak TERGUGAT yang bernama Irmawaty Siagian tersebut dan diketahui oleh PARA PENGGUGAT yang melakukan penandatanganan adalah Mangara Purba sebagai Askep (Asisten Kepala). Hal ini membuktikan Perjanjian Bersama yang diperbuat oleh pihak



TERGUGAT terlalu tergesa-gesa dan dipaksakan serta tidak sinkron antara tandatangan dengan nama yang membuat Perjanjian Bersama tersebut, sehingga telah jelas dan terbukti Perjanjian Bersama diperbuat dengan keadaan terpaksa dan bercacat serta TERGUGAT juga yang melanggar isi Perjanjian Bersama tersebut dengan tidak membayarkan hak PARA PENGGUGAT, hal ini membuktikan adanya Perjanjian Bersama dibuat secara tidak baik dan terdapat unsur paksaan/tekanan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya;

56. Bahwa didalam Perjanjian Bersama yang diperbuat oleh TERGUGAT, pada point ke 5 (lima) disebutkan : *"Bahwa Pihak Kedua tidak akan membatalkan atas Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani dengan Pihak Pertama, dan apabila Para Pihak mengingkari isi dari Perjanjian Bersama ini, maka bersedia dituntut secara hukum yang berlaku"*, akan tetapi faktanya TERGUGAT telah mengingkari isi dari Perjanjian Bersama tersebut, yaitu:

- Bahwa didalam Perjanjian Bersama Pihak TERGUGAT yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah Irmawaty Siagian (Asisten Manager SDM) selaku pihak Pertama, namun faktanya yang menandatangani dari pihak TERGUGAT adalah Asisten Kepala (Askep) bernama Mangara Purba;
- Bahwa lokasi penandatanganan Perjanjian Bersama berada di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, akan tetapi di Perjanjian Bersama tertulis lokasinya di Medan;
- Bahwa nilai nominal uang yang tertulis di dalam Perjanjian Bersama tidak pernah dibayarkan oleh TERGUGAT sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga TERGUGAT telah jelas mengingkari isi Perjanjian Bersama tersebut;

57. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa adapun perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja membuat seolah-olah Perjanjian Bersama dibuat baik, sempurna dan tak bercacat sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, namun faktanya Perjanjian Bersama diperbuat oleh TERGUGAT atas keinginan dan kepentingan pihak TERGUGAT itu sendiri bukan kepentingan bersama yaitu antara pekerja dengan pemberi kerja harus memiliki kesepakatan dan kesepakatan yang baik dan harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak bersama tanpa adanya tekanan atau paksaan dan harus sesuai antara yang diperjanjikan dengan yang diberikan, akan tetapi hal ini berbeda dari ketentuan-ketentuan demi kebaikan bersama namun



yang ada hanya kepentingan milik TERGUGAT saja yang harus dituruti, inilah yang membuktikan adanya ketidakharmonisan dan ketidaksesuaian didalam perjanjian/kesepakatan bersama, sehingga apabila tidak sesuai perjanjian/kesepakatan bersama dengan pelaksanaannya maka secara jelas Perjanjian Bersama telah dilanggar dan pula tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan sehingga Perjanjian Bersama tersebut menjadi cacat dan tak bernilai, dan untuk itu PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan hak-hak normatif dan hak-hak lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku karena TERGUGAT masih tetap kukuh kepada pendiriannya dan tidak bersedia untuk membayarkan hak-hak PARA PENGGUGAT dengan layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan terkait dibidang Ketenagakerjaan;

58. Bahwa oleh karena fakta, PARA PENGGUGAT kebanyakan mengalami tidak fasih baca tulis, sebagian sudah dalam kondisi memasuki masa lanjut usia (lansia) yang apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sangat kecil kemungkinan untuk dapat bekerja secara produktif di tempat kerja baru pasca PHK, dan sebagian besar PARA PENGGUGAT yang terdampak PHK tidak bekerja lagi diperusahaan karena tidak mampu lagi untuk bekerja dan adapun PARA PENGGUGAT bekerja hanya sebagai kerja serabutan yang penting bisa menutupi kebutuhan hidupnya dimasa tuanya dan apabila tidak mendapatkan hak-haknya yang cukup layak ketika di PHK maka sangat berdampak menambah angka kemiskinan, hal inilah yang menjadi permohonan PARA PENGGUGAT untuk diberikan penghidupan yang layak pasca PHK karena sebagian besar hidupnya telah mengabdikan diperusahaan TERGUGAT dan apabila tidak terpenuhi dengan layak hak-haknya, maka tidak menutup kemungkinan penderitaan PARA PENGGUGAT dari dulu hingga masa tuanya semakin lebih parah dan lebih buruk;

59. Bahwa dengan memperhatikan tentang adanya Peraturan Perusahaan yang sudah habis masa berlakunya pada tahun 2021 yang disampaikan pada saat Mediasi Bipartit maupun Tripartit yaitu dalam Kata Pengantar Peraturan Perusahaan tertulis makna dan maksud pembuatan peraturan perusahaan tersebut adalah sebagai pedoman dengan semangat dan tujuan perusahaan TERGUGAT untuk menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kemajuan perusahaan, dan menjaga/mempertahankan

Halaman 181 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



kelangsungan hidup perusahaan, akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan perselisihan yang terjadi antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT, terbukti PARA PENGGUGAT telah mengabdikan hidupnya dimasa muda hingga tuanya diperusahaan TERGUGAT untuk turut serta meningkatkan kemajuan perusahaan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta memberi dampak positif serta keuntungan kepada perusahaan TERGUGAT, namun sebaliknya tentang kesejahteraan karyawan/pekerja in casu kepada PARA PENGGUGAT belum didapatkan dari TERGUGAT terbukti dengan adanya perselisihan yang terjadi yaitu PARA PENGGUGAT mengharapkan hak-hak pesangonnya, hak penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya tidak diberikan dengan layak oleh TERGUGAT;

60. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak peduli akan nasib kesejahteraan PARA PENGGUGAT dengan memberikan hak-haknya dengan layak, maka TERGUGAT dengan sengaja bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja dengan cara tekanan atau paksaan kepada PARA PENGGUGAT, yaitu memberikan pekerjaan berat kepada yang telah lansia namun oleh karena ketidakmampuannya maka dikeluarkan/keluar dari perusahaan, selanjutnya melakukan pengurangan jam kerja (Hari Kerja) dan anjak kerjaan sehingga upah/gaji menjadi sedikit sehingga tidak mampu menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari karena TERGUGAT tahu penghasilan PARA PENGGUGAT lah yang paling kecil atau sebagai karyawan paling bawah kedudukannya, begitupula kepada PARA PENGGUGAT yang kurang sehat atau mengalami sakit dan bahkan sakit berkepanjangan ketika tidak bekerja tidak diberikan upahnya dan ketika tidak mampu bekerja lagi maka hilanglah hak-haknya menurut TERGUGAT sehingga tidak dibayarkan hak-hak pesangon dan hak-hak lainnya, demikian juga kepada PARA PENGGUGAT yang telah meninggal dunia maka TERGUGAT tidak memperhatikan secara khusus dengan memberi santunan kematian dan memberikan hak-haknya namun TERGUGAT tetap berdalil tidak melapor dan menunggu persetujuan kantor pusat dan akhirnya tidak juga diberikan hak-haknya. Maka tindakan TERGUGAT telah terlihat dengan jelas adanya dugaan yang merupakan akal bulus dan cara-cara kotor dari TERGUGAT yang patut diketahui hanyalah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan dengan sengaja menghilangkan hak-hak yang sepatutnya diterima PARA PENGGUGAT secara tidak langsung, sehingga dengan keadaan-keadaan



yang menyakitkan dialami PARA PENGGUGAT tersebut, akhirnya PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan Mediasi secara Bipartit kepada TERGUGAT, akan tetapi gagal dan tidak berhasil, sehingga dengan demikian PARA PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Mediasi kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara agar permasalahan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat diselesaikan melalui proses Mediasi secara Tripartit namun tidak berhasil;

61. Bahwa dalam proses Mediasi tersebut, Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengeluarkan anjuran kepada para pekerja TERGUGAT yang salah satunya adalah kepada PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT, Anjuran mana telah dinyatakan berdasarkan Surat Anjuran dengan Nomor: 500.15/2161/DKDP/2025, Sifat : Penting, Lamp.: 6 Halaman, Perihal : Anjuran, tertanggal 19 November 2025 yang pada pokoknya Mediator menganjurkan sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda- Aek Korsik, yang beralamat di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan berkantor pusat di Jl. Abdullah Lubis No. 26, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara membayarkan hak-hak PHK pekerja atas nama Aro Telaumbanua, Yutia Waruwu, Mei Napitupulu dan kawan-kawan dengan total 59 (lima puluh Sembilan) orang pekerja berpedoman pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Tor Ganda yang ditetapkan di Medan tanggal 22 Oktober 2023 serta hak-hak lainnya yang belum dibayarkan oleh Pihak Pengusaha, dengan perincian sesuai dengan Lampiran 1 Anjuran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Anjuran ini;
2. Agar perusahaan PT. Tor Ganda Perkebunan Tahunan Ganda- Aek Korsik, yang beralamat di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan berkantor pusat di Jl. Abdullah Lubis No. 26, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara membayarkan hak-hak Normatif pekerja selama bekerja namun tidak diberikan Pihak Perusahaan berupa cuti haid dan cuti melahirkan (khusus perempuan) dan mengganti dengan sejumlah uang, Biaya peralatan kerja/Alat pelindung diri, Kekurangan Upah, Tunjangan Hari Raya (THR), dan Upah Lembur di hari Minggu, Aro Telaumbanua,

Halaman 183 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Yutia Waruwu, Mei Napitupulu dan kawan-kawan dengan total 59 (lima puluh sembilan) orang dengan perincian sesuai dengan Lampiran 2 Anjuran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Anjuran ini;

3. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka masing-masing pihak harus memberikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini, dan Pasal 14 ayat (1) disebutkan apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak Anjuran tertulis tersebut maka pihak yang keberatan dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

62. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa terkait dengan Anjuran dari Mediator, tindakan TERGUGAT tidak jelas bagaimana tanggapan/sikapnya, apakah menerima anjuran dari Mediator atau tidak. Sehingga hal tersebut membuat status PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak karu – karuan membuat PARA PENGGUGAT menjadi kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, karena hal tersebut membuat PARA PENGGUGAT menjadi dilema apakah harus tetap bertahan menunggu dibayar TERGUGAT. Jika PARA PENGGUGAT tidak melakukan upaya-upaya hukum lagi, maka akan ada anggapan bahwa TERGUGAT tidak akan ada kewajibannya dalam bentuk apapun kepada PARA PENGGUGAT, padahal kewajiban TERGUGAT haruslah dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan penghidupan layak dalam arti masih jauh dari kata sejahtera menurut Peraturan Perusahaan TERGUGAT, yaitu tentang pembayaran hak pesangon, hak penghargaan masa kerja, santunan kematian, hak-hak bagi yang sakit berkepanjangan, hak-hak cuti dan hak-hak lainnya. Hal ini justru akan menjadi senjata pamungkas dari TERGUGAT kepada pekerja/buruh lainnya yang berjumlah lebih kurang 2.000 (duaribu) orang lainnya yang masih aktif bekerja di perusahaan TERGUGAT untuk melakukan intimidasi dan menakut-nakuti Pekerja/buruh lainnya yang masih aktif bekerja untuk tidak menuntut apapun dari TERGUGAT. Perusahaan TERGUGAT seperti ingin menunjukkan dan membuktikan kepada Pekerja/Karyawan lainnya bahwa TERGUGAT kebal hukum dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkannya;

63. Bahwa terkait dengan Anjuran dari Mediator berupa Surat Anjuran dengan Nomor: 500.15/2161/DKDP/2025, Sifat : Penting, Lamp.: 6 Halaman, Perihal : Anjuran, tertanggal 19 November 2025 disebutkan

Halaman 184 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



apabila kedua belah pihak (ic. PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT) diberi kesempatan memberi jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran, faktanya sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan TERGUGAT tidak memberikan jawaban kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten LabuhanBatu Utara, artinya TERGUGAT telah MENOLAK anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten LabuhanBatu Utara tersebut;

64. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian hukum akan status hukum PARA PENGGUGAT di lingkungan hukum TERGUGAT, khususnya tidak adanya kepastian hukum akan Anjuran dari Mediator tersebut, maka PARA PENGGUGAT memohon kehadiran Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara aquo, agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan cara menyatakan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai pekerja dan pemberi kerja diakhiri dengan pemutusan hubungan kerja dan memohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk dihukum membayarkan hak pesangon, penghargaan masa kerja, hak-hak cuti dan hak-hak lainnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan itu;

65. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menerima/ menolak anjuran tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 5 yang menyebutkan "*dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial*" maka cukup beralasan demi hukum pengajuan Gugatan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

66. Bahwa dengan tindakan TERGUGAT yang melakukan PHK sepihak, PHK tidak sah karena alasan pengurangan tenaga kerja atau efisiensi dan PHK karena mengurangi hari kerja (HK) sehingga tidak mampu untuk memenuhi biaya hidupnya yang biasa rata-rata 25 hari kerja (HK) menjadi rata-rata 10 hari kerja (HK) terhadap PARA PENGGUGAT tanpa kesalahan yang jelas sehingga merugikan PARA PENGGUGAT hanya untuk



alasan pengurangan tenaga kerja/efisiensi, kerugian mana harus dibayar TERGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus sesuai dengan Pasal 164 ayat 3, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka pantas dan layak menurut hukum jika TERGUGAT dihukum untuk membayar Hak-hak PARA PENGGUGAT yang ditempatkan pada PT. Torganda Perkebunan Tahunan Ganda sebagai pekerja/ Karyawan, masing-masing PARA PENGGUGAT diperhitungkan sesuai Upah Minimum Sektor Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.105 (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

PENGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017) masa kerja 9 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.434.105,-$	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20.604.630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	96.154.940,-

PENGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017) masa kerja 9 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.434.105,-$	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20.604.630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	96.154.940,-

PENGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017) masa kerja 14 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.434.105,-$	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 5 \times 3.434.105,-$	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	$6 \times 3.434.105,-$	20.604.630,-
	TOTAL	$1 + 2 + 3$	99.589.045,-

PENGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016) masa kerja 15 tahun 6 bulan

Halaman 186 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016) masa kerja 15 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016) masa kerja 8 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022) masa kerja 10 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025) masa kerja 5 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

masa kerja 18 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

masa kerja 9 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

masa kerja 5 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November 2023) masa kerja 16 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

masa kerja 15 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-

Halaman 188 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

masa kerja 19 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

masa kerja 14 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

masa kerja 15 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

masa kerja 16 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

masa kerja 25 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 189 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023) masa kerja 9 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023) masa kerja 5 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023) masa kerja 7 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.302.315,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023) masa kerja 18 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

masa kerja 19 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

masa kerja 23 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109.891.360,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023) masa

kerja 7 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.302.315,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

masa kerja 4 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

masa kerja 5 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-

Halaman 191 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	72.116.205,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)
masa kerja 4 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	65.247.995,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November 2023) masa kerja 17 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November 2023) masa kerja 14 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)
masa kerja 21 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023) masa kerja 19 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November 2023) masa kerja 5 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November 2023) masa kerja 15 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023) masa kerja 14 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November 2023) masa kerja 8 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023) masa
kerja 13 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023)
masa kerja 19 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November
2023) masa kerja 8 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.302.315,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023)
masa kerja 14 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023)
masa kerja 6 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-

Halaman 194 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78.984.415,-

PENGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

masa kerja 24 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

masa kerja 5 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023) masa

kerja 19 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

masa kerja 28 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023) masa

kerja 21 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 195 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109.891.360,-

PENGGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023) masa kerja 15 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023) masa kerja 7 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.302.315,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023) masa kerja 13 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023) masa kerja 17 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

masa kerja 11 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

masa kerja 12 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023) masa

kerja 16 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November

2023) masa kerja 12 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November

2023) masa kerja 10 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

masa kerja 12 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

masa kerja 13 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November

2023) masa kerja 8 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

masa kerja 13 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

67. Bahwa oleh karena PARA PENGUGAT dahulunya direkrut TERGUGAT di kampung halamannya masing-masing, maka layak dan patut TERGUGAT dibebankan untuk membayar biaya atau ongkos

Halaman 198 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kepada PARA PENGGUGAT dan keluarganya ke kampung halamannya sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan rincian masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 2 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 3 yaitu di Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2,500,000,-
- PENGGUGAT 4 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 5 yaitu di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 6 yaitu di Kotamadya Sibolga Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 7 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 8 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 9 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 10 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 11 yaitu di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 12 yaitu di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 13 yaitu di Kecamatan Gumo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 14 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 15 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 16 yaitu di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-

Halaman 199 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 17 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 18 yaitu di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 19 yaitu di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 20 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 21 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 22 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 23 yaitu di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 24 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 25 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 26 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 27 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 28 yaitu di Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 29 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 30 yaitu di Kecamatan Simolo-molo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 31 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 32 yaitu di Kecamatan Simolo-molo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 33 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 34 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-

Halaman 200 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 35 yaitu di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 36 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 37 yaitu di Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 38 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 39 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 40 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 41 yaitu di Kecamatan Somolo-molo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 42 yaitu di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 43 yaitu di Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 44 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 45 yaitu di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Kabuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2,500,000,-
- PENGGUGAT 46 yaitu di Kecamatan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
- PENGGUGAT 47 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 48 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 49 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 50 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 51 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-

Halaman 201 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 52 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 53 yaitu di Kecamatan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
- PENGGUGAT 54 yaitu di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 55 yaitu di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 56 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 57 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 58 yaitu di Kotamadya Bandar Lampung Provinsi Lampung sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 59 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-

68. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT khawatir setelah perkara ini diputuskan, TERGUGAT tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum, apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;

69. Bahwa oleh karena khawatir akan itikad tidak baik dari TERGUGAT sebelum perkara a quo diputus dan agar gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak sia – sia (*illusoir*), maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Harta Bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan TERGUGAT;

70. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk itu, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun dilakukan upaya kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voerraad*);

Halaman 202 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi *"dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat"*, sehingga beralasan demi hukum gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo layak dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan PARA PENGGUGAT diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT karena alasan pengurangan tenaga kerja/efisiensi dengan PHK sepihak dan/atau PHK tidak sah, dan pernah tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Menyatakan TERGUGAT belum membayar hak-hak lainnya dari PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, berupa Uang THR, dan Uang pengganti Cuti

Halaman 203 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Tahunan, upah lembur libur resmi/cuti bersama, upah lembur hari minggu, manfaat Jamsostek, biaya peralatan kerja, kekurangan upah, hak cuti haid dan hak cuti melahirkan, cuti besar, bonus akhir tahun, penghargaan istimewa, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;

5. Menghukum TERGUGAT membayar Hak-hak PARA PENGGUGAT karena PHK Sepihak dan/atau PHK tidak sah dengan alasan efisiensi sesuai dengan Pasal 164 ayat 3, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:

PENGUGAT 1 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017) masa kerja 9 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 2 (masa kerja 04 Juli 2008 s/d 25 Oktober 2017) masa kerja 9 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 3 (masa kerja 15 September 2003 s/d 04 September 2017) masa kerja 14 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 4 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 10 Maret 2016) masa
kerja 15 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 5 (masa kerja 03 Oktober 2000 s/d 02 Juni 2016) masa
kerja 15 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 6 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 10 Desember 2016)
masa kerja 8 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 7 (masa kerja 03 April 2012 s/d 01 Juli 2022) masa kerja
10 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 8 (masa kerja 12 September 2019 s/d 10 Januari 2025)
masa kerja 5 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-

Halaman 205 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGUGAT 9 (masa kerja 05 Agustus 2005 s/d 16 November 2023)

masa kerja 18 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 10 (masa kerja 01 Agustus 2014 s/d 16 November 2023)

masa kerja 9 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 11 (masa kerja 17 Januari 2018 s/d 08 Januari 2023)

masa kerja 5 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGUGAT 12 (masa kerja 01 Desember 2007 s/d 18 November

2023) masa kerja 16 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 13 (masa kerja 03 Agustus 2008 s/d 16 November 2023)

masa kerja 15 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 206 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGGUGAT 14 (masa kerja 07 April 2004 s/d 16 November 2023)

masa kerja 19 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGGUGAT 15 (masa kerja 11 Januari 2009 s/d 18 November 2023)

masa kerja 14 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGGUGAT 16 (masa kerja 08 April 2008 s/d 18 November 2023)

masa kerja 15 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGGUGAT 17 (masa kerja 30 Maret 2007 s/d 18 November 2023)

masa kerja 16 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

Halaman 207 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 18 (masa kerja 07 Februari 1998 s/d 16 November 2023)

masa kerja 25 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGUGAT 19 (masa kerja 16 Juli 2014 s/d 18 November 2023) masa

kerja 9 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 20 (masa kerja 19 Januari 2018 s/d 18 November 2023)

masa kerja 5 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGUGAT 21 (masa kerja 12 Juni 2016 s/d 18 November 2023) masa

kerja 7 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.302.315,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 22 (masa kerja 01 Mei 2005 s/d 16 November 2023) masa

kerja 18 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-

Halaman 208 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 23 (masa kerja 05 April 2004 s/d 16 November 2023)

masa kerja 19 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 24 (masa kerja 05 Oktober 2000 s/d 16 November 2023)

masa kerja 23 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-

PENGUGAT 25 (masa kerja 09 Juni 2016 s/d 18 November 2023) masa

kerja 7 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.302.315,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 26 (masa kerja 15 Januari 2019 s/d 18 November 2023)

masa kerja 4 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	61.813.890,-

PENGUGAT 27 (masa kerja 19 Maret 2018 s/d 18 November 2023)

masa kerja 5 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 209 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	72.116.205,-

PENGUGAT 28 (masa kerja 01 Maret 2019 s/d 16 November 2023)

masa kerja 4 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 5 X 3.434.105,-	34.341.050,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	65.247.995,-

PENGUGAT 29 (masa kerja 10 November 2006 s/d 18 November

2023) masa kerja 17 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 30 (masa kerja 02 September 2009 s/d 18 November

2023) masa kerja 14 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 31 (masa kerja 06 Januari 2002 s/d 16 November 2023)

masa kerja 21 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109,891,360,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 32 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023) masa
kerja 19 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 33 (masa kerja 16 September 2018 s/d 18 November
2023) masa kerja 5 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGUGAT 34 (masa kerja 13 September 2008 s/d 18 November
2023) masa kerja 15 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 35 (masa kerja 01 April 2009 s/d 18 November 2023)
masa kerja 14 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 36 (masa kerja 10 November 2015 s/d 18 November
2023) masa kerja 8 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-

Halaman 211 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGUGAT 37 (masa kerja 13 Mei 2010 s/d 17 November 2023) masa kerja 13 tahun 7 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 38 (masa kerja 03 Oktober 2004 s/d 18 November 2023) masa kerja 19 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGUGAT 39 (masa kerja 21 November 2015 s/d 18 November 2023) masa kerja 8 tahun

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.302.315,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 40 (masa kerja 09 Februari 2009 s/d 18 November 2023) masa kerja 14 tahun 10 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 41 (masa kerja 03 Maret 2017 s/d 18 November 2023) masa kerja 6 tahun 9 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 212 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 7 X 3.434.105,-	48.077.470,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	78.984.415,-

PENGGUGAT 42 (masa kerja 01 April 1999 s/d 30 November 2023)

masa kerja 24 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

PENGGUGAT 43 (masa kerja 18 Agustus 2018 s/d 16 November 2023)

masa kerja 5 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 6 X 3.434.105,-	41.209.260,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 2 X 3.434.105,-	6.868.210,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	68.682.100,-

PENGGUGAT 44 (masa kerja 03 Juni 2004 s/d 16 November 2023) masa

kerja 19 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 7 X 3.434.105,-	24.038.735,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	106.457.255,-

PENGGUGAT 45 (masa kerja 03 April 1995 s/d 16 November 2023)

masa kerja 28 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 10 X 3.434.105,-	34.341.050,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	116.759.570,-

Halaman 213 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT 46 (masa kerja 01 Juli 2002 s/d 17 November 2023) masa kerja 21 tahun 5 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 8 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	109.891.360,-

PENGUGAT 47 (masa kerja 13 September 2008 s/d 17 November 2023) masa kerja 15 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 48 (masa kerja 15 Agustus 2016 s/d 16 November 2023) masa kerja 7 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 8 X 3.434.105,-	54.945.680,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	27.472.840,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	10.302.315,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	85.852.625,-

PENGUGAT 49 (masa kerja 07 Agustus 2010 s/d 16 November 2023) masa kerja 13 tahun 4 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 50 (masa kerja 09 September 2006 s/d 16 November 2023) masa kerja 17 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 51 (masa kerja 01 Januari 2012 s/d 16 November 2023)

masa kerja 11 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGUGAT 52 (masa kerja 01 Oktober 2011 s/d 16 November 2023)

masa kerja 12 tahun 2 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 53 (masa kerja 16 Juni 2007 s/d 16 November 2023) masa

kerja 16 tahun 6 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	103.023.150,-

PENGUGAT 54 (masa kerja 04 November 2011 s/d 16 November

2023) masa kerja 12 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20,604,630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGUGAT 55 (masa kerja 13 September 2013 s/d 18 November

2023) masa kerja 10 tahun 3 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------	------------------	-------------

Halaman 215 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 4 X 3.434.105,-	13.736.420,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	96.154.940,-

PENGGUGAT 56 (masa kerja 18 Januari 2011 s/d 18 November 2023)

masa kerja 12 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGGUGAT 57 (masa kerja 12 Januari 2010 s/d 18 November 2023)

masa kerja 13 tahun 11 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

PENGGUGAT 58 (masa kerja 10 November 2015 s/d 16 November

2023) masa kerja 8 tahun 1 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X 3.434.105,-	10.302.315,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	92.720.835,-

PENGGUGAT 59 (masa kerja 02 April 2010 s/d 16 November 2023)

masa kerja 13 tahun 8 bulan

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	2 X 9 X 3.434.105,-	61.813.890,-
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	1 X 5 X 3.434.105,-	17.170.525,-
3	Uang Penggantian Hak	6 X 3.434.105,-	20.604.630,-
	TOTAL	1 + 2 + 3	99.589.045,-

Halaman 216 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar hak-hak lainnya dari PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk terlebih dahulu membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT dengan membayar uang THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan masing-masing yang diperhitungkan sejak tahun 1994 hingga tahun 2014 dan tahun 2018 kepada masing-masing PARA PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 39.459.260,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 49.761.575,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 49.761.575,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 9.452.315,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 29.156.945,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 25.722.840,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 18.854.630,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 25.722.840,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 56.629.785,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 49.761.575,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 3.434.105,-

Halaman 217 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 29.156.945,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 18.854.630,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 18.854.630,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 15.720.525,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 18.854.630,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 53.195.680,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 36.025.155,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 66.932.100,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 42.893.365,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 22.288.735,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 15.720.525,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 29.156.945,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 9.452.315,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 12.586.420,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 25.722.840,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 12.586.420,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 6.343.210,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 12.586.420,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 15.720.525,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 3.434.105,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 15.720.525,-

2) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.105,- /25 hari kerja = Rp.137.364,- x 12 hari/tahun = Rp.1.648.368,- dikali masa kerja masing-masing PARA

Halaman 218 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 15.384.790,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 15.384.790,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 23.077.186,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 21.566.179,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 21.978.272,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 13.873.784,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 16.895.797,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 8.791.309,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 30.220.124,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 15.384.790,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 8.241.852,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 26.373.926,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 25.275.013,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 32.417.951,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 24.588.192,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 25.824.470,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 27.472.840,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 15.522.155,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 9.615.494,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 12.362.778,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 30.632.217,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 32.417.951,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 12.362.778,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 8.104.488,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 9.340.766,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 7.829.759,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 28.159.661,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 23.489.278,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 32.143.223,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 8.653.945,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 25.137.649,-

Halaman 219 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 24.176.099,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 13.324.327,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 22.390.365,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 31.593.766,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 13.186.963,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 24.450.828,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 11.126.500,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 8.653.945,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 32.143.223,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 34.203.686,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 25.137.649,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 12.088.050,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 21.978.272,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 28.434.389,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 19.643.081,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 20.055.173,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 27.198.112,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 19.917.809,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 16.895.797,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 21.291.451,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 22.939.821,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 13.324.327,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 22.527.729,-

3) Membayar hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT berupa Upah Lembur hari libur resmi/ cuti bersama diperhitungkan sesuai UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.105,- dan 2 (dua) kali Upah per hari Rp.137.364/per hari (25 hari kerja) = Rp.274.728,- dikali 16 (enam belas) hari libur resmi = Rp.4.395.648,- dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 41.026.108,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 41.026.108,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 61.539.162,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 57.509.812,-

Halaman 220 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 58.608.725,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 36.996.758,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 45.055.458,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 23.443.490,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 80.586.997,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 41.026.108,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 21.978.272,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 70.330.470,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 67.400.034,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 86.447.870,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 65.568.511,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 68.865.252,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 73.260.907,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 41.392.412,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 25.641.317,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 32.967.408,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 81.685.911,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 86.447.870,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 32.967.408,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 21.611.967,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 24.908.708,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 20.879.358,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 75.092.429,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 62.638.075,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 85.715.261,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 23.077.186,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 67.033.730,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 64.469.598,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 35.531.540,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 59.707.639,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 84.250.043,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 35.165.235,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 65.202.207,-

Halaman 221 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 29.670.667,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 23.077.186,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 85.715.261,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 91.209.829,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 67.033.730,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 32.234.799,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 58.608.725,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 75.825.038,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 52.381.548,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 53.480.462,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 72.528.298,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 53.114.157,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 45.055.458,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 56.777.203,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 61.172.857,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 35.531.540,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 60.073.943,-

4) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar manfaat jaminan sosial tenaga kerja kepada PARA PENGGUGAT, dengan total perhitungan kewajiban TERGUGAT sebesar Rp.236.609,83,- per bulan (1 tahun = Rp 2.839.318,01,-) dikali masa kerja PARA PENGGUGAT hingga akhir masa kerja yang dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 1992 Jo. PP No. 14/1993, dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 27.825.317,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 27.825.317,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 41.737.975,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 46.209.901,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 46.706.781,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 25.092.473,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 30.558.160,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 15.900.181,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 54.656.872,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 27.825.317,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 14.906.420,-

Halaman 222 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 47.700.543,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 45.713.020,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 58.631.917,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 44.470.818,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 46.706.781,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 49.688.065,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 77.016.501,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 28.073.757,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 17.390.823,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 22.359.629,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 55.402.193,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 58.631.917,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 69.066.411,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 22.359.629,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 14.657.979,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 16.893.942,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 14.161.099,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 50.930.267,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 42.483.296,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 65.339.806,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 58.135.036,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 15.651.741,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 45.464.580,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 43.725.497,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 24.098.712,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 40.495.773,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 57.141.275,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 23.850.271,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 44.222.378,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 20.123.666,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 73.538.337,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 15.651.741,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 58.135.036,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 85.463.472,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 63.849.164,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 45.464.580,-

Halaman 223 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 21.862.749,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 39.750.452,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 51.427.148,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 35.526.967,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 36.272.288,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 49.191.185,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 36.023.847,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 30.558.160,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 38.508.251,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 41.489.534,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 24.098.712,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 40.744.214,-

5) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar kekurangan upah PARA PENGGUGAT sejak periode Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 untuk masing masing PENGGUGAT dengan rincian yaitu;

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 41.619.570,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 41.619.570,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 45.543.465,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 18.361.575,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 22.033.890,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 33.122.520,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 2.296.420,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 66.245.040,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 23.450.520,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 21.578.520,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 44.836.515,-

Halaman 224 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 44.836.515,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 6.889.260,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 19.130.310,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 5.741.050,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 11.785.680,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 53.405.250,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 53.405.250,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 33.819.570,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 13.789.785,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 46.912.305,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 73.134.300,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 65.646.300,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 65.646.300,-

Halaman 225 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 59.333.250,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 65.646.300,-

6) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar uang pengganti peralatan kerja yang didahulukan PARA PENGGUGAT semasa kerja di Perusahaan TERGUGAT yaitu terhitung mulai diberlakukan undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah dikuatkan pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dengan rincian sebagai berikut;

- PENGGUGAT 1 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 2.195.000)
= 6.585.000,-
- PENGGUGAT 2 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 2.195.000)
= 6.585.000,-
- PENGGUGAT 3 dihitung sejak tahun 2015 (3 X 1.510.000)
= 4.530.000,-
- PENGGUGAT 4 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 2.195.000)
= 4.390.000,-
- PENGGUGAT 5 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 2.195.000)
= 4.390.000,-
- PENGGUGAT 6 dihitung sejak tahun 2015 (2 X 1.510.000)
= 3.020.000,-
- PENGGUGAT 7 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000)
= 17.560.000,-
- PENGGUGAT 8 dihitung sejak tahun 2015 (7 X 2.195.000)
= 15.365.000,-
- PENGGUGAT 9 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000)
= 13.590.000,-
- PENGGUGAT 10 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000)
= 13.590.000,-
- PENGGUGAT 11 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 1.510.000)
= 9.060.000,-
- PENGGUGAT 12 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000)
= 19.755.000,-
- PENGGUGAT 13 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000)
= 19.755.000,-
- PENGGUGAT 14 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000)
= 19.755.000,-

Halaman 226 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 15 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 16 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 17 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 18 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 19 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 20 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-
- PENGGUGAT 21 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000) = 17.560.000,-
- PENGGUGAT 22 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 23 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 24 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 25 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 2.195.000) = 17.560.000,-
- PENGGUGAT 26 dihitung sejak tahun 2015 (5 X 2.195.000) = 10.975.000,-
- PENGGUGAT 27 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-
- PENGGUGAT 28 dihitung sejak tahun 2015 (5 X 1.510.000) = 7.550.000,-
- PENGGUGAT 29 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 30 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 31 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 32 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-

Halaman 227 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 33 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 2.195.000) = 13.170.000,-
- PENGGUGAT 34 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 35 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 36 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 37 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 38 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 39 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 40 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 41 dihitung sejak tahun 2015 (7 X 2.195.000) = 15.365.000,-
- PENGGUGAT 43 dihitung sejak tahun 2015 (6 X 1.510.000) = 9.060.000,-
- PENGGUGAT 44 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 45 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 46 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 47 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 48 dihitung sejak tahun 2015 (8 X 1.510.000) = 12.080.000,-
- PENGGUGAT 49 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 51 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 52 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-

Halaman 228 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 53 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 54 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 55 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 56 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 57 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-
- PENGGUGAT 58 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 1.510.000) = 13.590.000,-
- PENGGUGAT 59 dihitung sejak tahun 2015 (9 X 2.195.000) = 19.755.000,-

7) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar Hak Cuti besar sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak cuti besar tersebut berdasarkan UMSK LabuhanBatu Utara tahun 2020 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp. 3.434.105,- setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp.6.868.210,- dan berlaku kelipatannya maka dapat diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 13.736.420,-

Halaman 229 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 6.868.210,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 13.736.420,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 6.868.210,-

Halaman 230 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 13.736.420,-

8) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar Hak Cuti Haid sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid PENGGUGAT diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu PARA PENGGUGAT perempuan berhak mendapat uang cuti sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK Labuhanbatu Utara dikali masa kerja PARA PENGGUGAT di perusahaan TERGUGAT sejak undang-undang itu di undangkan, dengan rincian yaitu;

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 29.586.135,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 44.379.203,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 26.680.354,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 58.115.623,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 29.586.135,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 50.719.089,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 48.605.794,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 61.285.566,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 47.284.984,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 49.662.442,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 52.832.385,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 29.850.297,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 18.491.335,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 23.774.573,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 58.908.109,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 62.342.214,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 23.774.573,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 15.585.553,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 17.963.011,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 15.057.230,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 54.153.194,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 45.171.689,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 65.908.400,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 16.642.201,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 48.341.632,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 46.492.498,-

Halaman 231 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 25.623.707,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 43.058.393,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 60.757.242,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 25.359.545,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 47.020.822,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 21.397.116,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 65.776.319,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 16.642.201,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 65.776.319,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 23.246.249,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 42.265.908,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 54.681.518,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 37.775.155,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 38.567.641,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 38.303.479,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 32.491.917,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 40.945.098,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 44.115.041,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 25.623.707,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 43.322.555,-

9) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Membayar Hak Cuti Melahirkan kepada PARA PENGGUGAT Perempuan yang melahirkan anak di perusahaan TERGUGAT sesuai pasal 82 ayat 1 jo pasal 153 ayat huruf e UU no.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu;

- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 51.511.575,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 20.604.630,-

Halaman 232 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 10.302.315,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 30.906.945,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 20.604.630,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 41.209.260,-

10) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak Bonus akhir tahun tersebut berdasarkan UMSK Labuhanbatu Utara tahun 2025 yaitu sebesar 2 kali upah Rp. 3.434.105,- per tahun dikali masa kerja, yang diperhitungkan sejak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 233 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 1 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 2 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 3 sebesar Rp. 96.154.940,-
- PENGGUGAT 4 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 5 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 6 sebesar Rp. 54.945.680,-
- PENGGUGAT 7 sebesar Rp. 68.682.100,-
- PENGGUGAT 8 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 9 sebesar Rp. 123.627.780,-
- PENGGUGAT 10 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 11 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 12 sebesar Rp. 109.891.360,-
- PENGGUGAT 13 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 14 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 15 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 16 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 17 sebesar Rp. 109.891.360,-
- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 178.573.460,-
- PENGGUGAT 19 sebesar Rp. 61.813.890,-
- PENGGUGAT 20 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 21 sebesar Rp. 48.077.470,-
- PENGGUGAT 22 sebesar Rp. 123.627.780,-
- PENGGUGAT 23 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 24 sebesar Rp. 157.968.830,-
- PENGGUGAT 25 sebesar Rp. 48.077.470,-
- PENGGUGAT 26 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 27 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 28 sebesar Rp. 27.472.840,-
- PENGGUGAT 29 sebesar Rp. 116.759.570,-
- PENGGUGAT 30 sebesar Rp. 96.154.940,-
- PENGGUGAT 31 sebesar Rp. 151.100.620,-
- PENGGUGAT 32 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 33 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 34 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 35 sebesar Rp. 96.154.940,-
- PENGGUGAT 36 sebesar Rp. 54.945.680,-

Halaman 234 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 37 sebesar Rp. 89.286.730,-
- PENGGUGAT 38 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 39 sebesar Rp. 54.945.680,-
- PENGGUGAT 40 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 41 sebesar Rp. 41.209.260,-
- PENGGUGAT 42 sebesar Rp. 171.705.250,-
- PENGGUGAT 43 sebesar Rp. 34.341.050,-
- PENGGUGAT 44 sebesar Rp. 130.495.990,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 192.309.880,-
- PENGGUGAT 46 sebesar Rp. 144.232.410,-
- PENGGUGAT 47 sebesar Rp. 103.023.150,-
- PENGGUGAT 48 sebesar Rp. 48.077.470,-
- PENGGUGAT 49 sebesar Rp. 89.286.730,-
- PENGGUGAT 50 sebesar Rp. 116.759.570,-
- PENGGUGAT 51 sebesar Rp. 82.418.520,-
- PENGGUGAT 52 sebesar Rp. 82.418.520,-
- PENGGUGAT 53 sebesar Rp. 109.891.360,-
- PENGGUGAT 54 sebesar Rp. 82.418.520,-
- PENGGUGAT 55 sebesar Rp. 68.682.100,-
- PENGGUGAT 56 sebesar Rp. 89.286.730,-
- PENGGUGAT 57 sebesar Rp. 96.154.940,-
- PENGGUGAT 58 sebesar Rp. 54.945.680,-
- PENGGUGAT 59 sebesar Rp. 89.286.730,-

11) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada PARA PENGGUGAT berupa hak-hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayar TERGUGAT perihal hak-hak penghargaan khusus/istimewa bagi pekerja masa kerja 25 (dua puluh) lima tahun tersebut berdasarkan Janji/Kesepakatan uang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu memberikan sebanyak 2 (dua) hektar lahan sawit yang apabila diperhitungkan 1 (satu) hektar minimal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 18 sebesar Rp. 300.000.000,-
- PENGGUGAT 45 sebesar Rp. 300.000.000,-

12) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Pembayaran upah proses PARA PENGGUGAT selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 235 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan juga Yurisprudensi PHI Tahun 2018 yang memutuskan Upah Proses maksimal 6 Bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 2 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 3 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 4 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 5 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 6 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 7 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 8 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 9 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 10 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 11 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 12 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 13 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 14 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 15 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-
- PENGGUGAT 16 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630 ,-

Halaman 236 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 17 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 18 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 19 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 20 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 21 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 22 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 23 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 24 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 25 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 26 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 27 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 28 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 29 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 30 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 31 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 32 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 33 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 34 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-

Halaman 237 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 35 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 36 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 37 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 38 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 39 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 40 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 41 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 42 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 43 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 44 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 45 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 46 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 47 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 48 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 49 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 50 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 51 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 52 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-

Halaman 238 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 53 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 54 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 55 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 56 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 57 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 58 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-
- PENGGUGAT 59 Upah Proses 6 X Rp. 3.434.105,- = 20.604.630,-

7 Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang pengganti hak dari PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu berupa biaya atau ongkos pulang PARA PENGGUGAT dan keluarganya dari Perkebunan Tahunan Ganda ke kampung halamannya masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

- PENGGUGAT 1 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 2 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 3 yaitu di Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2,500,000,-
- PENGGUGAT 4 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 5 yaitu di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 6 yaitu di Kotamadya Sibolga Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 7 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 8 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-

Halaman 239 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 9 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 10 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 11 yaitu di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 12 yaitu di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 13 yaitu di Kecamatan Gumo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 14 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 15 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 16 yaitu di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 8,000,000,-
- PENGGUGAT 17 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 18 yaitu di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 19 yaitu di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 20 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 21 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 22 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 23 yaitu di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 24 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 25 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 26 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-

Halaman 240 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 27 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 28 yaitu di Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 29 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 30 yaitu di Kecamatan Simolo-molo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 31 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 32 yaitu di Kecamatan Simolo-molo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 33 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 34 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 35 yaitu di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 36 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 37 yaitu di Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 38 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 39 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 40 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- PENGGUGAT 41 yaitu di Kecamatan Somolo-molo Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
- PENGGUGAT 42 yaitu di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
- PENGGUGAT 43 yaitu di Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-

Halaman 241 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT 44 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
 - PENGGUGAT 45 yaitu di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Kabuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2,500,000,-
 - PENGGUGAT 46 yaitu di Kecamatan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
 - PENGGUGAT 47 yaitu di Kotamadya Tebing Tinggi Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
 - PENGGUGAT 48 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
 - PENGGUGAT 49 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
 - PENGGUGAT 50 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
 - PENGGUGAT 51 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
 - PENGGUGAT 52 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
 - PENGGUGAT 53 yaitu di Kecamatan Indrapura Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4,000,000,-
 - PENGGUGAT 54 yaitu di Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
 - PENGGUGAT 55 yaitu di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 6,500,000,-
 - PENGGUGAT 56 yaitu di Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,500,000,-
 - PENGGUGAT 57 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
 - PENGGUGAT 58 yaitu di Kotamadya Bandar Lampung Provinsi Lampung sebesar Rp. 8,000,000,-
 - PENGGUGAT 59 yaitu di Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 7,000,000,-
- a. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya secara

Halaman 242 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;

8 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap Harta Bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan TERGUGAT;

9 Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbar bij vooraad*);

10 Memerintahkan TERGUGAT untuk patuh terhadap isi putusan ini;

11 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Dermanto Turnip, S.H., M.H., MM., Harafuddin Sihombing, S.H., M.H., dan Pransisko Nainggolan, S.H., M.H., (ADA PENCABUTAN KUASA) sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya Ronald Christian, S.H., M.H., Widi Atmiko Heru Wibowo, S.H., Patar Aritonang, S.H., Rustam Efendi Pandiangan, S.H., Rinaldo Sinaga, S.H., dan Nuria Deborah Immanuella, S.H;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 12 Januari 2026, sebagai berikut : (ADA PERBAIKAN GUGATAN, TAPI TIDAK DIMASUKKAN KE ECOURT)

- Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat disebutkan nama perusahaan Tergugat-II adalah "PT. MAPEN."
- Bahwa "PT. MAPEN" tersebut selanjutnya pada halaman 1 gugatan Penggugat diperbaiki/dirubah sehingga menjadi "PT. MAPEN LANGKAT."

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dengan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi pencari keadilan;



Menimbang, bahwa persidangan eletronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam tata cara pendaftaran perkara perdata umum dan perdata khusus melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan *legal standing* para pihak lengkap dan kedua belah pihak menyatakan persetujuan secara tertulis untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi serta jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Sebagai Syarat Dalam Mengajukan Gugatan A quo Tidak Sah Dan Catat Hukum Karena Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 dan Penggugat 11 Tidak Pernah Menempuh Upaya Perundingan Secara Bipartid Terlebih Dahulu Sebagaimana Seharusnya Dilakukan Sebelum Mengajukan Perundingan Tripartit, Sehingga Mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Dan Prematur (*Exceptio Dilatoria*).

1. Bahwa Gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 dan Penggugat 11 terbukti merupakan gugatan yang mengandung Cacat Formil serta Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*), hal tersebut terbukti karena didalam Posita Gugatannya tidak ada menerangkan jika Para Penggugat sudah menempuh upaya Bipartit dengan Tergugat;

Namun secara tiba-tiba Tergugat malah menerima Undangan Mediasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sehingga dalam pertemuan tersebut Tergugat juga telah membantah secara tegas Perundingan Tripartit dari Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya, karena faktanya memang belum pernah dilakukan Perundingan secara Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat. Adapun pada waktu tersebut pihak Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Labuhanbatu Utara tidak bersedia mencatatkan keberatan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan sah;

2. Bahwa sampai dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 dan Penggugat



11 mengajukan mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan, Para Penggugat tidak pemenempuh dan atau melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu dengan Tergugat. Padahal seharusnya Para Penggugat harus melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu sebagai syarat utama dalam mengajukan perundingan Tripartit dan sebagai bukti sahnya Perundingan Tripartit berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, secara khusus pada BAB IV Kluster Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat 40 yang menyatakan :

40. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) *Pengusaha, Pekeda/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.*
- (2) *Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekeda/Serikat Buruh.*
- (3) *Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.*
- (4) *Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*

3. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas, kewajiban untuk melakukan Bipartid juga telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Hukum Acara Peradilan Sengketa Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut: *"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";*

Halaman 245 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



4. Bahwa dikarenakan telah terbukti Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 dan Penggugat 11 tidak melakukan upaya Bipartid terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya Tripartid dan mengajukan Gugatan a quo, sehingga mengakibatkan Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak sah dan cacat hukum, demikian juga akibatnya terhadap Gugatan a quo menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dan atau prematur.

B. Bahwa Gugatan Para Penggugat Cacat Formil Dan Tidak Beralasan Hukum Karena Jangka Waktu Penuntutannya Telah Daluwarsa

1. Bahwa terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 dan Penggugat 11 adalah Eks Karyawan yang telah lama berakhir masa kerjanya lebih dari 2 tahun sebelum Gugatan a quo diajukan, dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 (Yuriani Gule yang diwakili ahliwarisnya Dirman Zai) telah berakhir hubungan kerjanya akibat Mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut tanpa pemberitahuan yang sah sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkit tertanggal 27 Oktober 2017 yang disampaikan kepada Penggugat I;
- Penggugat 2 (Aro Zai yang diwakili ahliwarisnya), telah berakhir hubungan kerjanya sejak tahun 2017 akibat Mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut tanpa pemberitahuan yang sah sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 26 Oktober 2017 yang disampaikan kepada Penggugat II;
- Penggugat 3 (Doris Sahat Manurung), telah berakhir hubungan kerjanya sejak tahun 2017 akibat Mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut tanpa adanya alasan atau pemberitahuan yang sah sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir

Halaman 246 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



tertanggal 05 September 2017 yang disampaikan kepada Penggugat 3;

- Penggugat 4 (Aro Telaubanua), telah berakhir hubungan kerjanya sejak tahun 2016 akibat Mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut tanpa adanya alasan atau pemberitahuan yang sah sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 28 Februari 2016 yang disampaikan kepada Penggugat 4;

- Penggugat 5 Terhadap Yutia Waruhu *in causa* Penggugat 5 telah berakhir hubungan kerjanya sejak tahun 2016 akibat Mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut tanpa adanya alasan atau pemberitahuan yang sah sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 04 November 2016 yang disampaikan kepada Penggugat 5;

- Penggugat 6 (Mei Napitupulu), telah berakhir hubungan kerjanya sejak tahun 2016 akibat Mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut tanpa adanya alasan atau pemberitahuan yang sah sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 10 Maret 2016 yang disampaikan kepada Penggugat 6;

- Penggugat 7 (Faaso Telaumbanua), telah berakhir hubungan kerjanya sejak tahun 2022 akibat Mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut tanpa adanya alasan atau pemberitahuan yang sah sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 19 September 2022 yang disampaikan kepada Penggugat 7;

- Penggugat 11 (Solala Nazara), telah berakhir hubungan kerjanya sejak tahun 2023 akibat Mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut tanpa adanya alasan atau pemberitahuan yang sah sebagaimana berdasarkan Surat Pemberitahuan berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 13 Januari 2023 yang disampaikan kepada Penggugat 11;

2. Bahwa dengan telah berakhirnya hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 11 tersebut diatas sejak tahun 2016, 2017 dan 2022 sesuai dengan Pemberitahuan berakhirnya hubungan

Halaman 247 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



kerja, maka seharusnya Gugatan Para Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak karena telah terbukti melewati jangka waktu masa penuntutan (Daluarsa) sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial oleh pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi :
"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha" ;

Dimana Pasal 82 tersebut telah diuji materi (*Judicial review*) untuk pertama kalinya oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 114/PUU-XII/2015 (hal. 34), dimana Pasal 82 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang anak kalimat "Pasal 159";

3. Bahwa selanjutnya, Pasa 82 tersebut kembali diuji materil untuk kedua kalinya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 94/PUU-XXI/2023 (hal. 118), Pasal 82 UU PPHI dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha"* ;

4. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan tersebut diatas, Gugatan *a quo* telah terbukti mengandung cacat formil karena telah Daluarsa dan seharusnya tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena telah melewati tenggang waktu lebih dari 1 tahun sejak putusnya hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena telah daluwarsa.



C. Bahwa Gugatan Penggugat 9, 10, 12 Sampai Dengan Penggugat 59 Cacat Formil Dan Tidak Dapat Diajukan Karena Antara Para Penggugat Dengan Tergugat Telah Membuat Kesepakatan Perjanjian Bersama (PB).

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat 9, 10, 12 sampai dengan Penggugat 59 tidak beralasan hukum karena perselisihan hubungan kerja Para Penggugat tersebut dengan Tergugat telah selesai yang dibuktikan dengan telah dibayarkan hak-hak Para Penggugat tersebut oleh Tergugat sesuai dengan perhitungan pembayaran yang juga telah disetujui Para Penggugat, serta telah diterima dengan baik oleh Penggugat sendiri;

2. Bahwa antara Penggugat 9, 10, 12 sampai dengan Penggugat 59 juga telah menyepakati penyelesaian perselisihan hubungan kerjanya dengan Tergugat serta telah membuat Perjanjian Bersama tertanggal 16 November 2023;

3. Bahwa setelah Perjanjian Bersama tersebut disepakati Para Pihak, faktanya Tergugat juga telah membayar hak-hak Para Penggugat tersebut setelah dikurangi dari Kewajiban hutang Penggugat (bila ada) sesuai dengan rincian perhitungan yang disetujui oleh Penggugat, yang dibayarkan secara langsung melalui rekening Bank Penggugat sebagaimana juga telah diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya;

4. Bahwa pembayaran hak-hak Penggugat 9, 10, 12 sampai dengan Penggugat 59 dilaksanakan dan telah sesuai sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan, terlebih Penggugat telah menerimanya dengan baik, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dan menuntut hak-haknya yang belum diterima adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, serta harus ditolak;

5. Bahwa dalam Perjanjian Bersama yang telah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat didalam poin 4 Para Penggugat telah berjanji dan tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari kepada Tergugat karena Penggugat telah menerima seluruh hak-haknya dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin ke 4 (empat) Perjanjian Bersama, yang menyatakan :

"Bahwa dengan ditanda tangannya Surat Persetujuan Bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka semua permasalahan tersebut diatas telah dianggap selesai dan Pihak Kedua tidak akan melakukan

Halaman 249 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



tuntutan apapun dan dengan dalih apapun kepada Pihak Pertama, dan Kesepakatan ini dibuat atas dasar kekeluargaan tanpa unsur paksaan dari pihak lain dan kedua belah pihak tidak akan menuntut menuntut dikemudian hari”.

6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya terhadap hak-hak Penggugat 9, 10, 12 sampai dengan Penggugat 59 sesuai dengan Perjanjian Bersama dengan baik, maka jelas Gugatan Para Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan mengada-ada, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel) Serta Diajukan Secara Licik (Doli Prae Sintis)

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat a quo adalah merupakan Gugatan yang Kabur dan Tidak jelas, hal tersebut terbukti dimana Para Penggugat telah keliru dalam mendalilkan perhitungan hak-haknya berdasarkan Pasal 164 ayat 3, Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena ketentuan tersebut telah dicabut atau dihapus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak relevan dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga harus ditolak;

2. Bahwa dalam Posita dan petitum Gugatan telah mendalilkan dan meminta Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat berupa tuntutan hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat perihal hak-hak penghargaan khusus/istimewa bagi pekerja masa kerja 25 (dua puluh) lima tahun;

Dalil-dalil tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan menyesatkan, karena almarhum bapak D. L. Sitorus maupun Manajemen Tergugat tidak pernah berjanji untuk memberikan penghargaan berupa 2 (dua) hektar lahan sawit kepada siapa pun;

Halaman 250 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



3. Bahwa lagi pula tuntutan Para Penggugat yang menuntut janji atas 2 hektar lahan sawit yang digabungkan dalam perkara perselisihan hubungan industrial a quo sebagaimana dalam dalil-dalil tersebut, jelas mengakibatkan Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena tuntutan janji tersebut bukan merupakan objek dalam perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tuntutan terhadap janji (Prestasi) telah masuk kedalam ranah keperdataan umum, sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;
4. Bahwa Para Penggugat secara nyata telah mencampur adukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dengan Gugatan Perdata Umum, sehingga dengan ketidak jelasan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatannya mencantumkan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, tetapi dalam gugatannya juga sekaligus minta hak-haknya atas Wanprestasi yang dituduhkan kepada Tergugat, sehingga membuat Gugatan semakin tidak jelas apakah Gugatan ini merupakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang merupakan perselisihan hak berdasarkan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat ataupun Gugatan Perdata Umum yang merupakan Gugatan Pelanggaran terhadap suatu Perundang – Undangan;
5. Bahwa Penggabungan/Kumulasi jenis tuntutan berbeda dalam satu jenis Gugatan tidak diperbolehkan secara jelas dan tegas sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.: 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *penggabungan gugatan (kumulasi) tidak diperbolehkan jika perkara-perkara tersebut tunduk pada hukum acara yang berbeda, Meskipun memiliki hubungan erat, perkara perdata umum tidak boleh digabungkan dengan perkara perdata khusus ;*
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat terbukti kabur, tidak jelas dan diajukan secara licik, yang mengakibatkan Gugatan harus ditolak seluruhnya. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.



E. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan A Quo Cacat Hukum Dan Tidak Sah, Sehingga Mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Gugatan Yang Tidak Jelas Atau Obscuur Libel

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan Para Penggugat dalam mendaftarkan Gugatan a quo tidak sempurna, cacat hukum dan tidak sah karena para pihak dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada menyebutkan secara Khusus dengan jelas dan tegas tujuan diberikannya Kuasa oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sehubungan untuk keperluan apa, dan atau setidaknya tidak ada memberikan kewenangan secara khusus oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk bertindak selaku Para Penggugat dalam hal membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap (Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Buruh) Pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

2. Bahwa jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. *perselisihan hak;*
- b. *perselisihan kepentingan;*
- c. *perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan*
- d. *perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.*

3. Bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Halaman 252 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



4. Bahwa adapun dalam Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan syarat-syarat sahnya Surat Kuasa Khusus diantaranya *harus secara tegas menyebutkan identitas para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat*". Kemudian dipertegas kembali sebagaimana dalam Poin 1 butir a Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang menyebutkan bahwa:

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*

a. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya."*

5. Bahwa adapun Syarat formil Surat Kuasa Khusus menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 14 -15, menerangkan sebagai berikut :

"1. SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

1. *Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;*
2. *Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Para Tergugat);*
3. *Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya.*

6. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satupun menyebutkan dasar Surat Kuasa secara jelas terang, tidak ada menyebutkan tanggal bulan dan tahun kuasa, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat terbukti cacat formil dan tidak sah



yang mengakibatkan Gugatan harus ditolak seluruhnya. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kemudian apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa seluruh narasi yang dibangun dalam dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat hanya berdasarkan narasi fiktif yang tidak benar adanya, tidak sesuai fakta sebenarnya dan tidak beralasan hukum. Gugatan Para Penggugat juga mengandung tuntutan yang berlebihan yang tidak beralasan hukum sama sekali;

Oleh karenanya, Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan dan menjelaskan hal-hal yang sebenarnya terjadi tanpa mengesampaikan setiap fakta-fakta hukum yang ada sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo secara Patut dan Adil ;

3. Bahwa benar Para Penggugat merupakan Eks Karyawan Tergugat yang bekerja Perkebunan Tahun Ganda, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat 1 (Ahli Waris dari Yuriani Gule), Masa kerja selama 6 tahun, terakhir bekerja tahun 2017 sebagai karyawan Pemanen, dengan Gaji terakhir sebesar 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penggugat 2 (Ahli Waris dari Aro Zai), Masa kerja selama 6 tahun, terakhir bekerja tahun 2017 sebagai karyawan perawatan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp.2.750.000;
- Penggugat 3, masa kerja selama 10 tahun, terakhir bekerja tahun 2017 sebagai karyawan perawatan dengan Gaji Terakhir sebesar Rp.2.750.000;
- Penggugat 4 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2016 sebagai Perawatan dengan masa bekerja selama 10 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp.2.750.000;

Halaman 254 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 5 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2016 sebagai Perawatan dengan masa bekerja selama 10 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp.2.750.000;
- Penggugat 6 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2016 sebagai Perawatan dengan masa bekerja selama 8 tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. Rp.2.750.000;
- Penggugat 7 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2022 sebagai karyawan perawatan Afdeling I dengan masa bekerja selama 8 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penggugat 8 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2025 sebagai Pemanen dengan masa bekerja selama 5 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penggugat 9 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2023 sebagai Perawatan dengan masa bekerja selama 18 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penggugat 10 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2023 sebagai Perawatan dengan masa bekerja selama 9 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penggugat 11 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2023 sebagai Perawatan dengan masa bekerja selama 3 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penggugat 12 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2023 sebagai Kernek Panen dengan masa bekerja selama 15 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penggugat 13 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2023 sebagai Kernek Panen dengan masa bekerja selama 15 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penggugat 14 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir pada tahun 2023 sebagai Perawatan dengan masa

Halaman 255 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja selama 19 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 15 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 11 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 16 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 15 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 17 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 15 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 18 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 25 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 19 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 8 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 20 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 5 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 21 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 6 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 22 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 18 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 23 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa

Halaman 256 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja selama 19 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 24 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 23 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 25 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 7 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 26 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 4 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 27 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 5 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 28 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 4 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 29 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 17 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 30 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 13 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 31 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 15 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 32 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa

Halaman 257 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja selama 14 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 33 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 4 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 34 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 15 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 35 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 14 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 36 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 8 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 37 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Langsir TBS tahun 2023 dengan masa bekerja selama 5 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 38 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 20 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 39 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 8 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 40 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 14 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 41 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa

Halaman 258 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



bekerja selama 6 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 42 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Petugas Mess tahun 2023 dengan masa bekerja selama 24 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 43 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 5 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 44 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 15 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 45 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 28 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 46 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Supir Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 19 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 47 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Jaga Genset tahun 2023 dengan masa bekerja selama 15 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 48 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 6 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 49 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 13 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 50 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Jaga Bayi tahun 2023 dengan masa bekerja

Halaman 259 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



selama 14 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 51 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 11 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 52 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 12 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 53 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Muat TBS tahun 2023 dengan masa bekerja selama 16 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 54 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 12 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 55 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 10 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 56 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 12 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 57 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa bekerja selama 13 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 58 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Perawatan tahun 2023 dengan masa bekerja selama 8 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Penggugat 59 merupakan Eks. Karyawan Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Kernek Panen tahun 2023 dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja selama 13 Tahun dengan Gaji Terakhir sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut atas permintaan/permohonan secara pribadi oleh Para Penggugat kepada. Selain alasan tersebut, juga disebabkan karena tindakan Penggugat sendiri yang telah pergi meninggalkan objek kerja (Kebun Tergugat) tanpa seizin atau pemberitahuan resmi kepada Tergugat;

5. Bahwa Tergugat telah berakhir hubungannya dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 dan Penggugat 11, karena tidak pernah masuk kerja secara berturut-turut (MANGKIR) lebih dari 5 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154A ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat 1, telah berakhir hubungannya akibat mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2017, 21 Oktober 2017, 22 Oktober 2017, 23 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017 tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, Tergugat sebelumnya juga telah memberikan pemanggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/SP-1/131/P/X/2017 Perihal Surat Panggilan Pertama Untuk Bekerja tertanggal 21 Oktober 2017 dan Surat Nomor : THG/AFD/RHS/SP-II/134/P/X/2017 Perihal Surat Panggilan Kedua Untuk Bekerja tertanggal 24 Oktober 2017. Namun dikarenakan Yuriani Gule tidak memberikan tanggapan atas surat panggilan Pertama sekaligus surat peringatan kedua tersebut dan Yuriani Gule tetap tidak masuk kerja. Maka Tergugat telah menerbitkan surat berakhirnya hubungan kerja terhadap Yuriani Gule per tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/137/P/X/2017 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 27 Oktober 2017, (Penggugat tidak meninggal pada saat bekerja, dan

Halaman 261 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Penggugat juga tidak menerangkan sejak kapan Penggugat 1 meninggal).

- Penggugat 2 telah berakhir hubungan kerjanya akibat mangkir selama lebih 5 hari secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 20 Oktober 2017, 21 Oktober 2017, 22 Oktober 2017, 23 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017 tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, Tergugat sebelumnya juga telah memberikan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/SP-1/132/P/X/2017 Perihal Surat Panggilan Pertama Untuk Bekerja tertanggal 21 Oktober 2017 dan Surat Nomor : THG/AFD/RHS/SP-II/135/P/X/2017 Perihal Surat Panggilan Kedua Untuk Bekerja tertanggal 24 Oktober 2017. Namun dikarenakan Aro Zai tidak memberikan tanggapan atas surat panggilan Pertama sekaligus surat peringatan kedua tersebut dan Aro Zai tetap tidak masuk kerja maka pada tanggal 27 Oktober 2017, maka Tergugat telah menerbitkan surat berakhirnya hubungan kerja terhadap Aro Zai pertanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/138/P/X/2017 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 26 Oktober 2017, *(Penggugat tidak meninggal pada saat bekerja, dan Penggugat juga tidak menerangkan sejak kapan Penggugat 2 meninggal).*

- Penggugat 3 telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat akibat mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut turut yaitu sejak tanggal 30 Agustus 2017, 31 Agustus 2017, 01 September 2017, 02 September 2017 dan 03 September 2017 tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, akibat dari mangkirnya Penggugat 3, Tergugat telah memberikan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/SP-1/121/P/VIII/217 Perihal Surat Panggilan Pertama Untuk Bekerja tertanggal tertanggal 31 Agustus 2017 dan Surat Nomor: THG/AFD/RHS/SP-II/123/P/IX/2017 Perihal Surat Panggilan Kedua Untuk Bekerja tertanggal 03 September 2017. Namun dikarenakan Penggugat 3 tidak memberikan tanggapan atas surat panggilan Pertama sekaligus surat peringatan kedua tersebut dan Penggugat 3 tetap tidak masuk kerja, sehingga Tergugat telah menerbitkan

Halaman 262 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



surat berakhirnya hubungan kerja terhadap terhadap Penggugat 3 sebagaimana dalam surat Nomor: THG/AFD/RHS/125/P/IX/2017 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 05 September 2017;

- Penggugat 4 telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat akibat mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut sejak tanggal 18 Februari 2016, 19 Februari 2016, 20 Februari 2016, 21 Februari 2016 dan 22 Februari 2016 tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, akibat dari mangkirnya Penggugat 4, Tergugat telah memberikan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/SP-1/16/P/II/2017 Perihal Surat Panggilan Pertama Untuk Bekerja tertanggal 19 Februari 2016 dan Surat Nomor: THG/AFD/RHS/SP-II/18/P/II/2016 Perihal Surat Panggilan Kedua Untuk Bekerja tertanggal 02 Februari 2016. Namun dikarenakan Penggugat 4 tidak memberikan tanggapan atas surat panggilan Pertama sekaligus surat peringatan kedua tersebut dan Penggugat 4 tetap tidak masuk kerja maka pada tanggal 28 Februari 2016 Tergugat menerbitkan surat berakhirnya hubungan kerja terhadap terhadap Penggugat 4 sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/27/P/II/2016 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 28 Februari 2016;

- Penggugat 5 telah berakhir hubungan kerjanya akibat mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 26 Mei 2016 dan 27 Mei 2016 tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, akibat dari mangkirnya Penggugat 5, Tergugat telah memberikan Surat Panggilan Pertama Untuk Bekerja Nomor : THG/AFD/RHS/SP-1/16/P/II/2017 tertanggal 27 Mei 2016, selanjutnya pada bulan Oktober Penggugat 5 kembali mangkir selama 3 hari secara berturut – turut yaitu sejak tanggal 28 Oktober 2016, 29 Oktober 2016 dan 30 Oktober 2016 tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, sehingga Tergugat kembali memberikan pemanggilan kedua sebagaimana dalam Surat Nomor : THG/AFD/RHS/SP-II/192/P/X/2016 Perihal Surat Panggilan Untuk Masuk Bekerja II (dua) tertanggal 30 Oktober 2016. Namun dikarenakan Penggugat 6 tidak memberikan tanggapan atas surat peringatan kedua tersebut

Halaman 263 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dan Penggugat 5 tetap tidak masuk kerja, maka pada tanggal 04 November 2016 Tergugat menerbitkan surat berakhirnya hubungan kerja terhadap Penggugat 5 sebagaimana dalam surat Nomor: THG/AFD/RHS/195/P/X/2016 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 04 November 2016;

- Penggugat 6 telah berakhir hubungan kerjanya akibat mangkir selama lebih dari 5 hari secara berturut – turut yaitu sejak tanggal 04 Maret 2016, 05 Maret 2016, 06 Maret 2016, 07 Maret 2016 dan 08 Maret 2016 tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, akibat dari mangkirnya Penggugat 6, Tergugat telah memberikan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/SP-1/45/P/II/2017 Perihal Surat Panggilan Pertama Untuk Bekerja tertanggal 05 Maret 2016 dan Surat Nomor: THG/AFD/RHS/SP-II/48/P/III/2016 Perihal Surat Panggilan Kedua Untuk Bekerja tertanggal 08 Maret 2016. Namun dikarenakan Penggugat 6 tidak memberikan tanggapan atas surat panggilan Pertama sekaligus surat peringatan kedua tersebut dan Penggugat 6 tetap tidak masuk kerja, maka pada tanggal 10 Maret 2016 Tergugat menerbitkan surat berakhirnya hubungan kerja terhadap Penggugat 6 sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/54/P/III/2016 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 10 Maret 2016;

- Penggugat 7 telah berakhir hubungan kerjanya akibat mangkir selama lebih dari 10 hari tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, akibat dari mangkirnya Penggugat 7, Tergugat telah memberikan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana dalam Surat Nomor: THG/AFD/RHS/506/P/IX/2022 Perihal Surat Panggilan Pertama Untuk Bekerja tertanggal 12 September 2022 dan Surat Nomor: THG/AFD/RHS/609/P/IX/2022 Perihal Surat Panggilan Kedua Untuk Bekerja tertanggal 15 September 2022. Namun dikarenakan Penggugat 7 tidak memberikan tanggapan atas surat panggilan Pertama sekaligus surat peringatan kedua tersebut dan Penggugat 7 tetap tidak masuk kerja, maka pada tanggal 19 September 2022 Tergugat menerbitkan surat berakhirnya hubungan kerja terhadap Penggugat 7 sebagaimana dalam Surat Nomor:

Halaman 264 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



THG/AFD/RHS/513/P/IX/2022 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 19 September 2022;

- Penggugat 11 telah berakhir hubungan kerjanya akibat mangkir selama lebih dari 5 (hari) secara berturut – turut yaitu sejak tanggal 04 Januari 2023, 05 Januari 2023, 6 Januari 2025, 07 Januari 2025 dan 09 Januari 2025 tanpa memberikan keterangan atau alasan yang sah kepada Tergugat, sehingga akibat dari mangkirnya Penggugat 11, Tergugat telah memberikan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana dalam Surat Nomor : THG/AFD/SP/035/P/II/2023 Perihal Surat Panggilan Pertama Untuk Bekerja tertanggal 06 Januari 2023 dan Surat Nomor : THG/AFD/RHS/037/P/II/2023 Perihal Surat Panggilan Kedua Untuk Bekerja tertanggal 10 Januari 2023. Namun dikarenakan Penggugat 11 tidak mengindahkan dan tidak memberikan tanggapan atas surat panggilan Pertama sekaligus surat peringatan kedua tersebut dan tetap tidak masuk kerja, maka pada tanggal 13 Januari 2023 Tergugat menerbitkan surat berakhirnya hubungan kerja terhadap Penggugat 11 karena sebagaimana dalam surat Nomor: THG/AFD/RHS/42/P/II/2023 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Akibat Mangkir tertanggal 13 Januari 2023

6. Bahwa Pemutusan hubungan kerja tersebut diatas terhadap Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 11 telah sah dan beralasan hukum serta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154A ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, menyebutkan:

Pasal 154A ayat (1) huruf j :

“(1) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena: j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha (dua) kali secara patut dan tertulis”

7. Bahwa terhadap Angalulu Gulo *In causa* Penggugat 8, merupakan Penggugat 8 yang sendirinya mengajukan surat Pengunduran diri dengan alasan untuk mengurus orangtuanya dikampung sebagaimana dalam Surat Pengunduran diri dari Penggugat 8 tertanggal 30 Desember 2024 dan telah mengisi Formulir Pengunduran Diri Pekerja

Halaman 265 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :100-11FM-HR tertanggal 30 Desember 2024, sehingga atas permohonan tersebut Tergugat menerbitkan surat berakhirnya hubungan kerja terhadap Penggugat 8 sebagaimana dalam Surat Nomor: TG/11/Rhs/0.10/I/2025 Perihal berakhirnya hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri tertanggal 09 Januari 2025;

8. Bahwa kemudian terhadap Penggugat 9, Pengugat 10, Penggugat 12 Penggugat 13 Penggugat 14 Penggugat 15 Penggugat 16 Penggugat 17 Penggugat 18 Penggugat 19 Penggugat 20 Penggugat 21 Penggugat 22 Penggugat 23 Penggugat 24 Penggugat 25 Penggugat 26 Penggugat 27 Penggugat 29 Penggugat 30 Penggugat 31 Penggugat 32 Penggugat 33 Penggugat 34 Penggugat 35 Penggugat 36 Penggugat 37 Penggugat 38 Penggugat 39 Penggugat 40 Penggugat 41 Penggugat 42 Penggugat 43 Penggugat 44 Penggugat 45 Penggugat 46 Penggugat 47 Penggugat 48 Penggugat 49 Penggugat 50 Penggugat 51 Penggugat 52 Penggugat 53 Penggugat 54 Penggugat 55 Penggugat 56 Penggugat 57 dan Penggugat 58, telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat atas adanya Permohonan pemutusan hubungan kerja yang di mohonkan sendiri oleh Para Penggugat kepada Tergugat serta meminta untuk dapat diberikan hak-haknya, atas permohonan Para Penggugat tersebut Tergugat menyetujuinya;

9. Bahwa setelah Tergugat menyetujui Permohonan Penggugat 9, Pengugat 10, Penggugat 12 Penggugat 13 Penggugat 14 Penggugat 15 Penggugat 16 Penggugat 17 Penggugat 18 Penggugat 19 Penggugat 20 Penggugat 21 Penggugat 22 Penggugat 23 Penggugat 24 Penggugat 25 Penggugat 26 Penggugat 27 Penggugat 29 Penggugat 30 Penggugat 31 Penggugat 32 Penggugat 33 Penggugat 34 Penggugat 35 Penggugat 36 Penggugat 37 Penggugat 38 Penggugat 39 Penggugat 40 Penggugat 41 Penggugat 42 Penggugat 43 Penggugat 44 Penggugat 45 Penggugat 46 Penggugat 47 Penggugat 48 Penggugat 49 Penggugat 50 Penggugat 51 Penggugat 52 Penggugat 53 Penggugat 54 Penggugat 55 Penggugat 56 Penggugat 57 dan Penggugat 58 untuk diPutus hubungan kerjanya oleh Tergugat, kemudian antara Tergugat dengan Para Penggugat melakukan Perundingan secara Bipartit untuk membahas hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak;

Halaman 266 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perundingan tersebut, Tergugat telah menjelaskan terlebih dahulu Perhitungan hak-hak yang diterima dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh masing-masing Para Penggugat secara langsung, adapun hak-hak Penggugat yang disetujui dibayar dan dimuat dalam Perjanjian Bersama adalah sebagai berikut :

- Penggugat 9 sebesar Rp53.856.000;
- Penggugat 10 sebesar Rp 44.484.000;
- Penggugat 12 sebesar Rp 51.084.000
- Penggugat 13 sebesar Rp 51.084.000
- Penggugat 14 sebesar Rp 54.384.000
- Penggugat 15 sebesar Rp 43.560.000
- Penggugat 16 sebesar Rp 50.820.000
- Penggugat 17 sebesar Rp 49.896.000
- Penggugat 18 sebesar Rp 64.284.000
- Penggugat 19 sebesar Rp 41.184.000
- Penggugat 20 sebesar Rp 27.984.000
- Penggugat 21 sebesar Rp 33.000.000
- Penggugat 22 sebesar Rp 53.856.000
- Penggugat 23 sebesar Rp 54.384.000
- Penggugat 24 sebesar Rp 57.684.000
- Penggugat 25 sebesar Rp 37.884.000
- Penggugat 26 sebesar Rp 24.684.000
- Penggugat 27 sebesar Rp 27.984.000
- Penggugat 28 sebesar Rp 24.684.000
- Penggugat 29 sebesar Rp 51.084.000
- Penggugat 30 sebesar Rp 47.784.000
- Penggugat 31 sebesar Rp 51.084.000
- Penggugat 32 sebesar Rp 47.784.000
- Penggugat 33 sebesar Rp 23.100.000
- Penggugat 34 sebesar Rp 51.084.000
- Penggugat 35 sebesar Rp 47.784.000
- Penggugat 36 sebesar Rp 41.184.000
- Penggugat 37 sebesar Rp 21.984.000
- Penggugat 38 sebesar Rp 54.384.000
- Penggugat 39 sebesar Rp 39.600.000
- Penggugat 40 sebesar Rp 46.200.000
- Penggugat 41 sebesar Rp 34.584.000

Halaman 267 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 42 sebesar Rp 62.832.000
- Penggugat 43 sebesar Rp 27.984.000
- Penggugat 44 sebesar Rp 50.820.000
- Penggugat 45 sebesar Rp 64.284.000
- Penggugat 46 sebesar Rp 54.384.000
- Penggugat 47 sebesar Rp 51.084.000
- Penggugat 48 sebesar Rp 34.584.000
- Penggugat 49 sebesar Rp 47.784.000
- Penggugat 50 sebesar Rp 47.784.000
- Penggugat 51 sebesar Rp 44.484.000
- Penggugat 52 sebesar Rp 47.520.000
- Penggugat 53 sebesar Rp 51.084.000
- Penggugat 54 sebesar Rp 47.784.000
- Penggugat 55 sebesar Rp 44.484.000
- Penggugat 56 sebesar Rp 47.484.000
- Penggugat 57 sebesar Rp 47.388.000
- Penggugat 58 sebesar Rp 41.184.000
- Penggugat 59 sebesar Rp 47.520.000

Nilai pembayaran hak-hak tersebut sebagai bentuk penyelesaian akhir atas berakhirnya hubungan kerja Para Pihak yang termuat dalam Kesepakatan Perjanjian Bersama Atas hasil Mediasi/Perundingan Secara Bipartit, sebagaimana dalam:

- Perjanjian Bersama antara SITI NURHALIZAH Selaku Penggugat 9 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SENANG RIA TELAUMBANUA Selaku Penggugat 10 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara NESTA YENIMA NAZARA selaku Penggugat 12 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MASA DERITA LAIA selaku Penggugat 13 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SAMARIA GEA selaku Penggugat 14 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;

Halaman 268 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama antara MARIANA GULE selaku Penggugat 15 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara DESI LINA TELAUMBANUA selaku Penggugat 16 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MADIN GIAWA selaku Penggugat 17 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara AMIRUDDIN FUAD selaku Penggugat 18 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara DASINA NDURU selaku Penggugat 19 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MASRIANI ZEBUA selaku Penggugat 20 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MEWATI TELAUMBANUA selaku Penggugat 21 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara JUSLINA SIDABALOK selaku Penggugat 22 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara JUNIATI HASIBUAN selaku Penggugat 23 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara PAIJAN SARAGIH selaku Penggugat 24 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MURNI JAYA HAREFA selaku Penggugat 25 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SINARLINAWATI LAOLI selaku Penggugat 26 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;

Halaman 269 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama antara ONIATI GEA selaku Penggugat 27 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MEGAWATI GEA selaku Penggugat 28 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara YANIRIA TELAUMBANUA selaku Penggugat 29 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MESRA TELAUMBANUA selaku Penggugat 30 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara DESIANI TELAUMBANUA selaku Penggugat 31 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara HENDA WATI HAREFA selaku Penggugat 32 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ASTI PUSPA SARI ZAI selaku Penggugat 33 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SAYATI NAZARA selaku Penggugat 34 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ASYUNITA HAREFA selaku Penggugat 35 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara YULIANA ZENDRATO selaku Penggugat 36 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MASILIANI NAZARA selaku Penggugat 37 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ASRIANI GULO selaku Penggugat 38 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;

Halaman 270 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama antara YESI LASE selaku Penggugat 39 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara NIADA TELAUMBANUA selaku Penggugat 40 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ENIATI NAZARA selaku Penggugat 41 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara NURAIDAH TAMPUBOLON selaku Penggugat 42 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara RONNI SILITONGA selaku Penggugat 43 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara LIBERTI NAZARA *In Causa* Penggugat 44 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara DENTI SIMBOLON *In Causa* Penggugat 45 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara TUMINDANG SITORUS *In Causa* Penggugat 46 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara ADY *In Causa* Penggugat 47 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara ROSITA ZALUKHU *In Causa* Penggugat 48 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara TITI DEWINA ATIJAYA LAOLI *In Causa* Penggugat 49 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara MERIA GULE *In Causa* Penggugat 50 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023

Halaman 271 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama antara MENIATI NAZARA *In Causa* Penggugat 51 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara YANTI TELAMBANUA *In Causa* Penggugat 52 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara JASRIN TAMBA *In Causa* Penggugat 53 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara SENTI BR SILALAH *In Causa* Penggugat 54 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara BERTI NAIBORHU *In Causa* Penggugat 55 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara YANTI WARNI ZENDRATO *In Causa* Penggugat 56 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara RATNA HIA *In Causa* Penggugat 57 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara RINA PUSPITA *In Causa* Penggugat 58 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara MELIRIA TELAUMBANUA *In Causa* Penggugat 59 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023

10. Bahwa kemudian terhadap seluruh hak-hak dan kewajiban Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersama dan dalam Lapidan Perhitungan yang telah disetujui oleh Para Penggugat, hak-hak tersebut telah dibayarkan seluruhnya dan serentak oleh Tergugat kepada Para Penggugat melalui transfer sebagaimana telah diakui Para Penggugat dalam Gugatannya. Adapun bukti-bukti Pembayaran terhadap hak-hak Para Penggugat tersebut akan Tergugat sampaikan dalam persidangan berikutnya;

11. Bahwa terhadap Perjanjian Bersama tersebut diatas, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 272 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam Surat Nomor.: TG.11/PB/I/2026 Tanggal 2 Februari 2026 Tentang Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama;

12. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pembayaran hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana disepakati dan disetujui dalam Perjanjian Bersama tersebut diatas maka Perjanjian Bersama tersebut telah sah dinyatakan selesai dan tetap mengikat para pihak :

Adapun konsekuensi hukum dan dampak dari pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut antara lain :

- Berakhirnya Ikatan Perjanjian: Perjanjian tersebut telah mencapai tujuannya (pemenuhan hak dan kewajiban) sehingga tidak ada lagi tuntutan prestasi yang tersisa antara pihak-pihak yang berjanji.
- Kepastian Hukum dan Perdamaian: Sengketa atau perselisihan yang sebelumnya ada (yang menjadi dasar dibuatnya Perjanjian Bersama) dianggap telah tuntas, damai, dan tidak dapat dituntut kembali atas dasar yang sama.
- Kekuatan Eksekutorial: Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan tetap memiliki nilai eksekutorial, artinya pemenuhan hak dan kewajiban yang telah selesai tersebut memberikan jaminan ketenangan dan keamanan hukum.
- Pacta Sunt Servanda: Para pihak telah mematuhi asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka), di mana pemenuhan kewajiban meniadakan risiko wanprestasi.

Singkatnya, bahwa pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Bersama telah menutup perselisihan dan mengakhiri hubungan hukum terkait objek perjanjian tersebut secara tuntas.

13. Bahwa sebagaimana dalam Perjanjian Bersama tersebut, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatannya atas apa yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat dan sebagaimana dalam poin 3 dan poin 4 Perjanjian Bersama, lahirnya Perjanjian Bersama pasca berakhirnya hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat tersebut diatas merupakan upaya penyelesaian perundingan secara BIPARTIT terhadap hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan para pihak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Halaman 273 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan bahwa :

"Pasal 3 ayat (1) : Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat"

14. Bahwa tercapainya Perjanjian Bersama tersebut diatas merupakan bukti penyelesaian perselisihan para pihak yang diselesaikan secara Mediasi serta sebagai hasil perundingan Bipartit, Perjanjian Bersama tersebut juga merupakan persetujuan dan kesepakatan bersama yang dituangkan berdasarkan itikad baik dan tanpa paksaan siapapun sehingga sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa:

"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak";

15. Bahwa Perjanjian Bersama tersebut telah bersesuaian dan tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. TOR GANDA Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000.240703018/B/III/2025 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. TOR GANDA;

16. Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam Posita Gugatannya ternyata menuntut terhadap hal-hal yang sama yang telah disepakati dan dilaksanakan sebagaimana dalam Perjanjian Bersama, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

17. Bahwa dikarenakan Tergugat dengan Para Penggugat telah sepakat menyelesaikan hak dan kewajibannya secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan kedalam Perjanjian Bersama sebagai hasil dari Perundingan BIPARTIT, serta Para Penggugat dalam Posita Gugatannya ternyata menuntut terhadap hal-hal yang sama yang telah disepakati dan dilaksanakan sebagaimana dalam Perjanjian Bersama, sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Harus ditolaknya Gugatan Para Penggugat yang telah terikat dalam Perjanjian Bersama sangat beralasan hukum, karena telah bersesuaian

Halaman 274 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dan sejalan dengan putusan terdahulu yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Register: Nomor 1270 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Tanggal 1 Desember 2025 dalam perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. TOR GANDA melawan IRWAN SIAHAAN, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- Bahwa oleh karena para pihak telah menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme Bipartit dan telah bersepakat sebagaimana dalam Perjanjian Bersama (PB) dan terbukti Penggugat telah menerima hak-hak sebagaimana kesepakatan maka para pihak harus taat dan patuh pada kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan (vide Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 1320 KUH Perdata juncto Pasal 1338 KUH Perdata)
- Bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara a quo telah diselesaikan dengan dibuat Perjanjian Bersama (PB) maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya”;

Serta sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung terdahulu dalam Perkara Kasasi Nomor: 273 K/Pdt.Sus/2012, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa terlepas dari apapun alasan PHK a quo, menimbang bahwa terhadap PHK yang diperkarakan a quo telah dilakukan kesepakatan yang disertai penerimaan penyelesaian/kompensasi PHK oleh para Penggugat dari Tergugat berupa surat PHK, rekomendasi dan slip pesangon, maka menurut Mahkamah Agung antara Para Penggugat dan Tergugat telah tercapai “Kesepakatan Bersama” tertanggal 30 Desember 2010 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.2 Tahun 2004” .

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya, serta menyatakan Perjanjian Bersama Sah dan Mengikat.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, namun Pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat

Halaman 275 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai sebagaimana berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 154A ayat (1) huruf i, dan huruf j Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita Para Penggugat poin 5, 6 dan poin 7 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat masih diberikan Upah/Gaji kurang layak oleh Tergugat selama bekerja di tempat Tergugat, karena selama Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat, Para Penggugat telah mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, telah diberikan fasilitas Kesehatan layak dan hak-hak lainnya;

20. Bahwa berdasarkan Upah Minum yang telah di tetapkan oleh Gubernur Sumatra Utara sehubungan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 untuk daerah Labuhan Batu Utara sebesar Rp 3.081.813 sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1014/KPTS/2022 Tentang Salinan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tertangga 07 Desember 2022;

Adapun Para Penggugat sendiri berakhir hubungan kerja pada tahun 2023, dimana pada saat bekerja Para Penggugat pada faktanya mendapatkan upah sebesar sebesar Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dimana gaji Para Penggugat diatas dari UMP Labuhan Batu Utara, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat di Gaji dan/atau di mendapatkan Upah dari Tergugat dibawah UMP Labuhan Batu Utara adalah tidak benar dan tanpa atas dasar, Para Penggugat hanya membangun dalilnya berdasarkan opini tanpa dapat di buktikan, apabila Para Penggugat diberikan upah oleh Tergugat di bawah UMP yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat faktanya bagaimana mungkin Para Penggugat mau bekerja di Perusahaan sejak periode Tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 tanpa ada keluhan atau keberatan yang di sampaikan oleh para Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 276 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa dengan masa kerja Para Penggugat yang tergolong lama, jelas membuktikan bahwa Para Penggugat faktanya memang mendapatkan kenyamanan selama dalam bekerja dari Tergugat. sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan menyesatkan, serta harus ditolak atau dikesampingkan;

22. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil Para Penggugat pada poin 8 dalam Gugatannya yang menyatakan Tergugat tidak membekali Para Penggugat peralatan kerja, adapun faktanya terkait alat pekerjaan yang digunakan oleh Para Pekerja dalam bekerja telah disediakan dan diberikan oleh Tergugat sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing karyawan, sehingga sangatlah keliru dan tidak benar tuntutan Para Penggugat yang meminta uang peralatan pekerjaan kepada Tergugat serta bukan sebagai kerugian materil Para Penggugat. Maka dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.: 546 K/Sip/1970, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan bahwa:

“Tuntutan ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa merinci bentuk dan jumlah kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena tidak jelas dan tidak sempurna.”

Dan, Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Pdt.Sus-PHI/2016, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa:

“Pembelian alat kerja atas inisiatif pribadi pekerja tidak dapat dibebankan kepada pengusaha.”

23. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 9 sampai dengan nomor 16, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak melakukan Pembayaran Uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Para Penggugat pada tahun terakhir Para Penggugat bekerja berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan, dalil-dalil tersebut tidak benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Faktanya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;

Halaman 277 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



24. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, telah secara tegas menyatakan bahwa:

"Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan".

25. Bahwa Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat jauh sebelum bulan hari raya keagamaan yaitu sejak tanggal 16 dan 17 November 2023 sebagaimana dalam Perjanjian Bersama, dan/atau telah putus hubungan kerjanya lebih dari 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan (bagi yang beragama Kristen). Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Para Penggugat tidak berhak mendapat THR;

Sebagaimana juga ditegaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 144 K/Pdt.Sus-PHI/2019, dalam pertimbangannya yang menyatakan:

"THR tidak dapat dituntut kembali apabila telah dibayarkan oleh pengusaha."

Dalam dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 295 K/Pdt.Sus-PHI/2016, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

"Mantan pekerja tidak berhak menuntut THR setelah hubungan kerja berakhir"

26. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 17 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat belum pernah membayarkan hak cuti tahunan Para Penggugat sesuai Pasal 79 UU No.13 Tahun 2003, dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Faktanya, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diubah sejak diundangkan dan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada BAB IV Ketenagakerjaan Nomor 25 yang menyatakan dengan tegas bahwa :

Halaman 278 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



"25. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Pengusaha wajib memberi:

- a. waktu istirahat; dan*
- b. cuti.*

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:

- a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan*
- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.*

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

27. Bahwa ketentuan Cuti Tahunan juga telah secara tegas diatur dalam Pasal 41 ayat 4, 5, dan 7 Peraturan Perusahaan Tergugat (PT. Tor Ganda), yang menyatakan bahwa :

Ayat 4 *Permohonan cuti tahunan harus diajukan secara tertulis oleh karyawan yang bersangkutan kepada Bagian Personalia/HRD Perusahaan dengan persetujuan atasannya.*

Ayat 5 *Hak cuti tahunan gugur dengan sendirinya, apabila karyawan tidak mengambil hak cutinya di tahun takwin (Januari sampai dengan Desember).*

Halaman 279 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Ayat 7 Hak cuti tahunan ini tidak dapat diuangkan kecuali hubungan kerja berakhir.

28. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Persahaan tersebut diatas, Tergugat dalam memberikan hak cuti tahunan Para Penggugat haruslah berdasarkan permohonan yang diajukan pekerja secara tertulis kepada Tergugat, namun apabila cuti tahunan tersebut tidak dimohonkan maka akan gugur dengan sendirinya. Hak cuti tahunan tersebut juga tidak dapat diuangkan kecuali hubungan kerja berakhir;

Dalam perkara a quo, Para Penggugat telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat sejak tanggal 16 dan 17 November 2023, Tergugat telah membayar ganti rugi atas sisa cuti tahunan tahun 2023 yang belum di ambil sebagaimana tercantum dalam lembar perhitungan hak-hak yang telah disetujui oleh Para Penggugat sendiri, yang menjadi satu-kesatuan terlampir dalam Perjanjian Bersama.

Sehingga tidak benar dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membayarkan hak cuti tahunan Para Penggugat

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, serta sebagaimana dikuatkan dalam:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 889 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan:

"Hak cuti tidak dapat dituntut tanpa bukti konkret bahwa hak tersebut belum diberikan"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Pdt.Sus-PHI/2010 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan :

"Menegaskan bahwa hak cuti (termasuk cuti haid) tidak dapat diuangkan dan tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kompensasi"

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 841 K/Pdt/2005 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan :

- *"Hak normatif hanya dapat dikabulkan apabila didukung bukti konkret, individual, dan relevan"*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 51 K/Pdt.Sus-PHI/2015, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa:

"Cuti tahunan adalah hak istirahat, bukan hak finansial otomatis. Jika pekerja tidak menggunakan cuti dan tidak ada pengaturan

Halaman 280 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



penggantian uang dalam PP/PKB, maka tidak timbul kewajiban pembayaran.”

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Pdt.Sus-PHI/2013, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

“Hak cuti yang tidak dimohonkan pekerja tidak dapat serta-merta dituntut sebagai utang perusahaan.”

Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait dengan hak cuti tahunan seluruhnya.

30. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada poin 18 dalam gugatannya yang intinya meminta upah libur resmi/cuti Bersama, karena merupakan suatu dalil yang tidak berdasar hukum. Berdasarkan Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: *“Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi”*, dalam ayat 2 ketentuan tersebut juga secara tegas dinyatakan *“Jika Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada harihari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus- menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha”*;

Selanjutnya, sesuai Keputusan Menteri RI Nomor Kep-102/men/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur terutama dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 78 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1) ditegaskan bahwa lembur harus ada perintah tertulis serta persetujuan dari pengusaha dan juga pekerja yang memuat nama pekerja, jenis pekerjaan, waktu/lamanya kerja lembur;

“Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/Men/Vi/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur menyatakan :

Pasal 6

(1) Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.

(2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar

Halaman 281 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.

(3) *Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur."*

Adapun Faktanya, Tergugat tidak pernah sekalipun mempekerjakan Para Penggugat pada saat libur resmi ataupun pada saat Cuti Bersama sesuai dengan tanggal merah Kalender, kemudian jenis pekerjaan Para Penggugat yang tidak termasuk dalam Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri, sehingga Para Penggugat tidak mungkin dipekerjakan pada hari Minggu.

31. Bahwa kemudian Ketentuan Lembur tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Tor Ganda, dalam Pasal 36 ayat 1 ditegaskan bahwa "*Kerja lembur yang dilaksanakan harus didasarkan hanya atas surat perintah kerja lembur (SPKL) yang memuat alasan dilakukannya lembur dan bukti-bukti pendukungnya*", terhadap SPKL tersebut juga harus berdasarkan persetujuan Pekerja/karyawan yang diberikan dengan upah yang layak menurut ketentuan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lembur tanpa perintah kerja tidak sah dan tidak mungkin terjadi, demikian juga Para Penggugat tidak mungkin lembur di hari libur remi/cuti bersama tanpa adanya upah dan perintah kerja selama bertahun-tahun. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum;

32. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat perintah lembur maupun pencatatan waktu kerja lembur dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/Men/Vi/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, maka oleh karenanya demi hukum gugatan Penggugat yang meminta upah lembur haruslah ditolak.

Sebagaimana juga telah ditegaskan berdasarkan:

- Putusan MA RI No. 67 K/Pdt.Sus-PHI/2012, dalam kaidah hukumnya menyatakan:

Halaman 282 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



“Upah lembur tidak dapat dikabulkan tanpa bukti perintah lembur dari Perusahaan”

- Putusan MA RI No. 196 K/Pdt.Sus/2012, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan :

“Upah lembur hanya wajib dibayar bila ada bukti kerja lembur atas perintah perusahaan”

- Putusan MA RI No. 323 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan :

“Tuntutan lembur yang tidak didukung absensi atau perintah kerja tertulis dinyatakan tidak terbukti”

33. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada poin 19 dalam gugatannya yang meminta upah lembur di hari minggu suatu dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum. Perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dimana sama seperti pada poin sebelumnya diatas, dimana Para penggugat tidak pernah dipekerjakan pada hari minggu kecuali atas permintaan dari Para Penggugat sendiri sesuai dengan Keputusan Menteri RI Nomor Kep-102/men/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur terutama dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1) ditegaskan bahwa lembur harus ada perintah tertulis serta persetujuan dari pengusaha dan juga pekerja yang memuat nama pekerja, jenis pekerjaan, waktu/lamanya kerja lembur;

Kemudian, dalam dalil Para Penggugat dimana tidak ada 1 (satu) bukti pun dasar Para Penggugat dalam mengajukan Upah Lembur di hari minggu baik dibuktikan secara spesifik hari, jam dan perintah kerja dari Tergugat sehingga atas hal tersebut patutlah gugatan Para Penggugat yang mengajukan tuntutan berupa Upah dihari Minggu yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan karena telah ada nya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama serta telah dibayarkannya seluruh hak – hak Para Penggugat oleh Tergugat sudah sepatutnya haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dikesampingkan, sebagaimana ditegaskan dalam:

- Putusan MA RI No. 67 K/Pdt.Sus-PHI/2012, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: *“Upah lembur tidak dapat dikabulkan tanpa bukti perintah lembur dari Perusahaan”*

Halaman 283 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA RI No. 196 K/Pdt.Sus/2012, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan : *upah lembur hanya wajib dibayar bila ada bukti kerja lembur atas perintah perusahaan*
- Putusan MA RI No. 323 K/Pdt.Sus-PHI/2014, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: *Tuntutan lembur yang tidak didukung absensi atau perintah kerja tertulis dinyatakan tidak terbukti*

34. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 20 sampai dengan nomor 22 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak pernah merasakan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Pasal 99 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa :

Pasal 99

- (1) *Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.*
- (2) *Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyatakan bahwa : *"Setiap perusahaan atau kegiatan usaha wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan, baik pekerja tetap maupun kontrak. Kewajiban ini berlaku bagi semua jenis usaha tanpa terkecuali";*

Lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwa: *"Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti".*

35. Bahwa sesuai dengan amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, yang telah mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaanya kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehubungan dengan hal tersebut Tergugat telah sejak dulu mendaftarkan Para Pekerjaannya in casu Para Penggugat kedalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang saat ini

Halaman 284 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi: Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kehilangan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Perusahaan PT. Tor Ganda, yang akan Tergugat buktikan dalam persidangan. Sehingga tidak benar dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mendaftarkan pekerjaanya kedalam manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seluruhnya.

36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 23 dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat dalam memberikan Upah kepada Para Penggugat mengalami kekurangan upah. Adapun dalil tersebut suatu dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum dimana berdasarkan Upah Minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara sehubungan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 untuk daerah Labuhan Batu Utara sebesar Rp 3.081.813 sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1014/KPTS/2022 Tentang Salinan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Tertanggal 07 Desember 2022;

Adapun Para Penggugat sendiri berakhir hubungan kerja pada tahun 2023, dimana pada saat bekerja Para Penggugat pada faktanya mendapatkan upah sebesar sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dimana gaji Para Penggugat diatas dari UMP Labuhan Batu Utara, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat di Gaji dan/atau di mendapatkan Upah dari Tergugat dibawah UMP Labuhan Batu Utara adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, serta haruslah ditolak atau dikesampingkan;

37. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 24 dan 25 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan hak cuti haid selama pekerja perempuan bekerja, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Halaman 285 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan aturan cuti haid bagi karyawan perempuan sebagai berikut:

- 1 *Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.*
- 2 *Pelaksanaan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*

38. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, hak cuti haid merupakan hak pekerja perempuan untuk tidak wajib bekerja pada saat merasakan sakit. Untuk memperoleh hak/izin cuti haid tersebut, Pekerja Perempuan diwajibkan memberitahukan kondisinya yang sedang haid tersebut kepada Perusahaan untuk dicatatkan haknya, sehingga tidak wajib dalam bekerja 1 sampai dengan 2 hari. Hal tersebut juga dikuatkan sebagaimana dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung terdalu dalam perkara Kasasi Nomor: 49 K/Pdt.Sus-PHI/2013, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa:

"Menegaskan bahwa hak cuti haid hanya timbul apabila pekerja perempuan mengalami sakit dan telah memberitahukan kepada pengusaha. Tanpa adanya bukti pemberitahuan, tuntutan cuti haid harus ditolak" ;

Namun apabila haid tersebut tidak diberitahukan kepada Perusahaan, maka hak cuti haid tersebut dianggap gugur sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 889 K/Pdt.Sus-PHI/2016, dalam kaidah hukumnya yang menyatakan : *"Menyatakan bahwa hak normatif yang tidak digunakan atau tidak dibuktikan secara nyata selama hubungan kerja berlangsung dianggap gugur"*;

39. Bahwa selain kewajiban pemberitahuan tersebut diatas, terhadap Hak Cuti Haid juga tidak dapat diuangkan dan tidak dapat menimbulkan kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana dalam dalil Posita dan Tuntutan Gugatan Para Penggugat, melainkan mewajibkan upah tetap dibayar secara penuh. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 321 K/Pdt.Sus-PHI/2010, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa : *"bahwa hak cuti (termasuk cuti haid) tidak dapat diuangkan dan tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kompensasi"* ;

Halaman 286 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Posita dan Petitum yang meminta pembayaran atas hak cuti haid. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran hak cuti haid seluruhnya.

40. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 26 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah membayarkan hak cuti melahirkan kepada pekerja perempuan selama bekerja, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak beralasan hukum;

Adapun Cuti melahirkan merupakan hak yang diberikan kepada pekerja perempuan yang melahirkan dan masih bekerja sebagaimana dalam Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, cuti melahirkan meliputi hak istirahat wajib selama 3 bulan terhitung sejak 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Yang wajib diberitahukan atau dimohonkan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 1 minggu dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Kandungan atau Bidan. Padahal Tergugat juga telah menyediakan Klinik Perusahaan di Perkebunan Tahunan Ganda sebagai sarana pemeriksaan dan pengobatan bagi pekerja, sehingga seharusnya Para Penggugat dapat dengan mudah mengurus seluruh administrasi yang diperlukan terkait cuti melahirkan;

41. Bahwa terhadap cuti melahirkan tidak dapat diuangkan atau diganti dengan uang karena sifatnya adalah istirahat untuk pemulihan, bukan cuti tahunan yang dapat hangus. Namun Pekerja perempuan tetap berhak menerima gaji penuh selama masa cuti. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 321 K/Pdt.Sus-PHI/2010, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *"Hak cuti melahirkan tidak dapat diuangkan dan gugur apabila hubungan kerja telah berakhir"* ;

Sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Posita dan Petitum yang meminta pembayaran atas hak cuti melahirkan para penggugat perempuan. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran hak cuti melahirkan seluruhnya.



42. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 27 dan nomor 28 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak pernah membayarkan upah cuti besar selama bekerja, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Adapun cuti besar merupakan hak istirahat panjang yang diberikan secara opsional berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian hak istirahat panjang telah gugur apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak hak atas istirahat panjang tersebut timbul pekerja/buruh tidak mempergunakan haknya, atau tidak pernah memberitahukan kepada Perusahaan sesuai Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.51/MEN/IV/2004 Tentang Istirahat Panjang Pada Perusahaan Tertentu;

Sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Posita dan Petitum yang meminta pembayaran atas cuti besar para penggugat. Maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran cuti besar seluruhnya.

43. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 29 dan 30 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pernah menyampaikan tentang penghargaan akhir tahun atau bonus setiap tahunnya, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

44. Bahwa tidak benar Tergugat pernah menyampaikan tentang penghargaan akhir tahun atau bonus setiap tahunnya dan/atau membuat ketentuan mengenai penghargaan akhir tahun/bonus akhir tahun sebagaimana dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat, serta tidak ada klausul bonus akhir tahun tersebut dalam Peraturan Perusahaan Tergugat. Sehingga tidak benar dan tidak jelas dalil Posita dan Petitum Para Penggugat yang meminta bonus akhir, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 889 K/Pdt.Sus-PHI/2016, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan: "*hak yang tidak diatur dalam undang-undang dan perjanjian kerja tidak dapat dituntut*".

Halaman 288 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Maka atas hal tersebut, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat terkait tuntutan pembayaran bonus akhir tahun seluruhnya.

45. bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 31, 32 dan 33 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pernah menjanjikan akan memberikan 2 (dua) hektar lahan sawit, dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak beralasan hukum;

46. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang menuntut pembayaran penghargaan khusus/istimewa berupa tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut, karena Tergugat maupun almarhum bapak DR Sutan Raja Darianus Lungguk Sitorus semasa hidupnya tidak pernah menjanjikan untuk memberikan tanah sebagai penghargaan khusus;

Lagi pula, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur pemberian lahan kepada pekerja berdasarkan masa kerja. Dalam undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, hak-hak Pekerja setelah hubungan kerjanya berakhir hanya mengatur tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;

Sedangkan terkait janji pemberian lahan bukanlah objek perselisihan PHI, dan tidak pernah diatur dalam ketentuan pada Peraturan Perusahaan. Oleh karena itu, dalil-dalil Para Penggugat tidak jelas, mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak secara tegas oleh Majelis Hakim sebagaimana ditegaskan dalam :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/Pdt.Sus-PHI/2013, yang menyatakan : *"Menyatakan bahwa hak pekerja hanya sebatas yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan"*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pdt.Sus-PHI/2010 menyatakan bahwa tuntutan di luar kewenangan PHI harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 289 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Oleh karena, tuntutan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

47. Bahwa bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 35 sampai dengan nomor 66 yang pada pokoknya mendalilkan serta menuntut Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak Para penggugat, yang telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat sejak tanggal 16 dan 17 November 2023, karena dalil-dalil tuntutan Para Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan demi hukum haruslah ditolak;

48. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam uraian tersebut diatas, Para Penggugat tersebut diatas telah berakhir hubungan kerjanya secara bersama-sama dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 dan 17 November 2023 sebagaimana dalam Perjanjian Bersama yang merupakan hasil kesepakatan dalam perundingan Bipartit Tergugat dan Para Penggugat;

49. Bahwa tercapainya Perjanjian Bersama tersebut diatas merupakan bukti komitmen penyelesaian perselisihan yang dilakukann dengan itikad baik oleh Tergugat dan Para Penggugat, serta tanpa paksaan siapapun. Sehingga Perjanjian Bersama tersebut sah dan mengikat bagi Para Pihak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa "*Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak*" ;

50. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Bersama tersebut diatas maka Perjanjian Bersama tersebut telah dianggap selesai, berakhir, dan tetap mengikat para pihak. Singkatnya, bahwa pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dalam Perjanjian Bersama telah menutup perselisihan dan mengakhiri hubungan hukum terkait objek perjanjian tersebut secara tuntas;

Sehingga dalil-dalil Posita dan petitum Gugatan Para Penggugat yang meminta untuk dibayarkannya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya harus ditolak karena tidak beralasan hukum;



51. Bahwa bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada nomor 67 yang pada pokoknya mendalilkan serta menuntut ongkos pulang. Adapun Tergugat tidak pernah merekrut Para Penggugat dari kampung asalnya masing-masing untuk bekerja ditempat Tergugat, yang benar adalah Para Penggugat datang sendiri dan bermohon kepada Tergugat untuk dapat dipekerjakan dan mendapatkan kehidupan yang layak, namun setelah Para Penggugat mendapatkan kehidupan yang layak, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum malah menggugat Tergugat, seolah tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.24 K/Pdt.Sus-PHI/2012, dalam kaidah hukumnya jelas menyatakan bahwa: *"ongkos pulang hanya berlaku bagi pekerja yang direkrut dari luar daerah dan mengalami PHK"*.

Maka dalil-dalil tuntutan Para Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum dan demi hukum haruslah ditolak;

52. Bahwa sebagaimana berdasarkan bantahan dan sanggahan yang telah Tergugat sampaikan tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tuntutan Para Penggugat pada poin 34 s/d poin 59 dalam gugatannya yang meminta menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak lainnya yang belum diterima PARA PENGGUGAT sewaktu masih aktif bekerja kepada TERGUGAT berupa Uang THR, Uang pengganti Cuti Tahunan, upah lembur libur resmi/cuti bersama, uang lembur hari Minggu, biaya Jamsostek, biaya peralatan kerja, kekurangan upah, hak cuti haid dan hak cuti melahirkan, cuti besar, bonus tahunan serta penghargaan khusus/istimewa, karena tidak jelas, tidak beralasan hukum dan tidak adanya PENETAPAN DARI PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SETEMPAT; DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP KEADILAN DAN KEPATUTAN, MAKA GUGATAN PENGGUGAT SANGAT BERALASAN HUKUM UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (N.O).

53. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dalam Anjuran Nomor: 500.15/2161/DKDP/2025 tertanggal 19 November 2025. Karena Anjuran tersebut sangat tidak beralasan hukum dan

Halaman 291 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



sangat merugikan Tergugat. Anjuran tersebut juga tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepatutan karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang telah disampaikan dengan jelas oleh Tergugat;

54. Bahwa demikian juga terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta membayar upah proses selama 6 (enam) bulan dalam Petitum nomor 13, haruslah ditolak karena Para Penggugat merupakan Karyawan Tetap (PKWTT), sehingga tuntutan para penggugat tidak lah beralasan hukum dan tidak berdasar untuk dikaburkan, sebagaimana ditegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Romawi II (Rumusan Hukum Kamar Perdata) Huruf b ayat 1, yang menyatakan : *"Hak Pekerja atas upah proses dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)"* ;

55. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Para Penggugat pada poin 68 dalam gugatannya. Tuntutan dwangsom tidak dapat dilakukan dan/atau tidak berlaku terhadap tindakan yang membayar uang sehingga patutlah untuk ditolak sebagaimana ditegaskan berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.2331 K/Pdt/2018 tanggal 23 Juli 2009, yang menyatakan: *"uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"* ;

Dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972, yang menyatakan: *"uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"* ;

56. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil Posita pada nomor 69 Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *"meminta diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat"*, dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 227 ayat (1) HIR yaitu harus adanya persangkaan yang beralasan bahwa si Tergugat sebelum putusan dijalankan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, atau dengan kata lain bahwa penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi dan pada prinsipnya

Halaman 292 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



adalah untuk menjaga kepentingan dari si berpiutang atau Kreditur atas wanprestasi oleh Debitur;

Namun gugatan a quo jelas-jelas bukan merupakan gugatan hutang piutang yang dapat dibebankan permohonan sita jaminan, karena sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagaimana:

- Putusan Mahkamah Agung RI No.121 K/SIP/1971 Tanggal 15 April 1972 yang menyatakan "*Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barang, maka Sita Jaminan tidak dapat dilakukan*".
- Putusan Mahkamah Agung RI No.597 K/SIP/1983 Tanggal 1984 yang menyatakan "*Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan*".

57. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil posita Para Penggugat yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) walaupun terdapat upaya hukum, karena tuntutan untuk melaksanakan putusan serta merta tidak dapat didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Para Penggugat;

Lagi pula tuntutan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR serta ketentuan dalam SEMA RI No.4 Tahun 2001 Jo. SEMA RI No.3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta Dan Provisionil, sehingga tuntutan putusan serta merta tersebut layak dan sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

Halaman 293 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 dan Penggugat 11 putus karena Mangkir;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 8 putus karena Mengundurkan Diri;
5. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian Bersama sebagai berikut :
 - Perjanjian Bersama antara SITI NURHALIZAH Selaku Penggugat 9 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara SENANG RIA TELAUMBANUA Selaku Penggugat 10 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara NESTA YENIMA NAZARA selaku Penggugat 12 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara MASA DERITA LAIA selaku Penggugat 13 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara SAMARIA GEA selaku Penggugat 14 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara MARIANA GULE selaku Penggugat 15 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara DESI LINA TELAUMBANUA selaku Penggugat 16 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara MADIN GIAWA selaku Penggugat 17 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara AMIRUDDIN FUAD selaku Penggugat 18 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara DASINA NDURU selaku Penggugat 19 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
 - Perjanjian Bersama antara MASRIANI ZEBUA selaku Penggugat 20 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;

Halaman 294 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama antara MEWATI TELAUMBANUA selaku Penggugat 21 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara JUSLINA SIDABALOK selaku Penggugat 22 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara JUNIATI HASIBUAN selaku Penggugat 23 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara PAIJAN SARAGIH selaku Penggugat 24 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MURNI JAYA HAREFA selaku Penggugat 25 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SINARLINAWATI LAOLI selaku Penggugat 26 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ONIATI GEA selaku Penggugat 27 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MEGAWATI GEA selaku Penggugat 28 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara YANIRIA TELAUMBANUA selaku Penggugat 29 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MESRA TELAUMBANUA selaku Penggugat 30 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara DESIANI TELAUMBANUA selaku Penggugat 31 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara HENDA WATI HAREFA selaku Penggugat 32 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ASTI PUSPA SARI ZAI selaku Penggugat 33 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara SAYATI NAZARA selaku Penggugat 34 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;

Halaman 295 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama antara ASYUNITA HAREFA selaku Penggugat 35 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara YULIANA ZENDRATO selaku Penggugat 36 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara MASILIANI NAZARA selaku Penggugat 37 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ASRIANI GULO selaku Penggugat 38 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara YESI LASE selaku Penggugat 39 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara NIADA TELAUMBANUA selaku Penggugat 40 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ENIATI NAZARA selaku Penggugat 41 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara NURAIDAH TAMPUBOLON selaku Penggugat 42 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara RONNI SILITONGA selaku Penggugat 43 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara LIBERTI NAZARA *In Causa* Penggugat 44 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara DENTI SIMBOLON *In Causa* Penggugat 45 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara TUMINDANG SITORUS *In Causa* Penggugat 46 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ADY *In Causa* Penggugat 47 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara ROSITA ZALUKHU *In Causa* Penggugat 48 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;
- Perjanjian Bersama antara TITI DEWINA ATIJAYA LAOLI *In Causa* Penggugat 49 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023;

Halaman 296 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjanjian Bersama antara MERIA GULE *In Causa* Penggugat 50 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara MENIATI NAZARA *In Causa* Penggugat 51 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara YANTI TELAMBANUA *In Causa* Penggugat 52 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara JASRIN TAMBA *In Causa* Penggugat 53 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara SENTI BR SILALAH *In Causa* Penggugat 54 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara BERTI NAIBORHU *In Causa* Penggugat 55 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara YANTI WARNI ZENDRATO *In Causa* Penggugat 56 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara RATNA HIA *In Causa* Penggugat 57 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023
- Perjanjian Bersama antara RINA PUSPITA *In Causa* Penggugat 58 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 16 November 2023
- Perjanjian Bersama antara MELIRIA TELAUMBANUA *In Causa* Penggugat 59 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023

6. Membebaskan biaya perkara a quo kepada Para Penggugat

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik tanggal 20 Februari 2026 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya tanggal 26 Februari 2026 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan

Halaman 297 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-268 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-255, P-262, P-264, sesuai dengan fotocopy, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/583/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Siti Nurhalizah, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/457/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Senang Ria Telaum Banua, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-2;
3. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/937/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Nesta Yenima Nazara, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/962/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Masaderita Laia, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-4;
5. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/462/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Samaria Gea, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-5;
6. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/997/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Mariana Gule, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-6;
7. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/927/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Desilina Telaumbanua, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-7;
8. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/804/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Madin Giawa, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-8;
9. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/759/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Amiruddin Fuad, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-9;
10. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/934/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Dasina Nduru, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-10;
11. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/966/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Asyunita Harefa, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-11;

Halaman 298 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/513/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Ronni silitonga, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-12;
13. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1104/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Ady, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-13;
14. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/488/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Rina Puspita, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-14;
15. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/973/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Yuliana Zendrato, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-15;
16. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/995/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Meliria Telaumbanua, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-16;
17. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/940/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Asti Puspa Sari Zai, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-17;
18. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/969/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Yanti Warni Zendrato, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-18;
19. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/928/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Sayati Nazara, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-19;
20. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/608/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Senti Silalahi, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-20;
21. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/977/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Masriani Zebua, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-21;
22. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/961/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Asriani Gulo, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-22;
23. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/998/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Ratna Hia, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-23;

Halaman 299 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/548/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Titi Dewina Atijaya Laoli, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-24;
25. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/907/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Meria Gule, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-25;
26. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/979/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Yesi Lase, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-26;
27. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/453/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Hendawati Harefa, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-27;
28. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/967/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Niada Telaumbanua, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-28;
29. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1020/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Berti Naiborhu, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-29;
30. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1087/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Masiliani Nazara, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-30;
31. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/553/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Yanti Telambanua, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-31;
32. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1042/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Nuraidah Tampubolon, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-32;
33. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1108/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Jasrin Tamba, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-33;
34. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/938/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Eniati Nazara, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-34;
35. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/807/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Meniati Nazara, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-35;

Halaman 300 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1098/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Tumindang Sitorus, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-36;
37. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/451/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Liberti Nazara, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-37;
38. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/452/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Desiani Telaumbanua, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-38;
39. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/473/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Denti Simbolon, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-39;
40. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/931/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Mesra Telaumbanua, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-40;
41. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/926/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Yaniria Telaumbanua, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-41;
42. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/467/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Megawati Gea, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-42;
43. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1002/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Oniati Gea, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-43;
44. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1036/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Mewati Telaumbanua, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-44;
45. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/518/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Paijan Saragih, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-45;
46. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/936/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Murni Jaya Harefa, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-46;

Halaman 301 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/1003/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Sinarlinawati Laoli, Tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-47;
48. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/795/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Juslina Sidabalok, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-48;
49. Fotocopy Surat Nomor : THG/Rhs/523/XI/2023, Hal : Berakhirnya Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh atas nama Juniati Hasibuan, Tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : P-49;
50. Fotocopy Surat Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian dengan Nomor: 500.15/2161/DKDP/2025, Sifat : Penting, Lamp. : 6 Halaman, Perihal: Anjuran, tertanggal 19 November 2025, selanjutnya diberi tanda : P-50;
51. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Aro Zai (Penggugat 01), Nomor : 470/124/IV/2025, Tertanggal 27 April 2025, selanjutnya diberi tanda : P-51;
52. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Yuriani Gule (Penggugat 02), Nomor : 470/123/IV/2025, Tertanggal 27 April 2025, selanjutnya diberi tanda : P-52;
53. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Aro Zai (Penggugat 01) dan Yuriani Gule (Penggugat 02), Nomor : 470/136/IV/2025, selanjutnya diberi tanda : P-53;
54. Fotocopy Surat Kuasa Aro Zai (Penggugat 01) Tertanggal 29 April 2025, selanjutnya diberi tanda : P-54;
55. Fotocopy Surat Kuasa Yuriani Gule (Penggugat 02) Tertanggal 29 April 2025, selanjutnya diberi tanda : P-55;
56. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Siti Nurhalizah, Nomor Rekening : 206201033870501 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-56;
57. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama MasaDerita Laia, Nomor Rekening : 206201033645508 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-57;
58. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nesta Yenima Nazara, Nomor Rekening : 206201033513507 periode transaksi : 01

Halaman 302 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-58;

59. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Senang Ria Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033502506 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-59;

60. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Samaria Gea, Nomor Rekening : 206201033520504 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-60;

61. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Desilina Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033484504 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-61;

62. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/697/AK/VII/2025, Atas nama Yutia Waruwu, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda : P-62;

63. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ady, Nomor Rekening : 206201033837503 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-63;

64. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Murni Jaya Harefa, Nomor Rekening : 206201033512501 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-64;

65. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Rosita Zalukhu, Nomor Rekening : 206201033685508 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-65;

66. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Pajjan Saragih, Nomor Rekening : 206201033729506 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-66;

67. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Titi Dewina Atijaya Laoli, Nomor Rekening : 206201033792509 periode transaksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-67;

68. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Meria Gule, Nomor Rekening : 2062010665508 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-68;

69. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yanti Telambanua, Nomor Rekening : 206201033805506 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-69;

70. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/741/AK/VII/2025, Atas nama Angalulu Gulo, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 2025 selanjutnya diberi tanda : P-70;

71. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Juniati Hasibuan, Nomor Rekening : 206201033776503 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-71;

72. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Meniati Nazara, Nomor Rekening : 206201034033500 periode transaksi : 01 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-72;

73. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Jasrin Tamba, Nomor Rekening : 206201033737509 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-73;

74. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mewati Telaumbanua, Nomor Rekening : 743801014786531 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-74;

75. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Masriani Zebua, Nomor Rekening : 206201033694507 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-75;

76. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Dasina Nduru, Nomor Rekening : 206201033508502 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI 023, selanjutnya diberi tanda : P-76;

77. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Senti Br Silalahi, Nomor Rekening : 206201034464507 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-77;

Halaman 304 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sinarlimawati Laoli, Nomor Rekening : 206201033814505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-78;
79. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Berti Naiborhu, Nomor Rekening : 206201034469507 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-79;
80. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yaniria Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201034770500 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-80;
81. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Oniati Gea, Nomor Rekening : 206201033812503 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-81;
82. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Megawati Gea, Nomor Rekening : 206201033531505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-82;
83. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yanti Warni Zendrato, Nomor Rekening : 743801012375538 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-83;
84. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Asyunita Harefa, Nomor Rekening : 206201033662500 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-84;
85. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Desiani Telambanua, Nomor Rekening : 206201033466506 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-85;
86. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Meliria Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033793505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-86;
87. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ratna Hia, Nomor Rekening : 206201033796503 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-87;

Halaman 305 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



88. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Rina Puspita, Nomor Rekening : 206201034624505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-88;
89. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/742/AK/VII/2025, Atas nama Mei Napitupulu, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda : P-89;
90. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mariana Gule, Nomor Rekening : 206201033795507 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-90;
91. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Madin Giawa, Nomor Rekening : 206201034028505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-91;
92. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Amiruddin Fuad, Nomor Rekening : 206201034142503 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-92;
93. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Denti Simbolon, Nomor Rekening : 206201034589501 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-93;
94. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nuraidah Tampubolon, Nomor Rekening : 206201033232509 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-94;
95. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yuliana Zendrato, Nomor Rekening : 206201033677505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-95;
96. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sayati Nazara, Nomor Rekening : 206201033487502 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-96;
97. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Asti Puspa Sari Zai, Nomor Rekening : 206201033537501 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-97;
98. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Eniati Nazara, Nomor Rekening : 206201033516505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-98;

Halaman 306 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Liberti Nazara, Nomor Rekening : 206201033483508 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-99;
100. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Asriani Gulo, Nomor Rekening : 206201033643506 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-100;
101. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yesi Lase, Nomor Rekening : 206201034052504 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI 17, selanjutnya diberi tanda : P-101;
102. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Niada Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033664502 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-102;
103. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Masliani Nazara, Nomor Rekening : 206201033701508 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-103;
104. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ronni Silitonga, Nomor Rekening : 206201033697505 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-104;
105. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mesra Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033498503 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI 17, selanjutnya diberi tanda : P-105;
106. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/714/AK/VII/2025, Atas nama Solala Nazara, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 20, selanjutnya diberi tanda : P-106;
107. Fotocopy Surat Laporan Transaksi Finansial atas nama Tumindang Sitorus, Nomor Rekening : 206201034739504 periode transaksi : 01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-107;
108. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Juslina Sidabalok, Nomor Rekening : 206201034017504 periode transaksi :

Halaman 307 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/10/23 sampai 31/10/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-108;

109. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Samaria Gea, Nomor Rekening : 206201033520504 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-109;

110. Fotocopy Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Desilina Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033484504 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-110;

111. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nesta Yenima Nazara, Nomor Rekening : 206201033513507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-111;

112. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Masaderita Laia, Nomor Rekening : 206201033645508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-112;

113. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yanti Warni Zendrato, Nomor Rekening : 743801012375538 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-113;

114. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mariana Gule, Nomor Rekening : 206201033795507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-114;

115. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Asti Puspa Sari Zai, Nomor Rekening : 206201033537501 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-115;

116. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Madin Giawa, Nomor Rekening : 206201034028505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-116;

117. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/701/AK/VII/2025, Atas nama Aro Telaumbanua, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten



Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda : P-117;

118. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Nuraidah Tampubolon, Nomor Rekening : 206201033232509 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI 017, selanjutnya diberi tanda : P-118;

119. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ronni Silitonga, Nomor Rekening : 206201033697505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-119;

120. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Meniati Nazara, Nomor Rekening : 206201034033500 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-120;

121. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Senti Boru Silalahi, Nomor Rekening : 206201034464507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-121;

122. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Jasrin Tamba, Nomor Rekening : 206201033737509 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-122;

123. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yanti Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033805506 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-123;

124. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ratna Hia, Nomor Rekening : 206201033796503 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-124;

125. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yuliana Zendato, Nomor Rekening : 206201033677505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-125;

126. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Asyunita Harefa, Nomor Rekening : 206201033662500 periode transaksi : 01/11/23 sampai



30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-126;

127. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Asriani Gulo, Nomor Rekening : 206201033643506 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-127;

128. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sayati Nazara, Nomor Rekening : 206201033487502 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-128;

129. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Eniati Nazara, Nomor Rekening : 206201033516505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-129;

130. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Liberti Najara, Nomor Rekening : 206201033483508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-130;

131. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Meria Gule, Nomor Rekening : 206201033665508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-131;

132. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Masriani Zebua, Nomor Rekening : 206201033694507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-132;

133. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Denti Simbolon, Nomor Rekening : 206201034589501 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-133;

134. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Dasina Nduru, Nomor Rekening : 206201033508502 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-134;

135. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Amiruddin Fuad, Nomor Rekening : 206201034142503 periode transaksi : 01/11/23 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-135;

136. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Tumindang Sitorus, Nomor Rekening : 206201034739504 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-136;

137. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Hendawati Harefa, Nomor Rekening : 206201033491501 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-137;

138. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Ady, Nomor Rekening : 206201033837503 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-138;

139. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Rosita Zalukhu, Nomor Rekening : 206201033685508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-139;

140. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Megawati Gea, Nomor Rekening : 206201033531505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-140;

141. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Titi Dewina Atijaya Laoli, Nomor Rekening : 206201033792509 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-141;

142. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Masiliani Nazara, Nomor Rekening : 206201033701508 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-142;

143. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yaniria Taluambanua, Nomor Rekening : 206201034770500 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-143;

144. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Desiani Taluambanua, Nomor Rekening : 206201033486506 periode transaksi :

Halaman 311 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-144;

145. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mesra Taluambanua, Nomor Rekening : 206201033498503 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-145;

146. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Murni Jaya Harefa, Nomor Rekening : 206201033512501 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-146;

147. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Mewati Telaumbanua, Nomor Rekening : 743801014786531 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-147;

148. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Oniati Gea, Nomor Rekening : 206201033812503 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-148;

149. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Juslina Sidabalok, Nomor Rekening : 206201034017504 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-149;

150. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Paijan Saragih, Nomor Rekening : 206201033729506 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-150;

151. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Juniati Hasibuan, Nomor Rekening : 206201033776503 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-151;

152. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Sinarlinawati Laoli, Nomor Rekening : 206201033814505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-152;

153. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/719/AK/VII/2025, Atas nama Faaso Telaumbanua, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda : P-153;

154. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Senang Ria Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033502506 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-154;

155. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Siti Nurhaliza, Nomor Rekening : 206201033870501 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-155;

156. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Berti Naiborhu, Nomor Rekening : 206201034469507 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-156;

157. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Meliria Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033793505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-157;

158. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Niada Telaumbanua, Nomor Rekening : 206201033664502 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-158;

159. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Yesi Lase, Nomor Rekening : 206201034052504 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-159;

160. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial atas nama Rina Puspita, Nomor Rekening : 206201034624505 periode transaksi : 01/11/23 sampai 30/11/23 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : P-160;

161. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Yaniria Telaumbanua Nomor : 10/SB/J.Rpt/V/2007 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Rantauprapat tertanggal 20 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda : P-161;

162. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Desiani Telaumbanua Nomor: 1223- LT – 14052019-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 313 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara
tertanggal 14 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda : P-162;

163. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Secara Bipartit antara PT Tor Ganda Perkebunan
Tahuan Ganda dengan Pekerja yang diwakili oleh Senang Ria
Telaumbanua, Rina Puspita, Dkk (60 Orang), tertanggal 16 Mei 2025,
selanjutnya diberi tanda : P-163;

164. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Desiani Telaumbanua
Nomor: 1223CLT2311201256007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara
tertanggal 23 November 2012, selanjutnya diberi tanda : P-164;

165. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Desiani Telaumbanua
Nomor: 1223-LT-31122015-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara
tertanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda : P-165;

166. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Desiani Telaumbanua
Nomor: 1223CLT2311201256006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara
tertanggal 23 November 2012, selanjutnya diberi tanda : P-166;

167. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Sayati Nazara Nomor:
1223-LT-27112017-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara
tertanggal 27 November 2017, selanjutnya diberi tanda : P-167;

168. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/701/AK/VII/2025, Atas
nama Yuriani Gule, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda : P-
168;

169. Fotocopy Akte Baptisan Anak dari Yuliana Zendrato Nomor :
56/J.0738.R.42/AB/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso
Protestan (BNKP) Rantauprapat Pos Pelayanan PT TOR GANDA Afd. II
tertanggal 08 September 2019, selanjutnya diberi tanda : P-169;

170. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Meniati Nazara Nomor:
1223-LT-10072017-0064 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara
tertanggal 10 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda : P-170;

171. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Yanti Telaumbanua
Nomor : 09/ 01.1/VII/2018 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK

Halaman 314 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



PROTESTAN Pos Pelayanan Afd. V tertanggal 01 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda : P-171;

172. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Yanti Telaumbanua Nomor : 20/ 01.1/XI/2020 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Pos Pel. Afd. V tertanggal 08 November 2020, selanjutnya diberi tanda : P-172;

173. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak dari Yanti Telaumbanua Nomor : 41/ 01.1/VII/2023 yang dikeluarkan oleh HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Pos Pel. Afd. V tertanggal 23-07-2023, selanjutnya diberi tanda : P-173;

174. Fotocopy Akte Baptisan Anak dari Meria Gule Nomor : 88 SB/J.BNKP/ Rap/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pos Pel. PT. TORGANDA Aek Korsik tertanggal 16 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda : P-174;

175. Fotocopy Akte Baptisan Anak dari Megawati Gea Nomor : 016824/B/ BPHMS-BNKP/2023 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Persiapan Iman Taman Ganda tertanggal 10-12-2023, selanjutnya diberi tanda : P-175;

176. Fotocopy Akte Baptisan Anak dari Megawati Gea Nomor : 58/J0738-R.42/AB/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayana PT TORGANDA Afd. II tertanggal 03 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda : P-176;

177. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Mesra Telaumbanua Nomor : 1223-LT-26062019-0084 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda : P-177;

178. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Mesra Telaumbanua Nomor : 1223-LT-26062019-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 26 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda : P-178;

179. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Rina Puspita Nomor : 1223-LT-23062021-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda : P-179;

180. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Rina Puspita Nomor : 1223-LT-23062021-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 315 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda : P-180;

181. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Nesta Yenima Nazara Nomor : 050/ SB/BNKP/J-RAP/IV/2015 anak yang bernama Kasih Murni Telaumbanua, yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan PT TOR GANDA Afd. II tertanggal 26 April 2015, selanjutnya diberi tanda : P-181;

182. Fotocopy Akte Baptisan Anak dari Nesta Yenima Nazara Nomor : 113/ SB/J.Rap/X/2011 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pel. PT TOR GANDA Afd. II tertanggal 15 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda : P-182;

183. Fotocopy Akte Baptisan Anak dari Nesta Yenima Nazara Nomor : 85/SB/ J.Rap/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan THG Afd. II Aek Korsik tertanggal 29 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda : P-183;

184. Fotocopy Akte Baptisan Anak dari Nesta Yenima Nazara Nomor : 05/ J.0738.R.42/AB/III/2020 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pel. PT TOR GANDA Afd. II tertanggal 08 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda : P-184;

185. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Nesta Yenima Nazara Nomor : 1223-LT-18112016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 18 November 2016, selanjutnya diberi tanda : P-185;

186. Fotocopy Surat Pemandian Anak dari Doris Sahat Manurung Buku IV, Hal : 181, No. 1440 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Pius X Aekkanopan, Stasi Pulo Angin tertanggal 07 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda : P-186;

187. Fotocopy Surat Pemandian Anak dari Doris Sahat Manurung Buku V, Hal : 191, No. 1522 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Pius X Aekkanopan, Stasi Pulo Angin tertanggal 22 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda : P-187;

188. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Yanti Warni Zendrato Nomor : 83/SB/ BNKP/J-RAP/III/2018 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan PT Torganda Afd. II tertanggal 04 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda : P-188;

Halaman 316 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



189. Fotocopy Akta Baptisan Anak dari Yanti Warni Zendrato Nomor : 53/ J0738-R.42/AB/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan PT Torganda Afd. II tertanggal 03 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda : P-189;
190. Fotocopy Akta Baptisan Anak dari Yanti Warni Zendrato Nomor : 016820/ B/BPHMS-BNKP/2023 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Persiapan Iman Tahunan Ganda tertanggal 10-12-2023, selanjutnya diberi tanda : P-190;
191. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Meliria Telaumbanua Nomor : 1223-LT-22072019-0084 atas nama Melda Sirait atas nama Krisjon Sirait, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda : P-191;
192. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Meliria Telaumbanua Nomor : 1223-LT-22072019-0083 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda : P-192;
193. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Meliria Telaumbanua Nomor : 1223-LT-22072019-0082 atas nama Refan Sirait, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda : P-193;
194. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Meliria Telaumbanua Nomor : 1223-LT-22072019-0081 atas nama Ernawati Br Sirait yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda : P-194;
195. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Ratna Hia Nomor : 1223-LT-01032022-0016 atas nama Ridho Saputra Mendrofa yang dikeluarkan oleh Pejabat dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 01 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda : P-195;
196. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Ratna Hia Nomor : 1223-LT-01032022-0015 atas nama Nursafia Mendrofa yang dikeluarkan oleh Pejabat dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 01 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda : P-196;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Ratna Hia Nomor : 1223-LT-01032022-0014 atas nama Jenricho Mendrofa yang dikeluarkan oleh Pejabat dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 01 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda : P-197;
198. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Titi Dewina Atijaya Laoli Nomor : 1223-LT-04062018-0074 atas nama Wilda Lestari Buaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda : P-198;
199. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/701/AK/VII/2025, Atas nama Aro Zai, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda : P-199;
200. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Liberti Nazara Nomor : 1223CLT1912201258519 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 19 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda : P-200;
201. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Liberti Nazara Nomor : 1223-LT-04062018-0073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda : P-201;
202. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Liberti Nazara Nomor : 1223CLT1912201258520 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 19 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda : P-202;
203. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Hendawati Harefa Nomor : 1223CLT1102201363438 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 11 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda : P-203;
204. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Hendawati Harefa Nomor : 1223CLT1102201363440 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 11 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda : P-204;
205. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Yutia Waruwu Nomor : 1223- L T- 20042015-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 20 April 2015, selanjutnya diberi tanda : P-205;

Halaman 318 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Yutia Waruwu Nomor : 1223CLT0612201257181 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 06 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda : P-206;
207. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Yutia Waruwu Nomor : 22/SB/J.BNKP/RAP/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Pos Pelayanan PT Torganda Afd X tertanggal 19-09-2006, selanjutnya diberi tanda : P-207;
208. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Yutia Waruwu Nomor : 094/SB/J. Rap/ XII/2012 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pel. Torganda Afd X tertanggal 06 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda : P-208;
209. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Murni Jaya Harefa Nomor : 072/SB/BNKP/J-RAP/X/2017 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Rantauprapat tertanggal 29 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda : P-209;
210. Fotocopy Akta Baptisan Anak dari Murni Jaya Harefa Nomor : 21/J0738-R.42/AB/III/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Rantauprapat Pos Pelayanan Torganda Afd II tertanggal 28 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda : P-210;
211. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Desi Lina Telaumbanua Nomor : 012/SB/BNKP/J-RAP/III/2014 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Rantauprapat Pos Pelayanan Torganda Afd II tertanggal 02 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda : P-211;
212. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Desi Lina Telaumbanua Nomor : 83/SB/J.Rap/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Rantauprapat Pos Pelayanan THG Afd II Aek Korsik tertanggal 29 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda : P-212;
213. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Desi Lina Telaumbanua Nomor : 1223- L T- 03052019-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 03 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda : P-213;
214. Fotocopy Surat Pemandian Anak dari Ronni Silitonga Buku VI, Hal : 204, No. 1615 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Medan Paroki ST. Pius X Aekkanopan, Stasi Pulo Angin tertanggal 30 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda : P-214;

Halaman 319 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400/720/AK/VII/2025, Atas nama Doris Sahat Manurung, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 16 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda : P-215;
216. Fotocopy Akta Baptis Anak Asti Puspa Sari Zai Nomor : 016821/B/BPHMS-BNKP/2023 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Persiapan Iman Tahunan Ganda tertanggal 10-12-2023, selanjutnya diberi tanda : P-216;
217. Fotocopy Akta Baptis Anak Asti Puspa Sari Zai Nomor : 52/J0738-R.42/AB/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Rantauprapat Pos Pelayanan PT. Torganda Afd II tertanggal 03 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda : P-217;
218. Fotocopy Akta Baptis Anak Sinarlinawati Laoli Nomor : 17587/B/BPHMS-BNKP/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Pers. Iman Tahunan Ganda tertanggal 31 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda : P-218;
219. Fotocopy Akta Baptis Anak Sinarlinawati Laoli Nomor : 027509/B/BPHMS-BNKP/II/2024 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Efata tertanggal 14 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda : P-219;
220. Fotocopy Surat Baptis Anak Niada Telaumbanua Nomor : 043/SB/BNKP/J-RAP/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Rantauprapat Pos Pelayanan PT. Torganda Afd II tertanggal 28 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda : P-220;
221. Fotocopy Surat Baptis Anak Niada Telaumbanua Nomor : 149/SB/J.Rap/X/ 2010 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Pos Pelayanan PT. Torganda Afd II tertanggal 23 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda : P-221;
222. Fotocopy Akta Baptis Anak Niada Telaumbanua Nomor : 55/J.0738.R.42/ AB/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan PT. Torganda Afd. II tertanggal 08 September 2019, selanjutnya diberi tanda : P-222;
223. Fotocopy Surat Baptis Anak Masriani Zebua Nomor : 18.J0738-R42-/SB/III/2019 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan PT. Torganda Afd. II tertanggal 31 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda : P-223;

Halaman 320 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. Fotocopy Akta Baptis Anak Masriani Zebua Nomor : 007272/B/BPHMS/ BNKP/2023 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Persiapan Iman Tahunan Ganda tertanggal 19-02-2023, selanjutnya diberi tanda : P-224;
225. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak Juslina Sidabalok Nomor : 87/01.1/B/ RTG/D.26-LB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Tahunan Ganda Ressort Tahunan Ganda tertanggal 26 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda : P-225;
226. Fotocopy Akte Baptisan Kudus Anak Juslina Sidabalok Nomor : 25/ABK/ HKBP/THG/V/2007 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Torganda Tahunan Ganda, selanjutnya diberi tanda : P-226;
227. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Mewati Telaumbanua Nomor : 1223 – LT – 02092024-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 02 September 2024, selanjutnya diberi tanda : P-227;
228. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Mewati Telaumbanua Nomor : 1223 – LT – 02092024-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 02 September 2024, selanjutnya diberi tanda : P-228;
229. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Mewati Telaumbanua Nomor : 1223 – LT – 02092024-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 02 September 2024, selanjutnya diberi tanda : P-229;
230. Fotocopy Surat Baptis Anak Masiliani Nazara Nomor : 054/SB/BNKP/J-RAP/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat tertanggal 27 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda : P-230;
231. Fotocopy Surat Baptis Anak Masiliani Nazara Nomor : 053/SB/BNKP/J-RAP/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat tertanggal 27 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda : P-231;
232. Fotocopy Surat Baptis Anak Yesi Lase Nomor : 83/0738-R42/SB/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan PT. Torganda Afd. II tertanggal 09 September 2018RI, selanjutnya diberi tanda : P-232;
233. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Samaria Gea Nomor : 1223 – LT – 17072017 -0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 321 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda : P-233;

234. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Samaria Gea Nomor : 1223 – LT – 17072017 -0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda : P-234;

235. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Samaria Gea Nomor : 1223 – LT – 17072017 -0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 17 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda : P-235;

236. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Oniati Gea Nomor : 1223 – LU – 03112020 -0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 03 November 2020, selanjutnya diberi tanda : P-236;

237. Fotocopy Surat Pemandian Anak dari Denti Simbolon Nomor : 22/X/P.GPI/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia, selanjutnya diberi tanda : P-237;

238. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Madin Giawa Nomor : 1223CLT1411201255180 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 14 November 2012, selanjutnya diberi tanda : P-238;

239. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Siti Nurhalizah Nomor : 1223CLT12201257480 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 07 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda : P-239;

240. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Siti Nurhalizah Nomor : 1223-LT-28062020-0422 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda : P-240;

241. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Siti Nurhalizah Nomor : 1223CLT1012201257481 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 10 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda : P-241;

242. Fotocopy Surat Baptis Anak Masa Derita Laia Nomor : 77/SB/J.Rap/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan THG Afd II Aek Korsik tertanggal 29 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda : P-242;

Halaman 322 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Fotocopy Surat Baptis Anak Masa Derita Laia Nomor : 030/SB/BNKP/J-RAP/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantauprapat Pos Pelayanan PT Torganda Afd II Aek Korsik tertanggal 28 April 2013, selanjutnya diberi tanda : P-243;
244. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Mariana Gule Nomor : 1223 – LT – 13042018-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda : P-244;
245. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Mariana Gule Nomor : 1223 – LT – 13042018-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 21 September 2020, selanjutnya diberi tanda : P-245;
246. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Asriani Gulo Nomor : 1223CLT2711201256338 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 27 November 2012, selanjutnya diberi tanda : P-246;
247. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Asriani Gulo Nomor : 1223CLT2711201256340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 27 November 2012, selanjutnya diberi tanda : P-247;
248. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Asriani Gulo Nomor : 1223-LT-18072019-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda : P-248;
249. Fotocopy Akta Baptisan Anak dari Asyunita Harefa Nomor : 007271/ B/ BPHMS/BNK/2003 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Persiapan Iman Tahunan Ganda tertanggal 19-02-2023, selanjutnya diberi tanda : P-249;
250. Fotocopy Surat Baptisan Anak dari Asyunita Harefa Nomor : 045/SB/ BNKP/J-RAP/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Pos Pelayanan PT. Torganda Afd II tertanggal 28 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda : P-250;
251. Fotocopy Akta Baptisan Anak dari Asyunita Harefa Nomor : 13/J0738-R.42/AB/III/2021 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Pos Pelayanan Torganda Afd II tertanggal 28 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda : P-251;

Halaman 323 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Fotocopy Akta Baptisan Anak dari Asyunita Harefa Nomor : 029/SB/BKNP/ J-RAP/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat BNKP Rantau Prapat Pos Pelayanan PT. Torganda Afd II tertanggal 28 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda : P-252;
253. Fotocopy Surat No : THG AFD/VIII/P/2012, atas nama Jasrin Tamba, Hal : Mutasi PHL Karyawan/ti (BHL) tertanggal 07 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda : P-253;
254. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/451/III/2026/ SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Fatou Osa Zebua tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda : P-254;
255. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1406042404740006, Atas nama Mangara Purba, Tempat tanggal lahir Silangge, 24-04-1974, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jl. Perumahan Grahaya Rasya, Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan swasta, selanjutnya diberi tanda : P-255;
256. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/447/III/2026/ SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Nurmala Silaban tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda : P-256;
257. Fotocopy Surat No : THG AFD/I/P/2012, atas nama Ratna Hia, Hal : Pengantar Karyawan/ ti (BHL) tertanggal 11 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda : P-257
258. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/446/III/2026/ SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Sukarya Pasaribu tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda : P-258;
259. Fotocopy Surat No : THG-AFD/IX/P/2019, atas nama Asti Puspa Sari Zai, Hal : Penempatan PHL tertanggal 09 September 2019, selanjutnya diberi tanda : P-259;
260. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/450/III/2026/ SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Tagor Parulian Silaen tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda : P-260;
261. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1271194610810003, Atas nama Irmawaty Siagian, Tempat tanggal lahir Medan, 06-10-1981, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jl. Gelas No

Halaman 324 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Agama Kristen, Status Belum kawin, Pekerjaan wiraswasta, selanjutnya diberi tanda : P-261;

262. Fotocopy Internal Memo Head Office PT. Tor Ganda, Hal : Alih Fungsi Jabatan Mandor Perawatan dan Mandor Panen, tetang fungsi kerja sebagai Mandor Perawatan ditiadakan dan fungsi kerja sebagai sebagai Mandor Panen ditiadakan tertanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda : P-262;

263. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/448/III/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Agus Vrinus Panggabean tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda : P-263;

264. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Torganda No : TG.1/Kpts/ 224/X/2023 tentang Tanggapan Terhadap Tuntutan Karyawan PT Torganda tertanggal 22 Oktober 2023 berupa :

1. THR/THN tidak dihilangkan,
 2. Upah diberikan sesuai UMR,
 3. Cuti melahirkan 3 bulan diberikan upah,
 4. Dalam hal PHK meninggal dunia, pensiun, maka dibayarkan hak-hak pesangon sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan;
- selanjutnya diberi tanda : P-264;

265. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No : STTLP/B/449/III/2026/ SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, atas nama Pelapor Ir Elfrida Silalahi tertanggal 19 Maret 2026, selanjutnya diberi tanda : P-265;

266. Fotocopy Peraturan Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja nomor Kep.1609/PHIJSK-PK/PP/X/2019 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Torganda Tertanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda : P-266;

267. Fotocopy Perjanjian Perdamaian antara PT.Torganda (dalam PKPU) dengan para Kreditor PT.Torganda (dalam PKPU) tertanggal 26 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda : P-267;

268. Fotocopy Surat Nomor:W2.U1/1383/PAN.PN.W2/KKA/I/2024.Lampiran:1 (satu) set penetapan,Perihal Pemberitahuan,tertanggal 25 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda : P-268;

Halaman 325 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fatou Osa Zebua dan Agus Vrinus Panggabean dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fatou Osa Zebua.

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian Para Penggugat karena kami dulu sama-sama bekerja di PT. Torganda;
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa Penggugat yang sudah bekerja selama 10 tahun, lalu ada yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Para Penggugat ada yang bekerja membabat ada juga bagian pemeliharaan kebun, ada juga bagian panen dan ada yang merawat ladang, dimana perusahaan menyebutnya karyawan Buru Harian Lepas (BHL);
- Bahwa setahu Saksi Buru Harian Lepas (BHL) semua, tidak ada yang Karyawan tetap;
- Bahwa kalau Jabatan Mandor sudah jadi karyawan tetap;
- Bahwa dari nama-nama Para Penggugat tidak ada yang merupakan karyawan tetap, semua Buruh Harian Lepas (BHL), jadi mandor tingkat keatas itu karyawan tetap tapi dibawah mandor semua karyawan lepas;
- Bahwa sebagai Buru Harian Lepas (BHL) tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa mereka yang bekerja di Perusahaan PT. Torganda tidak ada buat surat lamaran;
- Bahwa sebelumnya di Torganda ada karyawan yang dijemput untuk bekerja di Torganda, ada yang dijemput di Nias, dan itu atas perintah Perusahaan;
- Bahwa yang ditugaskan untuk menjemput karyawan yang di kota Nias ada juga perwakilan orang Nias dari kantor;
- Bahwa ongkos karyawan yang berasal dari Nias untuk datang kerja ke kebun Torganda berasal dari Perusahaan;
- Bahwa setelah dijemput para karyawan di suruh langsung bekerja saja, tidak ada menulis lamaran juga;
- Bahwa sistem penggajian mereka adalah harian dan bukan bulanan;

Halaman 326 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji mereka dibayar bulanan, tergantung berapa kali masuk kerja selama sebulan, misalnya masuk 40 hari berarti itu gaji yang dihitung masuk kerja karyawan;
- Bahwa tanggalnya tidak bisa dipastikan, tapi tetap dibayar sesuai berapa kali masuk bekerja;
- Bahwa Para Karyawan di Perkebunan pernah telat menerima gaji setiap bulannya ;
- Bahwa biasanya yang bekerja 40 hari dikasih beras sebanyak 30 kg;
- Bahwa karyawan dikasih perumahan untuk tempat tinggal mereka;
- Bahwa ada yang serumah dengan karyawan yang lain, dan ada juga yang tinggal sama keluarga di dekat sana;
- Bahwa diantara Para Penggugat tidak ada lagi yang masih bekerja, karena sudah dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa ada surat PHK dari perusahaan secara tertulis yang diberikan kepada Para Penggugat bukan Surat PHK Langsung, tetapi diberikan dulu Surat Perjanjian Bersama (PB);
- Bahwa sebenarnya yang diberikan ke kami hanya 2 yaitu Surat Perjanjian Bersama (PB) dan Surat berakhirnya hubungan kerja;
- Bahwa awalnya Perjanjian Bersama (PB) dulu diberikan, lalu surat berakhirnya hubungan kerja;
- Bahwa ada bukti transfer uang pesangon kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat sudah menerima uang sisa dan pesangon, akan tetapi tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Bersama (PB) jumlahnya yang di transfer;
- Bahwa setahu Saksi disitu ada terpotong sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ada juga yang dipotong sebesar Rp 5.000.000 ,-(lima juta rupiah);
- Bahwa katanya kemarin kalau sudah umur 58 tahun orang bapak ambil di BPJS Ketenagakerjaan, jadi kan ada teman kami kemarin yang sudah meninggal atas nama Gimson Fansisco Manurung di klaim ke BPJS, tetapi tidak ada dan pihak Perusahaan yang menyuruh ambil di BPJS;
- Bahwa Saksi tidak tahu perhitungannya sudah sesuai dengan yang sudah diterima itu, karena hak yang diterima karyawan berbeda-beda, tergantung masa kerja karyawan;

Halaman 327 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi ada hari itu serikat pekerja masuk, tapi dilarang oleh Perusahaan;
- Bahwa Perjanjian Bersama (PB) dibuat tanggal 16 November 2023, uangnya ditransfer oleh Perusahaan tanggal 28 November 2023, tetapi kami berbeda-beda ada juga hampir 2 minggu ada yang 1 minggu baru uangnya masuk ke rekening;
- Bahwa setelah uang pesangon masuk ke rekening kami langsung diusir oleh satpam dan Satpam mengatakan kepada kami: "jangan lagi ada orang tinggal disini";
- Bahwa tidak ada yang diberikan ongkos pulang terhadap Karyawan yang sudah di PHK tersebut, dimana dengan memakai uang pesangon tersebut kembali ke Nias;
- Bahwa tidak ada hak lain yang Saksi terima selain daripada uang pesangon tersebut;
- Bahwa hanya diberikan BPJS, itu juga diberikan 2019, dan sebelumnya tidak ada;
- Bahwa saya tidak tahu BPJS dapat dipakai oleh Karyawan saat berobat jalan atau opname, karena Saksi tidak pernah memakai BPJS itu;
- Bahwa biaya BPJS itu dipotong dari gaji Saksi dan Para Karyawan dan uang yang dipotong dari pesangon tersebut dipotong untuk BPJS;
- Bahwa Para Penggugat itu menggunakan BPJS, tetapi ada juga yang tidak kedapatan kartunya;
- Bahwa untuk BPJS dipotong dari gaji Saksi sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada kompensasi lain dari perusahaan kalau sakit atau meninggal;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan saja yang dipotong tiap bulan;
- Bahwa gaji perhari di tahun 2023 sudah sekitar Rp.132.000 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Penggugat ada memakai absensi juga, tapi ditulis dibuku oleh Mandor;
- Bahwa jam kerja mulai dari Jam 05.00 pagi sampai 18.00 sore, jam 19.00 sudah siap dari lapangan, atau lanjut bekerja sampai memenuhi target;
- Bahwa kalau target tidak tercapai, bisa disambung besok, kalau dikerjakan hari itu tidak siap maka disambung besoknya;

Halaman 328 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan tidak boleh pulang di akhir jam kerja, harus melapor dengan Mandor;
- Bahwa Para Karyawan diawasi oleh Mandor, kalau sudah mencapai target baru boleh pulang;
- Bahwa Saksi selaku Mandor termasuk ikut mengawasi, karena orang itu stachup nya disitu, makanya saya tahu para karyawan itu bagaimana kerjanya;
- Bahwa pihak pekerja tidak bisa memenuhi target yang diberikan oleh Perusahaan mungkin karena terlalu luas semaknya;
- Bahwa diantara Para Penggugat yang berjumlah 59 Orang ada yang bekerja sebagai pemanen;
- Bahwa kalau permanen, system komiden (berat jenjang), kalau sudah memenuhi berat jenjangnya maka boleh pulang;
- Bahwa tetap di (premi), misalnya ada 1 dandang ada 60 Janjang buah jadi kalau sudah dapat itu selebihnya nanti di premikan sama pemanennya;
- Bahwa untuk semua ditentukan bekerja mulai hari Senin sampai hari Sabtu, terkadang hari minggu disuruh Perusahaan masuk kerja karena rotasi panen, dipaksa Perusahaan harus bekerja, kadang hari Besar/hari raya juga disuruh bekerja;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada tahun 2010 karena Saksi dijemput;
- Bahwa Saksi awal bekerja menjadi karyawan perawatan lalu dipindahkan menjadi karyawan membabat dengan gaji seingat Saksi sekitar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Para Penggugat saat bekerja sebagai bagian Perawatan dan bagian pemanen seperti angklong, egrek, kapak, dibeli sendiri;
- Bahwa jika hari Minggu atau hari Libur Besar Karyawan tidak bekerja, maka tidak digaji, karena kalau tidak bekerja maka tidak ada gaji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Yuriani Gule Harozai, dimana setahu Saksi dia sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi selain dari para Penggugat, tidak ada karyawan lain yang meninggal dunia diberi santunan oleh Perusahaan, tetapi setahu Saksi kami semua karyawan dipotong gaji Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/HK (hari kerja) jadi diserahkan ke bagian Umum

Halaman 329 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu diberikan kepada keluarga yang berduka, jadi seakan-akan itu dari Perusahaan;

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau para Penggugat yang menuntut tentang mereka yang sudah bekerja 25 tahun lamanya pernah dijanjikan oleh Direktur utama PT.Torganda akan diberikan kebun seluas 3 hektar, karena kebetulan disitu juga ada karyawan yang dijemput buru, walau dia tidak menerima apa-apa saat keluar, sudah lama dia bekerja di PT.Torganda mulai dari tahun 1993, nama beliau Beri Lase dan Saksi pernah cerita dengan beliau bahwasannya Saksi dengar kalau Karyawan yang sudah bekerja selama 25 tahun akan mendapat lahan kebun seluas 3 hektar;
- Bahwa setahu Saksi masih ada karyawan yang bekerja lewat jam 15.00 WIB, bahkan ada juga yang bekerja sampai jam 19.00 WIB, dan terkadang dipaksa untuk sampai mencapai target;
- Bahwa tidak ada uang lembur yang dibayar oleh Perusahaan kepada mereka yang bekerja lewat dari jam 15.00 WIB, hanya gaji hari kerja saja, makanya mereka harus mencapai target;
- Bahwa Para Penggugat menandatangani Perjanjian Bersama (PB) tersebut di Kebun Tahunan Ganda Aekorsik;
- Bahwa Perjanjian Bersama (PB) yang Saksi tandatangani dibuat tanggal 16 November 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dari pihak Perusahaan, karena sebelumnya Saksi lihat sudah ditandatangani, lalu langsung Saksi tandatangani, karena kalau tidak di ditandatangani tidak dibayar;
- Bahwa Saksi tidak ada membacanya, karena langsung disuruh tandatangan saja;
- Bahwa tidak ada diberitahu sebelumnya tentang penandatanganan surat Perjanjian Bersama (PB) dan surat pemutusan hubungan kerja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya terbit Surat Pengakhiran Hubungan Kerja yang diberikan oleh Perusahaan kepada Para Penggugat, karena saat kami disuruh datang kekantor kami langsung disuruh tandatangan tertulis di kertas yang sudah disediakan dimeja;
- Bahwa yang diberikan duluan adalah Surat Perjanjian Bersama (PB), baru kemudian diberikan surat PHK;

Halaman 330 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah Komplain ke Perusahaan atau Manager;
- Bahwa sebenarnya Penggugat ini Saksi tidak ketahui apakah ada mengajukan surat pengunduran diri, karena sebagian ada dan sebagian lagi tidak ada;
- Bahwa belum ada yang pernah meminta ijin kepada Saksi jikalau sedang datang bulan;
- Bahwa pernah ada Karyawan memberikan surat sakit kepada Saksi selaku Mandor Perawatan, akan tetapi Saksi menyuruhnya untuk diberikan kebagian kantor;
- Bahwa bagi Karyawan yang bekerja di hari besar ada diberikan instruksinya untuk bekerja pada hari libur tersebut dan Saksi yang disuruh menyampaikan;
- Bahwa pada saat para karyawan yang lembur selesai kerja tidak ada dibayar HK lembur;
- Bahwa pertama tahun 2010 bulan November Saksi dijemput dari Nias, jadi hari Senin langsung masuk kerja, lalu kalau mau melamar mandor harus jadi karyawan dulu, jadi saat ada lowongan mandor baru kami buat surat lamaran;
- Bahwa diinstruksikan karyawan untuk berangkat dari Nias naik kapal ke Rantau Prapat, lalu kami dijemput pakai mobil TBS atas nama Torganda;
- Bahwa Jumlah THR yang diterima sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai gaji pokok kami;
- Bahwa karyawan wanita yang sedang melahirkan tak ada diberikan gajinya pada saat melaksanakan cuti melahirkan, kalau tidak bekerja tidak ada dibayar gajinya;
- Bahwa ada diantara kami yang mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan ketika dibuat Surat Perjanjian Bersama (PB);
- Bahwa ada sekitar 600 (enam ratus) orang yang mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan ketika dibuat Surat Perjanjian Bersama (PB);

2. Agus Vrinus Panggabean.

- Bahwa Saksi kenla sebagian dari para Penggugat dan sebagian lagi tidak Saksi kenal;

Halaman 331 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi ada beberapa orang yang sudah bekerja selama 10 tahun dan ada juga yang Saksi tidak ketahui sudah berapa lama mereka bekerja;
- Bahwa Para penggugat ada yang bekerja sebagai membabat ada juga bagian pemeliharaan kebun, ada juga bagian panen dan ada yang merawat ladang, dimana perusahaan menyebutnya karyawan Buruh Harian Lepas (BHL);
- Bahwa setahu Saksi mereka adalah Buruh Harian Lepas (BHL) semua, tidak ada laryawan tetap;
- Bahwa Mandor sudah jadi karyawan tetap dan dari nama-nama Para Penggugat yang disebutkan tersebut tidak ada yang karyawan tetap, semua Buruh Harian Lepas (BHL), jadi mandor tingkat keatas itu karyawan tetap tapi dibawah mandor semua karyawan lepas;
- Bahwa waktu itu mereka sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) tidak ada perjanjian kerja;
- Bahwa mereka bekerja di Perusahaan PT.Torganda tidak ada buat surat lamaran, kalau mandor baru menggunakan surat lamaran kerja;
- Bahwa sebelumnya di Torganda ada karyawan yang dijemput untuk bekerja di Torganda, ada yang dijemput di Nias, dan itu atas perintah Perusahaan;
- Bahwa ada juga perwakilan orang Nias dari kantor untuk menjemput karyawan yang di kota Nias, dimana ongkos mereka dari Perusahaan;
- Bahwa setelah dijemput yang Saksi tahu para Karyawan di suruh langsung bekerja saja, tidak ada menulis lamaran juga dan gaji mereka adalah harian;
- Bahwa gaji bulanan diberikan kepada para Penggugat tergantung berapa kali masuk kerja selama sebulan, misalnya masuk 40 hari berarti gaji dihitung masuk kerja karyawan dan tanggal gajiannya tidak bisa dipastikan, tetapi tetap dibayar sesuai berapa kali masuk bekerja;
- Bahwa Karyawan pernah telat gajian;
- Bahwa selain gaji ada tunjangan lain yang diterima oleh Karyawan biasanya yang bekerja 40 hari dikasih beras, 30 kg beras diberikan;
- Bahwa karyawan dikasih perumahan untuk tempat tinggal dan karyawan yang masih lajang ada yang serumah dengan karyawan yang lain, dan ada juga yang tinggal sama keluarga di dekat sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat itu sudah tidak bekerja di PT. Torganda, karena sudah dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa ada surat PHK nya dari perusahaan yang diberikan kepada para Penggugat;
- Bahwa surat PHK tersebut tidak langsung diberikan, tapi kami diberikan surat Perjanjian Bersama (PB);
- Bahwa sebenarnya yang diberikan ke kami hanya 2, yaitu Surat Perjanjian Bersama (PB) dan Surat berakhirnya bekerja;
- Bahwa surat tersebut tidak diberikan bersamaan, awalnya Perjanjian Bersama (PB) dulu diberikan lalu Surat Berakhirnya Bekerja;
- Bahwa setahu Saksi disitu ada terpotong sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada juga yang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa katanya kemarin kalau sudah umur 58 tahun orang bapak ambil di BPJS Ketenagakerjaan, jadi kan pak ada teman kami kemarin yang sudah meninggal atas nama Gimson Fansisco Manurung di klaim ke BPJS, tetapi tidak ada;
- Bahwa Jaminan Pensiun disuruh Perusahaan ambil di BPJS;
- Bahwa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau sesuai dengan Perjanjian Bersama (PB) dan tidak ada sama kami dibuat kesepakatan bersama;
- Bahwa saya tidak tahu perhitungan itu sesuai atau tidak, karena hak yang diterima karyawan berbeda-beda tergantung masa kerja karyawan;
- Bahwa seingat Saksi ada kemarin serikat pekerja masuk, tapi dilarang oleh Perusahaan;
- Bahwa Perjanjian Bersama (PB) dibuat tanggal 16 November 2023, dan tanggal 28 November 2023 di transfer oleh perusahaan, dibuat disitu keterangannya untuk PHK, tanggal 28 November 2023 masuk uangnya, kemudian kami Langsung diusir, satpam berkata ke kami : "jangan lagi ada orang tinggal disini";
- Bahwa Para Karyawan tidak ada diberikan ongkos pulang, tetap memakai uang pesangon itu untuk kembali ke Nias;
- Bahwa karyawan yang sakit tidak ada diberikan asuransi dan hanya diberikan BPJS, itu juga diberikan 2019, sebelumnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai BPJS;
- Bahwa untuk biaya BPJS itu dipotong dari gaji dan pesangon yang dipotong itu untuk BPJS;

Halaman 333 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat itu menggunakan BPJS, ada juga yang tidak kedapatan kartunya;
- Bahwa Saksi dipotong dari gaji sebesar Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu);
- Bahwa tidak ada kompensasi lain dari perusahaan kalau sakit atau meninggal;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan saja yang diikuti oleh karyawan dan dipotong tiap bulan;
- Bahwa gaji karyawan perhari di tahun 2023 sudah sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa para Penggugat sebagai BHL ada memakai absensi, tapi ditulis dibuku oleh Mandor;
- Bahwa dari Jam 05.00 pagi sampai 18.00 sore, jam 19.00 sudah siap dilapangan,lalu lanjut bekerja sampai target dan khusus untuk bagian perawatan saja;
- Bahwa targetnya perorang tergantung penanamnya, kalau tidak tercapai targetnya tidak boleh pulang, kalau bisa disambung besok, kalau dikerjakan hari ini tidak siap maka disambung besok;
- Bahwa Karyawan tidak boleh pulang di akhir jam kerja dan harus melapor dengan Mandor dan kalau sudah mencapai target baru boleh pulang;
- Bahwa mandor termasuk mengawasi karyawan, karena orang itu stachup nya disitu, makanya Saksi tahu para karyawan itu bagaimana kerjanya;
- Bahwa pihak pekerja tidak memenuhi target yang diberikan karena mungkin terlalu luas dan semak;
- Bahwa diantara Para Penggugat yang 59 Orang tersebut pekerjaannya ada juga sebagai pemanen;
- Bahwa kalau pemanen, system komiden (berat jenjang), kalau sudah memenuhi berat jenjangnya maka boleh pulang dan kalau lebih tetap di (premi), misalnya ada 1 dandang ada 60 Janjang buah jadi kalau sudah dapat itu selebihnya nanti di premikan sama pemanennya;
- Bahwa semua ditentukan bekerja mulai sejak hari Senin sampai hari Sabtu, terkadang hari Minggu disuruh Perusahaan masuk kerja karena rotasi panen, dipaksa Perusahaan harus bekerja, kadang hari Besar/hari raya juga disuruh bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja mulai tahun 2010 karena Saksi dijemput;

Halaman 334 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awal bekerja menjadi karyawan perawatan, lalu dipindahkan menjadi karyawan babat/membabat dengan gaji sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu);
- Bahwa saat Para Penggugat bekerja sebagai Perawatan dan pemanen, alat kerja angklong egrek, kapak,dll, dibeli sendiri;
- Bahwa kalau tidak bekerja tidak digaji, artinya pada hari libur besar tidak bekerja berarti tidak digaji juga;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat Yuriani Gule Harozai dan sudah meninggal dunia, akan tetapi pihak Perusahaan tidak ada memberikan santunan kematian;
- Bahwa setahu Saksi semua karyawan dipotong gaji Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/HK (hari kerja) jadi diserahkan ke bagian Umum lalu diberikan kepada keluarga jadi seakan-akan itu dari Perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi ada Karyawan yang bekerja lebih dari jam 15.00 WIB, bahkan ada juga sampai jam 19.00 dan terkadang dipaksa untuk sampai mencapai target;
- Bahwa lembur tidak ada dibayar oleh Perusahaan, hanya gaji HK saja makanya harus mencapai target;
- Bahwa Perjanjian Bersama (PB) tersebut ditandatangani di Perkebunan Tahunan Ganda yang dibuat tanggal 16 November 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dari pihak Perusahaan, karena sebelumnya Saksi lihat sudah ditandatangani, lalu langsung Saksi tandatangani, karena kalau tidak di ditandatangani tidak dibayar;
- Bahwa BPJS baru dibuat 2019, jadi sudah dimohonkan, baru disitu didaftarkan;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca surat Perjanjian Bersama (PB) karena langsung disuruh tandatangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya terbit Surat Pengakhiran Hubungan Kerja yang diberikan oleh Perusahaan kepada Para Penggugat, karena saat kami disuruh datang kekantor langsung disuruh tandatangan tertulis di kertas yang sudah disediakan dimeja;
- Bahwa yang diberikan duluan adalah Surat Perjanjian Bersama (PB), baru kemudian diberikan surat PHK;
- Bahwa Saksi tidak pernah Komplain ke Perusahaan atau Manager;

Halaman 335 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Penggugat ini Saksi tidak ketahui apakah ada mengajukan surat pengunduran diri, karena sebagian ada dan sebagian lagi tidak ada;
- Bahwa belum ada yang pernah meminta ijin kepada Saksi jikalau sedang datang bulan;
- Bahwa biasanya Karyawan memberikan surat sakit kepada bagian kantor;
- Bahwa bagi Karyawan yang bekerja di hari besar, Saksilah yang disuruh memberikan instruksinya untuk bekerja pada hari libur tersebut;
- Bahwa pertama tahun 2010 bulan November Saksi dijemput dari Nias, jadi hari senin langsung masuk kerja, lalu kalau mau melamar mandor harus jadi karyawan dulu, jadi saat ada lowongan mandor baru kami buat surat lamaran;
- Bahwa diinstruksikan karyawan untuk berangkat dari Nias naik kapal ke Rantau Prapat, lalu kami dijemput pakai mobil TBS atas nama Torganda;
- Bahwa jumlah THR yang diterima sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai gaji pokok kami;
- Bahwa karyawan wanita yang sedang melahirkan tak ada diberikan gajinya pada saat melaksanakan curti melahirkan, kalau tidak bekerja tidak ada dibayar gajinya;
- Bahwa ada sekitar 600 (enam ratus) orang yang mengajukan keberatan ke Dinas Ketenagakerjaan ketika dibuat Surat Perjanjian Bersama (PB);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-66F yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-2A, T-2B, T-2C, T-3A, T-3B, T-3C, T-4A, T-4B, T-4C, T-5A, T-5B, T-5C, T-6A, T-6B, T-6C, T-7A, T-7B, T-7C, T-11A, T-11B, T-11C, T-11D, T-11E, T-14A, T-14B, T-14C, T-62, sesuai dengan fotocopy dan bukti T-43D, T-45C, T-46B, T-48D, T-49D, T-50C, T-53C, T-54D, T-60, T-63A, T-63B, T-66A, T-66B, T-66C, T-66D, T-66E, T-66F, sesuai dengan print out, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk Bekerja I (Pertama)
Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-1/131/P/X/2017 (Pertama) tertanggal 21 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda : T-1 A;

Halaman 336 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk Bekerja II (Kedua)
Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-II/134/P/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017,
selanjutnya diberi tanda : T-1 B;
3. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir
Nomor: THG/ AFD/RHS/137/P/X/2017 Tertanggal 27 Oktober 2017,
selanjutnya diberi tanda : T-1 C;
4. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja I (Pertama)
Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-1/132/P/X/2017 tertanggal 21 Oktober 2017,
selanjutnya diberi tanda : T-2 A;
5. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja II (Dua) Nomor
: THG/ AFD/RHS/SP-II/135/P/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017,
selanjutnya diberi tanda : T-2 B;
6. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir
Nomor : THG/ AFD/RHS/138/P/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017,
selanjutnya diberi tanda : T-2 C;
7. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja I (Pertama)
Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-1/121/P/VIII/2017 tertanggal 31 Agustus 2017,
selanjutnya diberi tanda : T-3 A;
8. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja II (Dua) Nomor
: THG/ AFD/RHS/SP-II/123/P/IX/2017 tertanggal 03 September 2017,
selanjutnya diberi tanda : T-3 B;
9. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir
Nomor : THG/ AFD/RHS/125/P/IX/2017 tertanggal 05 September 2017,
selanjutnya diberi tanda : T-3 C;
10. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja I (Pertama)
Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-I/16/P/II/2016 tertanggal 19 February 2016,
selanjutnya diberi tanda : T-4 A;
11. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja II (Dua) Nomor
: THG/ AFD/RHS/SP-II/18/P/II/2016 tertanggal 22 February 2016,
selanjutnya diberi tanda : T-4 B;
12. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir
Nomor : THG/ AFD/RHS/27/P/II/2016 tertanggal 28 February 2016,
selanjutnya diberi tanda : T-4 C;
13. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja I (Pertama)
Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-I/189/P/X/2016 tertanggal 27 Mei 2016,
selanjutnya diberi tanda : T-5 A;

Halaman 337 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja II (Dua) Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-II/192/P/X/2016 tertanggal 30 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda : T-5 B;
15. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir Nomor : THG/ AFD/RHS/195/P/X/2016 tertanggal 4 November 2016, selanjutnya diberi tanda : T-5 C;
16. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja I (Pertama) Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-I/45/P/III/2016 tertanggal 5 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda : T-6 A;
17. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja II (Dua) Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-II/48/P/III/2016 tertanggal 8 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda : T-6 B;
18. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir Nomor : THG/ AFD/RHS/54/P/III/2016 tertanggal 10 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda : T-6 C;
19. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja I (Pertama) Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-I/506/P/IX/2022 tertanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda : T-7 A;
20. Fotocopy Surat Pemanggilan Untuk Masuk bekerja II (Dua) Nomor : THG/ AFD/RHS/SP-II/509/P/IX/2022 tertanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda : T-7 B;
21. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir Nomor : THG/ AFD/RHS/513/P/IX/2022 tertanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda : T-7 C;
22. Fotocopy Surat Pengunduran diri dari Penggugat 8 kepada Tergugat tertanggal 30 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda : T-8 A;
23. Fotocopy Formulir No.:100-11-FM-HR tertanggal 30 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda : T-8 B;
24. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Mengunduran Diri Nomor: TG.11/RHS/0.10/I/2025 tanggal 9 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda : T-8 C
25. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Senang Ria Telaumbanua Selaku Penggugat 10 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-10 A;
26. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 10 sebesar Rp 44.484.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-10 B;

Halaman 338 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 10 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-10 C;
28. Surat Pemberitahuan I (Pertama) dari Asisten afd VII tertanggal 4 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda : T-11 A;
29. Fotocopy Surat Panggilan Pertama Untuk Kembali bekerja Nomor : THG/ AFD/RHS/SP/035/P/I/2023 tertanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda : T-11 B;
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan II dari Asisten afd VII tertanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda : T-11 C;
31. Fotocopy
Surat Panggilan Kedua Untuk bekerja Nomor: THG/AFD/RHS/SP-II/037/P/I/2023 tertanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda : T-11 D;
32. Fotocopy Surat Berakhirnya Hubungan Kerja Akibat Mangkir Nomor: THG/AFD/RHS/42/P/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda : T-11 E;
33. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Nesta Yenima Nazara selaku Penggugat 12 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-12 A;
34. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 12 sebesar Rp51.084.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-12 B;
35. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 12 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-12 C;
36. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Masa Derita Laia Selaku Penggugat 13 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-13 A;
37. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 13 Kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-13 B;
38. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 13 sebesar Rp51.084.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-13 C;
39. Fotocopy Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat 13 berdasarkan rekening koran Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : T-13 D;

Halaman 339 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



40. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Samaria Gea selaku Penggugat 14 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-14 A;
41. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 14 sebesar Rp54.384.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-14 B;
42. Fotocopy Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat 14 berdasarkan rekening koran Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : T-14 C;
43. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Mariana Gule selaku Penggugat 15 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-15 A;
44. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 15 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-15 B;
45. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 15 sebesar Rp43.560.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-15 C;
46. Fotocopy Bukti Transfer dari Tergugat kepada Penggugat 15 berdasarkan rekening koran Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : T-15 D;
47. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Desi lina Telaumbanua selaku Penggugat 16 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-16 A;
48. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 16 sebesar Rp50.820.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-16 B;
49. Fotocopy Bukti Transfer kepada Penggugat 16 dari Tergugat berdasarkan rekening koran Bank BRI, selanjutnya diberi tanda : T-16 C;
50. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Madin Giawa selaku Penggugat 17 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-17 A;
51. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 17 Kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-17 B;
52. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 17 sebesar Rp49.896.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-17 C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 17 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-17 D;
54. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Amiruddin Fuad selaku Penggugat 18 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-18 A;
55. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 18 sebesar Rp64.284.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-18 B;
56. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 18 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-18 C;
57. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Dasina Nduru selaku Penggugat 19 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-19 A;
58. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 19 sebesar Rp41.184.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-19 B;
59. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 19 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-19 C;
60. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Masriani Zebua Selaku Penggugat 20 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-20 A;
61. Fotocopy Surat Permohonan PHK dari Penggugat 20 kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda : T-20 B;
62. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 20 sebesar Rp. 27.984.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-20 C;
63. Fotocopy Bukti Transfer Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat 20 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-20 D;
64. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Mewati Telaumbanua Selaku Penggugat 21 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-21 A;
65. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 21 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-21 B;

Halaman 341 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 21 sebesar Rp. 33.000.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-21 C;
67. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 21 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-21 D;
68. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Juslina Sidabalok Selaku Penggugat 22 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-22 A;
69. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 22 kepada PT. Tor Ganda tanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-22 B;
70. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 22 sebesar Rp53.856.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-22 C;
71. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 22 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-22 D;
72. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Juniati Hasibuan Selaku Penggugat 23 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-23 A;
73. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 23 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-23 B;
74. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 23 sebesar Rp54.384.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-23 C;
75. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 23 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-23 D;
76. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Paijan Saragih Selaku Penggugat 24 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-24 A;
77. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 24 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-24 B;
78. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 24 sebesar Rp57.684.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-24 C;

Halaman 342 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 24 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-24 D;
80. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Murni Jaya Harefa selaku Penggugat 25 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-25 A;
81. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 10 sebesar Rp37.884.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-25 B;
82. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 25 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-25 C;
83. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Sinarlinawati Laoili Selaku Penggugat 26 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-26 A;
84. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 26 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-26 B;
85. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 26 sebesar Rp24.684.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-26 C;
86. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 26 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-26 D;
87. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Oniati Gea Selaku Penggugat 27 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-27 A;
88. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 27 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 11 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-27 B;
89. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 27 sebesar Rp27.984.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-27 C;
90. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 27 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-27 D;
91. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Megawati Gea selaku Penggugat 28 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-28 A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 28 sebesar Rp24.684.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-28 B;
93. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 28 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-28 C;
94. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Yaniria Telaumbanua selaku Penggugat 29 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-29 A;
95. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 29 sebesar Rp51.084.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-29 B;
96. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 29 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-29 C;
97. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Mesra Telaumbanua selaku Penggugat 30 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-30 A;
98. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 30 sebesar Rp47.784.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-30 B;
99. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 30 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-30 C;
100. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Desiani Telaumbanua selaku Penggugat 31 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-31 A;
101. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 31 sebesar Rp51.084.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-31 B;
102. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 31 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-31 C;
103. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Henda Wati Harefa selaku Penggugat 31 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-32 A;

Halaman 344 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 32 sebesar Rp47.784.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-32 B;
105. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 32 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-32 C;
106. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Asti Puspa Sari Zai selaku Penggugat 31 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-33 A;
107. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 33 sebesar Rp23.100.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-33 B;
108. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 33 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-33 C;
109. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Sayati Nazara selaku Penggugat 34 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-34 A;
110. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 34 sebesar Rp51.084.00 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-34 B;
111. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 34 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-34 C;
112. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Asyunita Harefa Selaku Penggugat 35 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-35 A;
113. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 35 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-35 B;
114. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat sebesar Rp47.784.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-35 C;
115. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 35 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-35 D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Yuliana Zendato selaku Penggugat 36 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-36 A;
117. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 36 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-36 B;
118. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 36 sebesar Rp41.184.000 tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-36 C;
119. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 36 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-36 D;
120. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Masiliani Nazara selaku Penggugat 37 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-37 A;
121. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 37 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-37 B;
122. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pesangon Penggugat 37 sebesar Rp27.984.000 tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-37 C;
123. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 37 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-37 D;
124. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Asriani Gulo selaku Penggugat 38 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-38 A;
125. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 38 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-38 B;
126. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 38 sebesar Rp54.384.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-38 C;
127. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 38 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-38 D;
128. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Yesi Lase selaku Penggugat 39 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-39 A;

Halaman 346 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



129. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 39 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-39 B;
130. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 39 sebesar Rp.39.600.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-39 C;
131. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 39 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-39 D;
132. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Niada Telaumbanua selaku Penggugat 40 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-40 A;
133. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 40 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-40 B;
134. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 40 sebesar Rp.46.200.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-40 C;
135. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 40 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-40 D;
136. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Eniati Nazara selaku Penggugat 41 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-41 A;
137. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 41 sebesar Rp.34.584.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-41 B;
138. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 41 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-41 C;
139. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Nuraidah Tampubolon selaku Penggugat 42 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-42 A;
140. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 42 sebesar Rp.62.832.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-42 B;
141. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 41 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-42 C;

Halaman 347 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Ronni Silitonga selaku Penggugat 43 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023 17, selanjutnya diberi tanda : T-43 A;
143. Fotocopy Surat Pernyataan Ronni Silitonga tanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-43 B;
144. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 43 sebesar Rp.27.984.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-43 C;
145. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 43 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-43 D;
146. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Liberti Nazara selaku Penggugat 44 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-44 A;
147. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 44 sebesar Rp.50.820.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-44 B;
148. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 44 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-44 C;
149. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Denti Simbolon selaku Penggugat 45 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-45 A;
150. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 45 sebesar Rp.64.284.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-45 B;
151. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 45 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-45 C;
152. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Tumindang Sitorus selaku Penggugat 46 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, telah diperlihatkan dipesidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : T-46 A;
153. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 46 sebesar Rp.54.384.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-46 B;

Halaman 348 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 46 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-46 C;
155. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Ady selaku Penggugat 47 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-47 A;
156. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 47 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-47 B;
157. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 47 sebesar Rp.51.084.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-47 C;
158. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 47 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-47 D;
159. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Rosita Zalukhu selaku Penggugat 48 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-48 A;
160. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 48 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-48 B;
161. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 48 sebesar Rp.34.584.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-48 C;
162. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 47 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-48 D;
163. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Titi Dewina AtiJaya Laoli selaku Penggugat 49 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-49 A;
164. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 49 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-49 B;
165. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 49 sebesar Rp.47.784.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-49 C;
166. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 49 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-49 D;

Halaman 349 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Meria Gule selaku Penggugat 50 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-50 A;
168. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 50 sebesar Rp.47.784.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-50 B;
169. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 50 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-50 C;
170. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Meniati Nazara selaku Penggugat 51 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-51 A;
171. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 51 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-51 B;
172. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 51 sebesar Rp.44.484.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-51 C;
173. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 51 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-51 D;
174. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Yanti Telaumbanua selaku Penggugat 52 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-52 A;
175. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 52 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-52 B;
176. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 52 sebesar Rp.47.520.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-52 C;
177. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 52 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-52 D;
178. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Jasrin Tamba selaku Penggugat 53 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-53 A;
179. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 53 sebesar Rp.51.084.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-53 B;

Halaman 350 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 53 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-53 C;
181. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Senti Br Silalahi selaku Penggugat 54 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-54 A;
182. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 54 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-54 B;
183. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 54 sebesar Rp.47.784.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-54 C;
184. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 54 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-54 D;
185. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Yanti Warni Zendrato selaku Penggugat 56 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-55 A;
186. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 55 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-55 B;
187. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 55 sebesar Rp.44.484.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-55 C;
188. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 55 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-55D;
189. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Yanti Warni Zendrato selaku Penggugat 56 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-56 A;
190. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 56 kepada PT. Tor Ganda, selanjutnya diberi tanda : T-56 B;
191. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 56 sebesar Rp.47.784.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-56 C;
192. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 56 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-56 D;

Halaman 351 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



193. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Ratna Hia selaku Penggugat 57 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-57 A;
194. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 57 kepada PT. Tor Ganda, telah diperlihatkan dipesidangan sesuai dengan aslinya, telah diberikan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda : T-57 B;
195. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 57 sebesar Rp.47.388.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-57 C;
196. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 57 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-57 D;
197. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Rina Puspita selaku Penggugat 58 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-58 A;
198. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 58 sebesar Rp.41.184.000,- tertanggal 28 November 2023 sia, selanjutnya diberi tanda : T-58 B;
199. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 58 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-58 C;
200. Fotocopy Perjanjian Bersama antara Meliria Telaumbanua selaku Penggugat 59 dengan PT. TOR GANDA selaku Tergugat tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-59 A;
201. Fotocopy Surat Permohonan PHK Penggugat 59 kepada PT. Tor Ganda tertanggal 17 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-59 B;
202. Fotocopy Kwitansi pembayaran Pesangon Penggugat 59 sebesar Rp.47.520.000,- tertanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda : T-59 C;
203. Fotocopy Bukti transfer pembayaran dari Tergugat kepada Pengugat 59 berdasarkan rekening koran Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda : T-59 D;
204. Bukti Kepesertaan dan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan PT Tor Ganda in casu, selanjutnya diberi tanda : T-60;
205. Fotocopy Anjuran Nomor : 500.15/2161/DKDP/2025 tertanggal 19 November 2024, selanjutnya diberi tanda : T-61;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Fotocopy Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tor Ganda Nomor KEP.4/HI.00.00 /00.0000.240703016/B/III/2025 tertanggal 10 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda : T-62;
207. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/623/KPTS/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 tertanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda : T-63 A;
208. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1014/ KPTS/2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 tertanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda: T-63 B;
209. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1270 K/PDT.SUS-PHI/2025 Tanggal 1 Desember 2025, selanjutnya diberi tanda : T-64;
210. Fotocopy Surat Bukti Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama, selanjutnya diberi tanda : T-65;
211. Print Out Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda : T-66 A;
212. Print Out Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda : T-66 B;
213. Print Out Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda : T-66 C;
214. Print Out Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda : T-66 D;
215. Print Out Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda : T-66 E;
216. Print Out Foto dokumentasi, selanjutnya diberi tanda : T-66 F;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Tergugat mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama Tumpal Martua Pangihutan Hasiholan Nababan, Lidwina Sidauruk, Irmawaty Siagian, Daniel Simanjuntak, Majura dan Drs. Den Martin Nasution dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tumpal Martua Pangihutan Hasiholan Nababan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai Pekerja di PT.Torganda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Torganda sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang dengan jabatan Saksi di PT.Torganda sebagai HRD di Kebun Tahunan Ganda;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 waktu itu Bapak Direktur Sihar Ganda Sitorus berkunjung ke Perkebunan Tahunan Ganda Aek Korsik, dan saat itu sedang memantau hasil pekerjaan para karyawan,

Halaman 353 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Direktur Sihar Ganda Sitorus melihat pekerjaan tidak tercapai sesuai dengan hasilnya sesuai dengan SOP, sehingga lahan menjadi semak belukar, maka dari itu Direktur memerintahkan untuk mengalihkan jabatan Karyawan dari posisi Mandor menjadi bagian Perawatan;

- Bahwa dengan beralihnya jabatan para Penggugat dari Mandor ke Perawatan gajinya tetap dengan besaran gaji per bulan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Para Penggugat dialihkan jabatannya dari Mandor menjadi bagian Perawatan, mereka tidak terima dan datang beramai-ramai ke kantor besar untuk meminta kepada Manager supaya mereka untuk di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merka tidak mau dialihkan jabatannya dari mandor menjadi bagian Perawatan;
- Bahwa pada saat itu pihak Manager menyampaikan kalau mereka minta di dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka mereka disuruh membuat surat Permohonan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa kemudian mereka membuat surat untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemudian setelah mereka membuat surat permohonan dan kemudian sisampaikan kepihak Direksi;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendengar bahwa Bapak DL Sitorus pernah menjanjikan kepada Karyawan yang sudah bekerja selama 25 (dua puluh lima) tahun di PT. Tor Ganda akan mendapat lahan kebun seluas 2 (dua) sampai 3 (tiga) hektar, kalau seandainya itu pernah disampaikan oleh Bapak DL Sitorus, berarti Saksi sudah dapat lahan kebun tersebut, karena Saksi sudah bekerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa yang mengajukan surat Permohonan PHK awalnya adalah Mandor yang dialihkan jabatannya menjadi bagian Perawatan, tetapi kemudian bagian Perawatan juga mengajukan surat permohonan untuk di PHK;
- Bahwa di Perkebunan Tahunan Ganda ada diberikan hak karyawan untuk cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa kalau Karyawan Perempuan sedang haid atau datang bulan, kalau mereka melampirkan surat sakit dari kebun kita akan memberikan cuti sakit;
- Bahwa SOP terhadap Karyawan yang mangkir bekerja, kalau 2 (dua) hari berturut-turut mangkir bekerja, maka kami akan memberikan

Halaman 354 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



surat panggilan pertama, dan kalau mangkir 3 (tiga) hari berturut-turut kami akan memberikan surat panggilan kedua, dan apabila 6 (enam) hari berturut-turut mangkir dan tidak hadir, maka di hari ke 7 (tujuh) kita memberikan surat PHK;

- Bahwa secara umum mereka menerima surat panggilan tersebut, tetapi ada juga Karyawan yang tidak mau menandatangani;
- Bahwa terhadap karyawan yang tidak berada ditempat atau dialamat rumahnya, ada juga yang kita serahkan kepada yang satu rumah dengan karyawan tersebut;
- Bahwa di Perkebunan Tahunan Ganda para Karyawan disediakan peralatan oleh Perusahaan dan disimpan digudang, tetapi kadang para Karyawan ada juga mengambil peralatan dari luar dan diusulkan diganti oleh Perusahaan, kadang Perusahaan tidak mau mengganti pembeliannya karena tidak ada nota pembelian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Karyawan yang di PHK pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menggugat sekarang ini ada jabatannya Mandor, yang Saksi tahu Mandor adalah atas nama Marianus Zalukhu yang pada tahun 2016 mengundurkan diri mau pulang kampung;
- Bahwa ketika para Mandor membuat surat PHK, maka Karyawan Permanenpun ikut membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa tidak ada dilakukan musyawarah secara kekeluargaan sebelum mendandatangani Perjanjian Bersama (PB);
- Bahwa setahu Saksi diantara Para Penggugat tidak ada yang mengalami kecelakaan kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Para Penggugat semuanya yang menggugat masih pribadi atau sudah ada yang menggugat ahli warisnya;
- Bahwa terhadap pekerja yang hari Raya Idul Fitri dan hari besar lainnya karyawan tidak bekerja, terhadap Karyawan Mandor tetap dibayar sesuai bulan, untuk karyawan lepas tidak dibayar upahnya pada hari Raya kalau tidak bekerja hari besar keagamaan dan hari Minggu, Karyawan tidak bekerja;
- Bahwa tidak semua Karyawan bekerja 25 hari, tergantung hari kerjanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua karyawan menerima gaji sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), karena kalau tidak masuk satu hari kerja, maka gajinya untuk hari itu tidak dibayar;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, terhadap buruh harian lepas diberikan THR;
- Bahwa pada tahun 2016 di Perkebunan Tahunan Ganda Aek Korsik ada dilakukan replanting;
- Bahwa pengertian replanting adalah pergantian tanaman tua menjadi tanaman muda;
- Bahwa pada saat terjadi Replanting di Perkebunan Tahunan Ganda Aek Korsik, para Pemanen tetap bekerja seperti biasa selama 25 (dua puluh lima) hari dan tetap dengan jam kerjanya ditempat yang berbeda afdeling, tetapi Perusahaan yang sama karena Replanting dilakukan secara bertahap;
- Bahwa pada tahun 2016, tidak ada karyawan yang tidak dibayar gajinya selama 2 (dua) bulan, akan tetapi pada tahun 2015 pernah terlambat gaji dari biasanya;
- Bahwa semua karyawan didaftarkan BPJS/Jamsostek sesuai yang diperintahkan oleh Perusahaan;
- Bahwa bonus akhir tahun tidak ada dari Perusahaan;
- Bahwa Para Penggugat saat itu tidak ada yang komplain dan bahkan mereka manerima;
- Bahwa peralatan kerja disediakan oleh Perusahaan, kadang kalau karyawan ada memerlukan peralatan lain maka dibeli menggunakan uang karyawan, tapi setelah itu diganti oleh Perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah Direktur Utama menjanjikan lahan seluas 3 Hektar bagi karyawan yang sudah bekerja selama 25 tahun;
- Bahwa pada tahun 2001 Jabatan Saksi di PT. Torganda adalah dibagian Personalia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa pada tahun 20021 Direktur Utama ada menjanjikan lahan kebun seluas 3 hektar kepada karyawan yang sudah bekerja selama 25 tahun;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Personalia mengetahui tentang adanya Perjanjian Bersama (PB) pada tahun 2023 secara jelas;

Halaman 356 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Perjanjian Bersama (PB) dikeluarkan, mandor membuat permohonan PHK dan diberikan kepada pengawas kantor yang ada di kebun;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 600 orang yang mengajukan permohonan PHK;
- Bahwa hari kerja para karyawan di Perkebunan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, hari minggu tidak bekerja;
- Bahwa para karyawan dibayar sesuai hari kerja mereka dan berapa target yang mereka capai, itu nanti mandor yang mencatat siapa saja yang sudah selesai bekerja sesuai target di setiap harinya;
- Bahwa kalau sehari tidak memenuhi target maka bisa dilanjutkan besok hari, tetapi penggajiannya bukan dihari bekerjanya;
- Bahwa saat hari Natal, Rari Raya Idul Fitri dan hari besar lainnya Karyawan libur dan tidak bekerja, begitu juga tidak digaji kalau tidak bekerja, termasuk libur di hari besar;
- Bahwa jika tidak hadir dalam penandatanganan maka dihitung mengundurkan diri sepihak/sendiri;
- Bahwa semua menandatangani Perjanjian Bersama (PB), sekitar 1000 (seribu) karyawan yang menandatangani;
- Bahwa karena atas permohonan mandor, dan pekerjaan para karyawan tidak sesuai dengan hasil yang ada;

2. Lidwina Sidauruk.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Torganda mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan jabatan Saksi di PT. Torganda adalah sebagai HRD dibidang penggajian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai pekerja, tetapi kalau secara person ke person tidak kenal percis;
- Bahwa kalau mereka melampirkan surat sakit dari Klinik Kebun, maka kami berikan cuti sakit;
- Bahwa SOP terhadap Karyawan yang mangkir kerja adalah : Kalau 2 hari tidak masuk kerja secara berturut-turut, maka akan diberikan surat panggilan pertama, dan apabila 3 hari berturut-turut mangkir kerja, maka akan diberikan surat panggilan kedua, dan apabila tidak hadir maka pihak Manager memberikan Surat PHK;
- Bahwa semua Para Penggugat sudah didaftarkan BPJS;

Halaman 357 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat sebelum di PHK sudah dibayarkan THR sebesar satu bulan gaji;
- Bahwa karyawan ada diberikan cuti tahunan selama 12 hari;
- Bahwa gaji Para Penggugat tahun 2023 sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari kerja dalam satu bulan adalah 25 (dua puluh lima) hari dengan gaji kalau ditotal sudah diatas UMR yaitu diatas Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau mereka bekerja melebihi target, maka mereka dapat premi;
- Bahwa kalau target tidak selesai dalam satu hari, dibayarkan hari itu juga berdasarkan hari kerja;
- Bahwa karyawan yang tidak bekerja karena sakit diberikan upahnya kalau ada surat sakitnya;
- Bahwa pada tahun 2016 ada surat panggilan Saksi berikan dan ada tanda terimanya;
- Bahwa surat panggilan diserahkan kepada Karyawan, kadang dikasih kepada keluarganya;
- Bahwa pada waktu pemanggilan para karyawan ada yang masih disitu mereka sendiri yang menerimanya, dan sebahagian ada yang sudah lari dan diberikan kepada keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah ada dilakukan musyawarah antara Perusahaan dengan Para Karyawan sebelum ditandatangani Perjanjian Bersama (PB);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diantara Para Penggugat sebanyak 369 Orang tersebut sudah ada yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa hak-hak Para Penggugat sudah dibayarkan;
- Bahwa Karyawan perempuan yang melahirkan tidak dibayar biaya persalinan, akan tetapi gajinya dibayarkan secara penuh;

3. Irmawaty Siagian.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Torganda sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Asisten Manger HRD/SDM;
- Bahwa pihak kebun yang menyampaikan ke kantor nama-nama yang mengajukan permohonan PHK;
- Bahwa pihak Direktur PT. Torganda mengabulkan permohonan mereka, karena sudah ada permohonan dari mereka;

Halaman 358 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan yang aktif di PT. Torganda pada tahun 2010 sebanyak lebih dari sepuluh ribu orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah yang mangkir kerja diantara Para Penggugat yang berjumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang, tetapi sekitar 40 (empat puluh) orang mangkir, dan 30 (tiga puluh) orang yang mengundurkan diri dan sekitar 300 (tiga ratus) Orang yang menandatangani Perjanjian Bersama (PB);
- Bahwa semua karawan didaftarkan BPJS/Jamsostek sesuai yang diperintahkan oleh Perusahaan;
- Bahwa jaminan yang didapatkan oleh Karyawan PT. Torganda adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun;
- Bahwa JHT dipotong 2 persen dan pensiun dipotong 1 persen oleh Perusahaan setiap bulan;
- Bahwa dana yang disetorkan ke BPJS yaitu dari Perusahaan 2 Persen dan dari Karyawan 1 Persen;
- Bahwa hak-hak yang didapat oleh Karyawan selama bekerja di PT. Torgada adalah Gaji, Cuti tahunan, Cuti Melahirkan dan Cuti Haid;
- Bahwa para Penggugat bisa mencairkan dana BPJS dengan membawa Kartu Pesrta BPJS, dan ada juga din Aplikasi JNO;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dilakukan musyawarah secara keluargaan;
- Bahwa kalau Karyawan meninggal dunia ada diberikan dana santunan dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak ada saat penandatanganan Perjanjian Bersama (PB), karena saat itu surat di TTD oleh karyawan saat HRD kasir diutus oleh Dirut untuk terjun ke lapangan langsung dan disitu para karyawan menandatangani surat Perjanjian Bersana (PB);
- Bahwa yang konsep surat Perjanjian Bersana (PB) adalah staff HRD dari kantor direksi;
- Bahwa jaminan yang didapat oleh para karyawan di Perkebunan Tahunan Ganda yaitu Jaminan Kematian, Jaminan haritua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiunan;
- Bahwa 1% dipotong dari gaji karyawan, dan 2% dari Perusahaan dan itu terlaksana tiap bulan;
- Bahwa jaminan pensiunan sudah berlaku sejak tahun 2019;

Halaman 359 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



- Bahwa alasan para Penggugat keluar dari Perusahaan, karena atas permohonan mandor, dan pekerjaan para karyawan tidak sesuai dengan hasil yang ada;

4. Daniel Simanjuntak.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Torganda sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Staff HRD;
- Bahwa untuk Karyawan yang mangkir 2 hari tidak hadir, maka akan diberikan SP 1, dan kalau 3 hari berturut-turut tidak hadir akan diberikan SP 2, dan kalau sudah 6 hari berturut-turut tidak hadir, maka di hari ke 7 kita berikan Surat PHK;
- Bahwa membuat surat pengunduran diri 30 hari keluar baru kita suruh untuk dapat uang pisah;
- Bahwa karyawan tidak bekerja maka tidak dibayar gajinya sudah peraturan dari Perusahaan;
- Bahwa tahun 2023 sudah dibayarkan THR bagi Karyawan yang beragama Islam;
- Bahwa Joni Hermansyah ada bekerja di PT. Torganda dan sampai saat ini masih bekerja di PT. Torganda;
- Bahwa Joni Hermansyah sudah mencabut gugatannya;
- Bahwa Perjanjian Bersama (PB) antara PT. Torganda dengan Para Penggugat dibuat di Medan di Kantor Jalan Abdullah Lubis;
- Bahwa Kantor Direksi PT. Torganda berada di Medan;
- Bahwa Perjanjian Bersama (PB) diantara Para Penggugat sudah ada didaftarkan di PTSP PN Medan;
- Bahwa Perjanjian Bersama (PB) Para Penggugat didaftarkan di PTSP PN Medan pada tahun 2024;
- Bahwa Pada tahun 2026 ada juga Perjanjian Bersama (PB) didaftarkan di PTSP PN Medan;
- Bahwa Saksi yang bertugas mendaftarkan Perjanjian Bersama (PB) tersebut di PTSP PN Medan dengan pakai Surat Kuasa;
- Bahwa tidak ada diminta biaya pada saat mendaftarkan Perjanjian Bersama (PB) tersebut oleh Petugas PTSP PN Medan;
- Bahwa pesangon yang diberikan kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Perjanjian Bersama (PB) tersebut, karena pasti ada potongan yang lainnya;

5. Majura.

Halaman 360 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat karena pernah menjadi karyawan PT.Torganda;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Torganda adalah asisten manager;
- Bahwa Saksi mengetahui pak Sabar Ganda Sitorus memerintahkan untuk mengalihkan para Mandor Perawatan menjadi pekerja Perawatan dan Para Mandor Pemanen menjadi pemanen;
- Bahwa karyawan digaji sesuai hari kerja mereka dan target mereka;
- Bahwa pengiriman pesangon menggunakan rekening Perusahaan yaitu rekening BRI Perusahaan dan atas nama Perusahaan dan diberikan sesuai hak mereka;
- Bahwa hak ijin haid diberikan jika karyawan memberikan surat keterangan ijin maka pihak pengawas akan memberikan ijin untuk istirahat;
- Bahwa bagi yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sakit sudah diberitahu untuk berobat ke klinik yang sudah disediakan oleh Perusahaan, akan tetapi biaya dari karyawan sendiri;
- Bahwa klinik tersebut buka 2 kali 24 jam;
- Bahwa pada hari Raya Natal, hari raya Idulfitri karyawan tentunya merayakan bersama keluarga dan otomatis tidak bekerja dan juga tidak dibayar gajinya karena tidak bekerja, karena sistemnya digaji jika bekerja dan mencapai target;
- Bahwa yang mencatat target karyawan adalah mandor yang ada di lapangan;
- Bahwa penandatanganan PB pada tanggal 26 November 2023;
- Bahwa gaji dibayar setiap bulan kepada karyawan dengan lancer dan dibayar sesuai hari kerja mereka dan target;
- Bahwa harus ada persetujuan HRD tentang pembayaran gaji dan gaji dikeluarkan sesuai jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pesangon yang diberikan kepada Para Penggugat sesuai dengan apa yang tertera dalam Perjanjian Bersama (PB) tersebut, karena pasti ada potongan yang lainnya;

6. Drs. Den Martin Nasution.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pesangon yang diberikan kepada para karyawan sesuai dengan yang ada di PB, karena pasti ada potongan yang lainnya;

Halaman 361 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman pesangon menggunakan rekening Perusahaan yaitu rekening BRI Perusahaan dan atas nama Perusahaan;
- Bahwa semua karyawan mendapat hak mereka sesuai;
- Bahwa hak ijin haid diberikan jika karyawan memberikan surat keterangan ijin maka pihak pengawas akan memberikan ijin untuk istirahat;
- Bahwa bagi yang mengalami kecelakaan kerja dan yang sakit sudah diberitahu untuk berobat ke klinik yang sudah disediakan oleh Perusahaan, akan tetapi biaya dari karyawan sendiri;
- Bahwa klinik tersebut buka 2 kali 24 jam;
- Bahwa pada hari Raya Natal, hari raya Idulfitri karyawan tentunya merayakan bersama keluarga dan otomatis tidak bekerja dan juga tidak dibayar gajinya karena tidak bekerja, karena sistemnya digaji jika bekerja dan mencapai target;
- Bahwa yang mencatat target karyawan adalah mandor yang ada di lapangan;
- Bahwa penandatanganan PB pada tanggal 26 November 2023;
- Bahwa pada saat itu diwakilkan oleh ibu Irmawaty Siagian dan PB sudah ditandatangani oleh pimpinan yang ada di kebun;
- Bahwa saat itu Saksi diperlihatkan bukti Surat Print Out dan di Kwitansi tertulis *salary crediting payroll*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pesangon yang diberikan kepada Para Penggugat sesuai dengan apa yang tertera dalam Perjanjian Bersama (PB) tersebut, karena pasti ada potongan yang lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 16 April 2026;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 362 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 363 dari 363 halaman Putusan Nomor 280/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn